

**PEDOMAN
TEKNIS ADMINISTRASI
DAN TEKNIS PERADILAN AGAMA**



BUKU II

**MAHKAMAH AGUNG RI
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Mahkamah Agung dapat menyelesaikan serangkaian pembahasan dan menerbitkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan untuk empat lingkungan peradilan.

Perkembangan hukum dan ekspektasi publik terhadap akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bertumbuh dengan dinamis. Mahkamah Agung dituntut untuk terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan, baik dari sisi teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Kehadiran Buku II ini merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut, sekaligus menjadi kompas pemandu bagi para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

Jika kita melihat praktik terbaik (*best practice*) di berbagai negara dengan sistem hukum yang maju, tradisi penerbitan buku pedoman atau *benchbook* merupakan suatu standar yang mutlak. *Benchbook* telah diakui secara global sebagai instrumen esensial bagi peradilan modern untuk memberikan panduan yang taktis, praktis, dan komprehensif. Kehadiran Buku II ini sejatinya adalah wujud nyata dari tradisi *benchbook* tersebut di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tujuan utama dari tradisi *benchbook* ini adalah untuk merawat kesatuan hukum. Buku II hadir untuk memastikan adanya konsistensi penerapan hukum di seluruh tingkatan dan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dengan pedoman yang jelas dan terarah, kita dapat meminimalisasi disparitas (perbedaan) dalam penanganan perkara, sehingga kepastian hukum bagi para pencari keadilan dapat benar-benar terwujud.

Selain pada aspek yudisial, standardisasi layanan administrasi adalah kunci dari pelayanan publik yang prima. Melalui pedoman di dalam buku ini, kita memastikan bahwa setiap warga negara—dari Sabang sampai Merauke—akan menerima standar kualitas pelayanan yang sama, profesional, dan terukur. Standardisasi ini penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan.

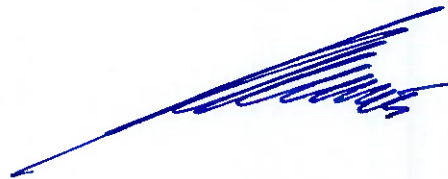
Buku panduan ini juga dirancang untuk berjalan beriringan dengan pembaruan teknologi informasi di Mahkamah Agung, seperti Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan e-Court. Harmonisasi antara pedoman tertulis dan sistem elektronik akan menciptakan proses bisnis peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Saya menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun, Kelompok Kerja, serta semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya hingga Buku II ini dapat diterbitkan.

Akhir kata, saya berharap Buku II Mahkamah Agung ini tidak hanya menjadi literatur yang terpajang, melainkan benar-benar dibaca, dihayati, dan diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Agustus 2026
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SUNARTO



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026

TENTANG

**PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN
TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang dilakukan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;
- b. bahwa perkembangan ketatanegaraan, hukum materiil, hukum acara, dan kemajuan teknologi informasi menuntut pembaruan pedoman pelaksanaan teknis administrasi dan teknis peradilan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya demi mewujudkan akses pelayanan peradilan kepada masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan teknis administrasi perkara dan teknis peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Perkara dan Teknis Peradilan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

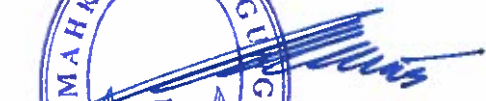
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN.
- KESATU** : Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk teknis atas pelaksanaan keputusan ini diatur oleh masing-masing direktur jenderal badan peradilan setelah berkoordinasi dengan masing-masing ketua kamar.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada seluruh aparat peradilan untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2026

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
PERADILAN AGAMA

I. Administrasi Perkara

A. Ketentuan Umum

1. Pelayanan administrasi perkara pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan menggunakan sistem *One Stop Service* yaitu sistem pelayanan yang melayani pihak berperkara meliputi:⁷⁶⁴
 - a. pendaftaran perkara secara elektronik (verifikasi berkas perkara, verifikasi pembayaran panjar biaya perkara, dan pemberian nomor perkara);
 - b. pengembalian sisa panjar biaya perkara;
 - c. pengambilan produk pelayanan pengadilan; dan
 - d. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PTSP pada pengadilan terdiri atas loket pelayanan administrasi perkara, pelayanan informasi, pelayanan pengaduan, pelayanan gugatan mandiri, pelayanan pos bantuan hukum, pelayanan kelompok rentan, pelayanan bank, dan pelayanan pos.
3. Dalam hal terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan/atau ruang pelayanan di pengadilan, layanan PTSP dapat digabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan dapat menyediakan layanan PTSP *online*.
5. Petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP melakukan identifikasi apakah pihak berperkara termasuk kelompok rentan (orang lanjut usia, anak-anak, orang miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas).⁷⁶⁵
6. Dalam hal pihak berperkara merupakan kelompok rentan, petugas pelayanan administrasi perkara memberikan pelayanan berupa akomodasi yang layak sesuai ketentuan.²

⁷⁶⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

⁷⁶⁵ PERMA Nomor 2 Tahun 2025.

7. Dalam hal pihak berperkara merupakan penyandang disabilitas, pelayanan administrasi dan persidangan perkara di pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung mengenai pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di pengadilan.²
8. Dalam hal terdapat kewajiban para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan hasil putusan/penetapan pengadilan dalam perkara permohonan/gugatan kepada instansi terkait maka kewajiban tersebut harus dipertimbangkan oleh majelis hakim/hakim dalam putusan/penetapan dan dicantumkan dalam amar putusan/penetapan.⁷⁶⁶
9. Dalam hal terdapat kewajiban pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan pengadilan dalam perkara permohonan/gugatan kepada instansi terkait maka kewajiban tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim/hakim dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan/penetapan.³

B. Administrasi Perkara Perdata

1. Tata Laksana Perkara

a. Penerimaan Perkara

1) Penerimaan Perkara Tingkat Pertama⁷⁶⁷

- a) Pihak berperkara mendaftarkan perkara gugatan, permohonan, *verzet*, permohonan eksekusi, dan perlawanan baik perlawanan pihak (*partij verzet*) maupun perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
- b) Pihak berperkara mendaftarkan perkara ke pengadilan dengan mengunggah dokumen ke dalam SIP, berupa:
 - (1) surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang berwenang;

⁷⁶⁶ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Angka 3 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2007.

⁷⁶⁷ PERMA 1 Tahun 2019 yang dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- (2) dalam hal pihak berperkara belum memiliki surat gugatan/permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1), petugas pelayanan administrasi perkara mengarahkan pihak berperkara untuk membuat surat gugatan/permohonan secara mandiri menggunakan sarana yang disediakan oleh pengadilan dan/atau melalui pos bantuan hukum di pengadilan;
 - (3) surat kuasa khusus, dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain;
 - (4) dokumen bukti yang sudah bermeterai dan dinazegelen; dan
 - (5) dalam hal surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada angka (4) yang dibuat di luar negeri, harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.⁷⁶⁸
- c) Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara secara elektronik setelah mendapat verifikasi dari pengadilan.
 - d) Petugas pelayanan administrasi perkara melakukan pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap.
 - e) Petugas pelayanan administrasi perkara memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
 - f) Nomor urut perkara yang didaftarkan harus sesuai dengan nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara.
 - g) Kepaniteraan terkait mengunduh dokumen

⁷⁶⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022.

yang tersedia di dalam aplikasi *e-court* untuk keperluan proses berikutnya.

- h) Petugas pelayanan administrasi perkara memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
- i) Dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan di luar jam yang ditentukan sebagaimana tercantum pada huruf h), pendaftaran perkara akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- j) Dalam hal pihak berperkara salah memilih pengadilan dan/atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilanjutkan pendaftaran secara elektronik maka uang panjar biaya perkara dikembalikan kepada pihak berperkara secara elektronik dan biaya pengembalian dibebankan kepada pihak penggugat/pemohon.
- k) Dalam hal penggugat/pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara, penggugat/pemohon mengunggah surat permohonan pembebasan biaya perkara dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi pada saat pendaftaran perkara.⁷⁶⁹
- l) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf k) memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara.
- m) Petugas pelayanan administrasi perkara mengunggah penetapan sebagaimana dimaksud huruf l) ke dalam SIP, selanjutnya perkara diregister sebagai perkara prodeo Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau prodeo murni.⁷⁷⁰
- n) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

⁷⁶⁹ Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

⁷⁷⁰ Pasal 238 ayat (3) HIR dan Pasal 274 ayat (3) RBg.

pada huruf k) tidak memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan penolakan pembebasan biaya perkara.

- o) Petugas pelayanan administrasi perkara mengunggah penetapan sebagaimana dimaksud huruf n) ke dalam SIP dan proses pendaftaran perkara tidak dapat dilanjutkan.
- p) Perlawanan atas putusan verstek (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dengan menggunakan kode (Pdt.Plw) dan pelawan membayar biaya perkara secara elektronik untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak.
- q) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru dengan menggunakan kode (Pdt.Bth).
- r) Gugatan perbaikan dan/atau penambahan amar putusan atau permohonan perbaikan penetapan didaftarkan sebagai perkara baru.
- s) Komponen panjar biaya perkara terdiri atas:⁷⁷¹
 - (1) biaya pendaftaran;
 - (2) PNBP surat kuasa dan panggilan penggugat/pemohon atau tergugat/termohon;
 - (3) alat tulis kantor;
 - (4) biaya penggandaan termasuk untuk penggandaan surat gugatan/permohonan untuk para tergugat/termohon dalam hal perkara didaftarkan secara elektronik;
 - (5) Biaya panggilan terdiri atas:
 - (a) panggilan penggugat nihil dalam hal perkara didaftarkan secara elektronik;
 - (b) panggilan penggugat x 4 (mediasi x 2 dan panggilan sidang x 2) dalam hal perkara didaftarkan secara langsung;

⁷⁷¹ PERMA 1 Tahun 2019 yang dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Angka III Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- (c) panggilan tergugat x 5 (mediasi x 2 dan panggilan sidang x 3);
- (d) khusus untuk perkara cerai talak panggilan tergugat x 6; dan
- (e) untuk perkara yang lain menyesuaikan jumlah pihak;
- (6) meterai; dan
- (7) redaksi.
- t) Ketua pengadilan tingkat pertama menetapkan surat keputusan mengenai panjar biaya perkara dengan berpedoman pada ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan ketentuan lain yang terkait.
- u) Surat keputusan ketua pengadilan tingkat pertama mengenai panjar biaya perkara harus dipasang pada papan pengumuman pengadilan dan diumumkan melalui website pengadilan.
- v) Dalam hal pihak berperkara mendaftarkan perkara secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pihak berperkara menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf b) disertai dengan:
 - (a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan.
 - (b) Bagi kuasa insidentil, harus menyertakan surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah/gampong/nagari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi ASN dan Anggota TNI/Polri.
 - (c) Surat keterangan/izin untuk melakukan perceraian bagi ASN atau

anggota TNI/Polri.⁷⁷²

- (d) Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk permohonan eksekusi.
- (2) Surat gugatan/permohonan dibuat rangkap sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
- (3) Petugas pelayanan administrasi perkara menerima dan memeriksa kelengkapan berkas gugatan, permohonan, *verzet*, permohonan eksekusi, perlawanan pihak (*partij verzet*), dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*).
- (4) Petugas pelayanan administrasi perkara menaksir dan mencetak instrumen panjar biaya perkara melalui SIP dengan berpedoman pada surat keputusan ketua pengadilan tingkat pertama mengenai panjar biaya perkara dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) jumlah pihak yang berperkara; dan
 - (b) jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
- (5) Pihak berperkara membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam instrumen panjar biaya perkara ke nomor rekening pengadilan yang ditetapkan (RPL).
- (6) Pengadilan dapat menyediakan layanan pembayaran panjar biaya perkara secara digital (QRIS, dompet digital, dan sejenisnya).
- (7) Petugas pelayanan administrasi perkara melakukan pendaftaran perkara setelah

⁷⁷² Angka 4 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 05 Tahun 2014.

pemberkasan lengkap.

- (8) Nomor urut perkara yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka (7) harus sesuai dengan nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara.
- (9) Petugas pelayanan administrasi perkara menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui SIP sebanyak 3 (tiga) rangkap (lembar I untuk penggugat/pemohon, lembar II untuk bendahara biaya perkara, dan lembar III untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara).
- (10) Petugas pelayanan administrasi perkara dan penggugat/pemohon menandatangani SKUM yang kemudian diberi cap tanda lunas dan menyerahkan SKUM lembar I kepada penggugat/pemohon.
- (11) Petugas pelayanan administrasi perkara mengisi data para pihak secara lengkap pada SIPP.
- (12) Petugas pelayanan administrasi perkara memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut ke dalam map berkas perkara.
- (13) Petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda terkait untuk diserahkan kepada panitera, selanjutnya panitera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada ketua pengadilan.
- (14) Ketua pengadilan menerima berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka (13).
- (15) Rangkaian proses penerimaan perkara mulai dari angka (7) sampai dengan angka (14) dilakukan pada hari yang sama.
- (16) Dalam hal para pihak tidak mampu

membayar biaya perkara maka:⁷⁷³

- (a) Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara dengan pembebasan biaya kepada ketua pengadilan tingkat pertama melalui petugas pelayanan administrasi perkara.
- (b) Permohonan berperkara dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/kepala desa atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- (c) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dalam bentuk fotokopi, petugas pelayanan administrasi perkara mencocokkan dengan dokumen aslinya, selanjutnya petugas pelayanan administrasi perkara membubuhkan paraf disertai nama lengkap petugas, serta tanggal pada lembar fotokopi dokumen tersebut.

⁷⁷³ Pasal 238 ayat (3) HIR, Pasal 274 ayat (3) RBg., dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

- (d) Dalam hal pihak berperkara terdaftar sebagai penduduk miskin pada basis data terpadu pemerintah yang terintegrasi dengan SIP maka pihak tidak perlu melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b).
- (e) Petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan berkas permohonan pembebasan biaya perkara kepada ketua pengadilan tingkat pertama melalui panitera.
- (f) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara.
- (g) Petugas pelayanan administrasi perkara meregister perkara tersebut sebagai perkara prodeo DIPA atau prodeo murni.
- (h) Petugas pelayanan administrasi perkara mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh petugas pelayanan administrasi perkara serta penggugat/pemohon.
- (i) Petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan surat gugatan/ permohonan dan SKUM nihil yang telah diberi nomor perkara kepada penggugat/pemohon.
- (j) Dalam hal biaya perkara dari DIPA habis sebelum perkara putus maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan putusan sela dari majelis hakim/hakim.
- (k) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak

memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan penolakan pembebasan biaya perkara.

- (l) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, perkara diproses sebagaimana proses beperkara dengan membayar panjar biaya perkara.
- (m) Dalam hal biaya beperkara yang dibiayai DIPA telah habis, ketua pengadilan dapat menetapkan perkara beracara secara prodeo murni, dengan terlebih dahulu meneliti dengan saksama persyaratan dan proses sebagaimana pengajuan permohonan bercara dengan biaya DIPA.
- (n) Putusan yang dihasilkan melalui proses beracara secara prodeo murni tidak perlu diberi pembubuhan meterai.

2) Penerimaan Perkara Banding⁷⁷⁴

a) Administrasi di Tingkat Pertama

- (1) Pihak berperkara mendaftarkan upaya hukum banding secara elektronik melalui SIP.
- (2) Pemohon yang dapat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, apabila:
 - (a) sejak awal beracara secara elektronik; dan
 - (b) telah mendapatkan salinan putusan secara elektronik dari SIP.
- (3) Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender bagi pihak yang mengikuti

⁷⁷⁴ Pasal 14 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Angka IV Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

persidangan secara elektronik, sedangkan bagi pihak yang tidak menyetujui 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan putusan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat.

- (4) Pemohon banding membayar biaya perkara secara elektronik berdasarkan e-SKUM.
- (5) Panitera pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta permohonan banding.
- (6) Dalam hal permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum banding diajukan pada hari terakhir tenggat waktu upaya hukum, diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (6) diproses pada hari kerja berikutnya dan tanggal akta permohonan banding tersebut menggunakan tanggal pembayaran.
- (8) Petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding dalam SIP.
- (9) Juru sita/juru sita pengganti memberitahukan permohonan banding kepada termohon secara elektronik.
- (10) Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah pernyataan banding.
- (11) Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, juru sita/juru sita pengganti menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada terbanding secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.

- (12) Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, juru sita/juru sita pengganti menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.
- (13) Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah pemberitahuan memori banding.
- (14) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.
- (15) Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding secara elektronik selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.
- (16) Dalam kurun waktu tersebut para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.
- (17) Seluruh pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik.
- (18) Berkas perkara banding dikirim secara elektronik oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.
- (19) Dalam hal terdapat terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara

elektronik, pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali terbanding yang sejak awal menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.

- (20) Apabila terbanding sebagaimana dimaksud pada angka (19) berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memutus perkaranya, pemberitahuan disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat.
- (21) Terbanding sebagaimana dimaksud pada angka (19) melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court*.
- (22) Dalam hal pemohon banding sejak awal tidak mengikuti/tidak menyetujui persidangan secara elektronik maka:
 - (a) permohonan banding diajukan langsung ke pengadilan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka (3);
 - (b) pembayaran panjar biaya perkara banding sesuai dengan SKUM/ e-SKUM yang diperoleh melalui petugas pelayanan administrasi perkara;
 - (c) panitera menerbitkan akta banding yang ditandatangani oleh panitera dan pembanding;
 - (d) petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding dan mengunggah akta banding tersebut ke dalam SIP;
 - (e) dalam hal pembanding mengajukan

memori banding, memori banding diserahkan melalui petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP dengan tanda terima, selanjutnya memori banding diunggah ke dalam SIP;

- (f) pemberitahuan upaya hukum banding dan penyerahan memori banding kepada terbanding dilakukan secara elektronik;
 - (g) kontra memori banding diajukan secara elektronik, selanjutnya juru sita/juru sita pengganti mencetak kontra memori banding tersebut dan menyampaikan kepada pembanding melalui pos-el atau surat tercatat;
 - (h) pemberitahuan kontra memori banding dan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat;
 - (i) pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court*; dan
 - (j) tenggang waktu pengajuan memori banding, kontra memori banding, pemeriksaan berkas perkara, dan pengiriman berkas perkara dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada angka (13) sampai angka (18).
- (23) Dalam hal pihak berperkara mendaftarkan perkara banding secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan berlaku ketentuan sebagaimana angka (22) huruf (a) sampai huruf (j), kecuali:
- (a) pemberitahuan akta banding kepada

terbanding, memori banding kepada terbanding, kontra memori banding kepada pembanding dilakukan secara langsung oleh juru sita/juru sita pengganti;

- (b) penyampaian kontra memori banding oleh terbanding diserahkan langsung melalui petugas pelayanan administrasi perkara;
- (c) pemeriksaan berkas banding (*inzage*) dilakukan secara langsung melalui petugas pelayanan administrasi perkara; dan
- (d) komponen panjar biaya perkara banding meliputi:
 - i. biaya pendaftaran;
 - ii. biaya banding yang dikirimkan ke pengadilan tingkat banding;
 - iii. biaya pengiriman biaya banding melalui bank;
 - iv. biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan;
 - v. biaya pengiriman berkas perkara banding;
 - vi. biaya jalan petugas pengiriman;
 - vii. biaya pemberitahuan akta banding;
 - viii. biaya pemberitahuan memori banding;
 - ix. biaya pemberitahuan kontra memori banding;
 - x. biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) bagi pembanding;
 - xi. biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) bagi terbanding;
 - xii. biaya pemberitahuan amar

putusan bagi pembanding; dan

- xiii. biaya pemberitahuan amar
putusan bagi terbanding.

(24) Dalam hal permohonan banding diajukan dengan pembebasan biaya perkara, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) Penerimaan Perkara Tingkat Pertama huruf v) angka (16).

(25) Panitera memerintahkan bendahara biaya perkara untuk mengirimkan biaya perkara banding kepada pengadilan tingkat banding melalui bank yang ditunjuk.

(26) Panitera muda gugatan menyusun bundel A dan bundel B secara kronologis sebagai berikut:

(a) Bundel A:

- i. surat gugatan, termasuk perbaikan surat gugatan (jika ada);
- ii. surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
- iii. Penetapan Majelis Hakim/Hakim (PMH).
- iv. penunjukan panitera sidang;
- v. penunjukan juru sita/juru sita pengganti;
- vi. Penetapan Hari Sidang (PHS);
- vii. *relaas-relaas* panggilan/
e-summon;
- viii. penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);
- ix. *court calendar*;
- x. Berita Acara Sidang (BAS) (dalam satu kesatuan);
- xi. jawaban;
- xii. replik (jika ada);
- xiii. duplik (jika ada);

- xiv. permohonan intervensi (jika ada);
- xv. putusan sela (jika ada);
- xvi. penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
- xvii. surat bukti penggugat (jika ada);
- xviii. surat bukti tergugat (jika ada);
- xix. surat bukti *intervenient* (jika ada);
- xx. berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
- xxi. simpulan penggugat (jika ada);
- xxii. simpulan tergugat (jika ada);
- xxiii. simpulan *intervenient* (jika ada);
- xxiv. penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada); dan
- xxv. surat lainnya (jika ada).

(b) Bundel B:

- i. salinan putusan;
- ii. surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
- iii. akta banding;
- iv. pemberitahuan/*e-summon* banding;
- v. memori banding (jika ada);
- vi. pemberitahuan/*e-summon* memori banding (jika ada);
- vii. kontra memori banding (jika ada);
- viii. pemberitahuan/*e-summon* kontra memori banding (jika ada);
- ix. pemberitahuan/*e-summon inzage*;
- x. bukti *e-payment* biaya banding (jika ada); dan
- xi. surat lainnya (jika ada).

(27) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, panitera melalui panitera muda gugatan

mengirim berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B ke pengadilan tingkat banding.

(28) Apabila masing-masing pihak mengajukan upaya hukum banding maka:

- (a) penyebutan pihak-pihak adalah pembeding I/terbanding II melawan terbanding I/pembeding II;
- (b) pembeding I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding (membayar lebih dahulu);
- (c) biaya perkara banding yang dikirim ke pengadilan tingkat banding hanya dipungut dari pembeding I;
- (d) pembeding II hanya dibebani biaya:
 - i. fotokopi penggandaan berkas;
 - ii. pemberitahuan akta banding;
 - iii. pemberitahuan memori banding;
 - iv. pemberitahuan kontra memori banding; dan
 - v. PNPB pemberitahuan akta banding, memori banding dan kontra memori banding.
- (e) berkas banding terdiri atas 1 (satu) bundel A dan 2 (dua) bundel B; dan
- (f) panitera pengadilan tingkat pertama segera melaporkan secara tertulis ke pengadilan tingkat banding tentang adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di pengadilan tingkat banding dijadikan satu.

(29) Pencabutan permohonan banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁷⁵

⁷⁷⁵ PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- (a) pembanding mengajukan permohonan pencabutan kepada ketua pengadilan tingkat pertama;
- (b) apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak prinsipal;
- (c) panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani panitera dan pembanding;
- (d) dalam hal permohonan banding telah diberitahukan kepada terbanding maka akta pencabutan banding sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diberitahukan kepada terbanding;
- (e) dalam hal permohonan banding telah dikirim ke pengadilan tingkat banding, pencabutan permohonan banding disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak terbanding harus segera dikirim oleh panitera pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding disertai surat pengantar yang ditandatangani ketua atau panitera pengadilan tingkat pertama;
- (f) berkas perkara banding yang belum dikirim setelah adanya pencabutan, tidak perlu dikirim ke pengadilan tingkat banding; dan
- (g) dalam kasus perceraian, jika terjadi perdamaian antara suami dan istri, permohonan banding bukan dicabut, akan tetapi berkas perkara banding tersebut tetap dikirim ke pengadilan tingkat banding dengan melampirkan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera pengadilan tingkat pertama, suami

dan istri.

(30) Pengadilan tingkat banding mengirimkan salinan putusan disertai dokumen lunak (*softcopy*) beserta bundel A ke pengadilan tingkat pertama paling lambat 2 (dua) hari kerja.

(31) Pengadilan tingkat pertama memberitahukan amar putusan kepada para pihak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima salinan putusan.

b) Administrasi di Tingkat Banding⁷⁷⁶

(1) Petugas pelayanan administrasi perkara menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas perkara banding dari pengadilan tingkat pertama.

(2) Dalam hal berkas perkara banding sebagaimana dimaksud pada angka (1) sudah lengkap maka petugas pelayanan administrasi perkara mendaftarkan perkara tersebut melalui SIP pada hari yang sama saat berkas tersebut diterima.

(3) Dalam hal berkas perkara banding dinyatakan belum valid dan/atau belum lengkap, petugas pelayanan administrasi perkara meminta perbaikan dokumen yang belum valid dan/atau penambahan berkas yang belum lengkap secara elektronik.

(4) Petugas pelayanan administrasi perkara meregister perkara setelah berkas dinyatakan valid dan lengkap.

(5) Dalam hal perkara banding diajukan secara langsung oleh pengadilan tingkat pertama maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (4) dilaksanakan secara langsung oleh pengadilan tingkat banding.

⁷⁷⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

3) Penerimaan Perkara Kasasi⁷⁷⁷

- a) Pengadilan pengaju memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
- b) Permohonan kasasi yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a) diproses pada hari kerja berikutnya.
- c) Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum kasasi yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- d) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) diproses pada hari kerja berikutnya.
- e) Tanggal akta permohonan kasasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) menggunakan tanggal pembayaran.
- f) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran biaya upaya hukum kasasi, kepaniteraan pengadilan pengaju:
 - (1) menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik; dan
 - (2) mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP.
- g) Panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diterima.
- h) Pemohon mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah permohonan kasasi diterima.
- i) Kepaniteraan pengadilan menyampaikan

⁷⁷⁷ PERMA Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023.

pemberitahuan memori kasasi kepada termohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima pengadilan.

- j) Dalam hal pemohon tidak mengajukan memori kasasi, panitera menerangkan secara elektronik bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan pengaju.
- k) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf j) diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
- l) Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan memori kasasi diterima.
- m) Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, kepaniteraan pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
- n) *Inzage* dalam upaya hukum kasasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pemberitahuan pelaksanaan *inzage* dikirimkan kepada para pihak secara elektronik;
 - (2) para pihak diberi kesempatan mempelajari berkas perkara melalui SIP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima;
 - (3) para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap; dan
 - (4) pengadilan menindaklanjuti tanggapan para pihak.

- o) Dalam hal terdapat termohon yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP:
 - (1) pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat; atau
 - (2) termohon menyatakan persetujuannya secara tertulis dengan mencantumkan alamat elektronik yang bersangkutan dan disampaikan ke pengadilan, baik secara langsung maupun secara elektronik, diberitahukan secara elektronik.
- p) Kepaniteraan mencetak memori kasasi dan menyampaikannya kepada termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi termohon yang telah menyatakan persetujuannya.
- q) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) angka (1) menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori kasasi melalui PTSP, kemudian petugas kepaniteraan terkait mengunggah kontra memori tersebut ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
- r) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) angka (2) menyerahkan kontra memori kasasi secara elektronik dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
- s) *Inzage* bagi termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) dilakukan secara elektronik pada meja *e-court*.
- t) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.
- u) Panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan berkas perkara

dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.

- v) Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah tenggat waktu *inzage* berakhir, dan kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.
- w) Dalam hal pihak berperkara mendaftarkan perkara secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) permohonan kasasi diajukan dan diproses sesuai dengan jam pelayanan PTSP;
 - (2) dalam hal permohonan kasasi diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara, pengadilan menerbitkan SKUM paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat;
 - (3) pembayaran panjar biaya permohonan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - (4) akta pernyataan kasasi menggunakan tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran;
 - (5) pemohon membayar panjar biaya permohonan upaya hukum kasasi sesuai dengan SKUM;
 - (6) panitera membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya akta tersebut diunggah ke dalam SIP;
 - (7) memori kasasi diserahkan melalui PTSP

dengan tanda terima, selanjutnya memori kasasi diunggah oleh kepaniteraan ke dalam SIP;

- (8) pemberitahuan upaya hukum kasasi dan penyerahan memori kasasi kepada termohon dilakukan secara elektronik;
- (9) kontra memori kasasi diajukan melalui SIP, selanjutnya kepaniteraan mengunduh kontra memori kasasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemohon melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi pemohon yang telah menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik;
- (10) *inzage* dalam upaya hukum kasasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pemberitahuan *inzage* disampaikan kepada pemohon dan/atau termohon melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi para pihak yang telah menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik; dan
 - (b) pemohon dan/atau termohon melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court*;
- (11) dalam hal termohon atau beberapa termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali termohon yang menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik;
- (12) kontra memori kasasi dari termohon sebagaimana dimaksud pada angka (11)

diserahkan melalui PTSP, selanjutnya kepaniteraan membuat tanda terima dan mengunggah kontra memori kasasi tersebut ke dalam SIP; dan

(13) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f) sampai huruf v) pada bagian pengajuan upaya hukum kasasi secara elektronik juga diberlakukan dalam pengajuan upaya hukum kasasi secara langsung.

x) Susunan berkas perkara upaya hukum kasasi (bundel A dan bundel B).

(1) Bundel A:

(a) surat gugatan:

- i. surat gugatan/permohonan; dan
- ii. perbaikan surat gugatan (jika ada);

(b) surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);

(c) Penetapan Majelis Hakim/Hakim (PMH);

(d) penunjukan panitera sidang;

(e) penunjukan juru sita/juru sita pengganti;

(f) Penetapan Hari Sidang (PHS);

(g) *relaas-relaas* panggilan/*e-summon*;

(h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);

(i) *court calendar*;

(j) Berita Acara Sidang (BAS) (dalam satu kesatuan);

(k) jawaban;

(l) replik (jika ada);

(m) duplik (jika ada);

(n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);

(o) putusan sela (jika ada);

(p) penetapan sita dan berita acara sita

(jika ada);

(q) surat bukti penggugat (jika ada);

(r) surat bukti tergugat (jika ada);

(s) surat bukti *intervenient* (jika ada);

(t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);

(u) simpulan penggugat (jika ada);

(v) simpulan tergugat (jika ada);

(w) simpulan *intervenient* (jika ada);

(x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada); dan

(y) surat lainnya (jika ada).

(2) Bundel B:

(a) salinan putusan;

(b) surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);

(c) pemberitahuan putusan banding;

(d) akta permohonan kasasi;

(e) pemberitahuan kasasi;

(f) memori kasasi;

(g) tanda terima memori kasasi;

(h) *screenshot* tanggal unggah dan verifikasi memori kasasi pada aplikasi *e-court*;

(i) pemberitahuan memori kasasi;

(j) kontra memori kasasi (jika ada);

(k) tanda terima kontra memori kasasi (jika ada), surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi (jika tidak ada kontra memori kasasi);

(l) pemberitahuan kontra memori kasasi (jika ada);

(m) pemberitahuan *inzage* (jika ada);

(n) bukti *e-payment* biaya kasasi; dan

(o) surat lainnya (jika ada).

y) Pengadilan pengaju harus memastikan berkas yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.

- z) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.
- aa) Pencabutan permohonan kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum kasasi melalui SIP sebelum perkara diputus;
 - (2) dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pencabutan permohonan upaya hukum diajukan secara langsung ke pengadilan pengaju;
 - (3) permohonan upaya hukum kasasi yang telah dicabut tidak dapat diajukan lagi;
 - (4) dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan panitera pengadilan pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik;
 - (5) berdasarkan akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4), ketua pengadilan pengaju menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik;
 - (6) dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik;
 - (7) dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera

Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung;

- (8) ketua pengadilan pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (7) menerbitkan penetapan secara elektronik;
 - (9) dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik;
 - (10) penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (5), angka (8), dan angka (9) disampaikan kepada para pihak melalui SIP atau melalui surat tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP/tidak memiliki domisili elektronik;
 - (11) dalam hal permohonan kasasi dicabut sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung maka biaya proses yang seharusnya dikirim ke Mahkamah Agung dikembalikan secara elektronik kepada pemohon;
 - (12) dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka (11) memerlukan biaya, biaya tersebut ditanggung oleh pemohon; dan
 - (13) biaya perkara kasasi yang permohonannya dicabut setelah perkara diregistrasi, tidak dapat dikembalikan kepada pemohon.
- 4) Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali⁷⁷⁸
- a) Pengadilan pengaju memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
 - b) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan

⁷⁷⁸ PERMA Nomor 6 Tahun 2022; Keputusan KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023.

- di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a) diproses pada hari kerja berikutnya.
- c) Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - d) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) diproses pada hari kerja berikutnya.
 - e) Tanggal akta permohonan peninjauan kembali terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) menggunakan tanggal pembayaran.
 - f) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran biaya upaya hukum peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan pengaju:
 - (1) menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali secara elektronik; dan
 - (2) mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register perkara pada SIP.
 - g) Panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan diterima.
 - h) Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru (novum), pemohon menyertakan dokumen elektronik bukti baru (novum) pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali.
 - i) Sidang pengambilan sumpah penemuan novum sebagaimana dimaksud pada huruf h) dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali

yang dipimpin oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti yang ditunjuk.

- j) Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan kebohongan/tipu muslihat, pemohon menyertakan dokumen elektronik putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kebohongan/tipu muslihat, pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali.
- k) Sidang pengambilan sumpah dengan alasan kebohongan/tipu muslihat sebagaimana dimaksud pada huruf j) dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dipimpin oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti yang ditunjuk.
- l) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru (novum) dan alasan kebohongan/tipu muslihat maka pelaksanaan sidang pengambilan sumpah dilakukan sekaligus pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dipimpin oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti yang ditunjuk.⁷⁷⁹
- m) Dokumen novum sebagaimana dimaksud pada huruf h) dan/atau putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf j) dicocokkan dengan aslinya di hadapan persidangan.
- n) Sidang pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf l) dapat dilakukan secara jarak jauh dengan mengikuti ketentuan sidang

⁷⁷⁹ Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 835/PAN/HK2/II/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

jarak jauh dalam perkara perdata agama.⁷⁸⁰

- o) Berita acara sidang pengambilan sumpah penemuan novum memuat hari dan tanggal ditemukan dan hasil pencocokan novum tersebut dengan aslinya dan berita acara sidang tersebut ditandatangani oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan panitera/panitera pengganti yang ditunjuk. Selanjutnya berita acara tersebut diunggah oleh panitera/panitera pengganti ke dalam SIP.
- p) Lafaz sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf l) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) lafaz sumpah oleh orang yang menemukan novum berbunyi:
“*Wallahi*, demi Allah (disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing), saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa pada hari, tanggal, bulan, tahun di dan belum pernah diajukan di persidangan.”; dan
 - (2) lafaz sumpah oleh pemohon peninjauan kembali dalam hal novum ditemukan oleh pihak lain:
“*Wallahi*, demi Allah (disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing), saya bersumpah bahwa (nama yang menemukan novum) telah menemukan surat bukti berupa pada hari, tanggal, bulan, tahun di dan belum pernah diajukan di persidangan.”
- q) Termohon dapat mengajukan kontra memori peninjauan kembali paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali.

⁷⁸⁰ PERMA Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023.

- r) Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan.
- s) *Inzage* dalam upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pemberitahuan pelaksanaan *inzage* dikirimkan kepada para pihak secara elektronik;
 - (2) para pihak diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara melalui SIP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima;
 - (3) para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap; dan
 - (4) pengadilan menindaklanjuti tanggapan para pihak.
- t) Dalam hal terdapat termohon yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP:
 - (1) pemberitahuan permohonan peninjauan kembali beserta penyerahan memori peninjauan kembali dan pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat; dan
 - (2) termohon yang menyatakan persetujuannya secara tertulis dengan mencantumkan alamat elektronik yang bersangkutan dan disampaikan ke pengadilan, baik secara langsung maupun secara elektronik, diberitahukan secara elektronik.

- u) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) angka (1) menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori peninjauan kembali melalui PTSP, kemudian petugas kepaniteraan terkait memindai kontra memori tersebut dan mengunggahnya ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
- v) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) angka (2) menyerahkan kontra memori peninjauan kembali secara elektronik dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
- w) Pemeriksaan berkas perkara bagi pihak termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) dilakukan secara elektronik pada meja *e-court*.
- x) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.
- y) Dalam hal bundel A sebagaimana dimaksud pada huruf x) berbentuk dokumen cetak, kepaniteraan pengadilan pengaju melakukan digitalisasi dokumen tersebut dan mengunggah ke dalam SIP.
- z) Panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dan kejelasan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik.
- aa) Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah tenggat waktu *inzage* berakhir.
- bb) Kontra memori peninjauan kembali tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.
- cc) Dalam hal pihak beperkara mendaftarkan

perkara secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) permohonan peninjauan kembali diajukan dan diproses sesuai dengan jam pelayanan PTSP;
- (2) dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara, pengadilan menerbitkan SKUM paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat;
- (3) pembayaran dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- (4) pemohon membayar biaya upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan SKUM;
- (5) tanggal akta permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) menggunakan tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran;
- (6) panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya akta permohonan peninjauan kembali diunggah ke dalam SIP;
- (7) pemberitahuan permohonan peninjauan kembali, pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali, serta pemberitahuan *inzage* terhadap termohon yang terdaftar sebagai pengguna SIP, dilakukan secara elektronik melalui SIP;
- (8) dalam hal termohon atau beberapa termohon tidak terdaftar sebagai pengguna

SIP, pemberitahuan permohonan peninjauan kembali, pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali bagi termohon yang menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik;

(9) *inzage* dalam upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) pemohon dan/atau termohon sebagaimana dimaksud pada angka (8) melakukan *inzage* secara elektronik pada meja *e-court*; dan
- (b) termohon sebagaimana dimaksud pada angka (7) melakukan *inzage* secara elektronik pada SIP; dan

(10) ketentuan pada huruf f) sampai huruf s) diberlakukan dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali secara langsung.

dd) Susunan berkas perkara upaya hukum peninjauan kembali (bundel A dan bundel B):

(1) Bundel A:

- (a) surat gugatan:
 - i. surat gugatan/permohonan; dan
 - ii. perbaikan surat gugatan (jika ada);
- (b) surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
- (c) Penetapan Majelis Hakim/Hakim (PMH);
- (d) penunjukan panitera sidang;
- (e) penunjukan juru sita/juru sita pengganti;
- (f) Penetapan Hari Sidang (PHS);
- (g) relaas-relaas panggilan/*e-summon*;

- (h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);
- (i) *court calendar*;
- (j) berita acara sidang (dalam satu kesatuan);
- (k) jawaban;
- (l) replik (jika ada);
- (m) duplik (jika ada);
- (n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);
- (o) putusan sela (jika ada);
- (p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
- (q) surat bukti penggugat (jika ada);
- (r) surat bukti tergugat (jika ada);
- (s) surat bukti *intervenient* (jika ada);
- (t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
- (u) simpulan penggugat (jika ada);
- (v) simpulan tergugat (jika ada);
- (w) simpulan *intervenient* (jika ada);
- (x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada); dan
- (y) surat lainnya (jika ada).

(2) Bundel B:

- (a) salinan putusan;
- (b) surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
- (c) pemberitahuan putusan kasasi;
- (d) akta permohonan peninjauan kembali;
- (e) memori peninjauan kembali;
- (f) tanda terima memori peninjauan kembali;
- (g) *screenshot* tanggal unggah dan verifikasi memori peninjauan kembali pada aplikasi *e-court*;

- (h) pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali;
 - (i) kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
 - (j) tanda terima kontra memori peninjauan kembali (jika ada), surat keterangan tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali (jika tidak diajukan kontra memori peninjauan kembali);
 - (k) pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
 - (l) pemberitahuan *inzage*;
 - (m) bukti *e-payment* biaya pemberitahuan peninjauan kembali; dan
 - (n) surat lainnya (jika ada).
- ee) Pengadilan pengaju harus memastikan berkas yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.
- ff) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.
- gg) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- (1) pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum peninjauan kembali melalui SIP sebelum perkara diputus oleh majelis hakim;
 - (2) dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan secara langsung ke pengadilan pengaju;
 - (3) permohonan peninjauan kembali yang telah dicabut tidak dapat diajukan lagi;
 - (4) dalam hal permohonan pencabutan upaya

hukum peninjauan kembali diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan panitera pengadilan pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik;

- (5) berdasarkan akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4), ketua pengadilan pengaju menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik;
- (6) dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum peninjauan kembali diajukan setelah pengiriman berkas perkara, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dikirimkan secara elektronik;
- (7) dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung;
- (8) ketua pengadilan pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (7) menerbitkan penetapan secara elektronik;
- (9) dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim secara elektronik;
- (10) penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (5), angka (8), dan angka (9) disampaikan kepada para pihak melalui SIP atau melalui surat tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP/tidak memiliki domisili elektronik;
- (11) dalam hal permohonan peninjauan kembali dicabut sebelum berkas perkara

dikirim, biaya peninjauan kembali dikembalikan kepada pemohon secara elektronik; dan

(12) dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka (11) memerlukan biaya, biaya tersebut ditanggung oleh pemohon.

b. Pendistribusian Perkara

- 1) Ketua pengadilan membuat PMH paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah perkara didaftar dengan bantuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) melalui SIPP.
- 2) Dalam hal ketua pengadilan menetapkan majelis hakim selain yang ditunjuk dengan bantuan AI, harus dengan menyertakan alasan.
- 3) Dalam hal fitur PMH dengan bantuan AI sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum dapat digunakan, PMH dilakukan secara langsung oleh ketua pengadilan melalui SIP.
- 4) Panitera menunjuk panitera sidang dan juru sita/ juru sita pengganti pada hari yang sama dengan PMH.
- 5) Ketua majelis hakim menetapkan hari sidang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PMH.
- 6) Dalam hal perkara didaftarkan secara langsung ke pengadilan maka petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan berkas perkara kepada:
 - a) ketua pengadilan untuk membuat PMH;
 - b) panitera pengadilan untuk membuat penunjukan panitera sidang dan juru sita/ juru sita pengganti; dan
 - c) ketua majelis hakim untuk membuat PHS.

c. Kewajiban Hakim dan Panitera Sidang untuk Mengundurkan Diri

- 1) Ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau

hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang.⁷⁸¹

- 2) Ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan para pihak atau penasihat hukumnya.¹⁸
- 3) Ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang wajib mengundurkan diri, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan para pihak atau penasihat hukumnya untuk mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 4) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan majelis hakim yang lain.

d. Persidangan

1) Persiapan Persidangan

a) Penetapan Hari Sidang

- (1) Ketua majelis membuat PHS melalui SIPP.
- (2) Ketua majelis melalui panitera sidang menyerahkan instrumen panggilan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk panggilan sidang.

b) Pemanggilan⁷⁸²

- (1) Panggilan untuk penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Panggilan bagi tergugat/termohon yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Panggilan elektronik tidak dikenai biaya.

⁷⁸¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Keputusan KMA Nomor 59/KMA/SK/XI/2024.

⁷⁸² PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

- (4) Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - (a) juru sita/juru sita pengganti melakukan *login* pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
 - (b) juru sita/juru sita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
 - (c) juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada para melalui aplikasi *e-court*; dan
 - (d) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal sidang.
- (5) Dalam hal tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak hadir, pemanggilan selanjutnya melalui surat tercatat.
- (6) Panggilan tergugat/termohon yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.
- (7) Panggilan melalui surat tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - (a) juru sita/juru sita pengganti mencetak *relaas* panggilan dari aplikasi SIPP;
 - (b) *relaas* panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh juru sita/juru sita pengganti kepada tergugat/termohon melalui surat tercatat untuk sidang pertama dengan melampirkan surat gugatan

- penggugat/permohonan pemohon;
- (c) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dikirim kepada tergugat/termohon paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang berdasarkan lacak kiriman;
 - (d) dalam hal alamat tergugat/termohon tidak ditemukan/tidak diketahui maka panggilan dilakukan melalui panggilan umum;
 - (e) panggilan umum sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk perkara perceraian termasuk pemanggilan melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; dan
 - (f) dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka dilakukan pemanggilan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa/lurah di wilayah domisili terakhir pewaris.⁷⁸³
- (8) Dalam hal perkara didaftarkan secara langsung, juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan para pihak dengan tata cara sebagai berikut:⁷⁸⁴
- (a) juru sita/juru sita pengganti membuat *relaas* panggilan melalui SIPP;
 - (b) juru sita/juru sita pengganti

⁷⁸³ Pasal 390 ayat (2) HIR/Pasal 718 ayat (2) RBg.

⁷⁸⁴ Pasal 388 HIR/Pasal 716 RBg., PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

menyerahkan instrumen panggilan kepada bendahara biaya perkara untuk pencairan biaya sebelum melaksanakan pemanggilan;

(c) juru sita/juru sita pengganti memanggil para pihak, selanjutnya menyerahkan *relaas* panggilan kepada panitera sidang; dan

(d) juru sita/juru sita pengganti memindai dan mengunggah dokumen *relaas* panggilan ke dalam SIPP.

(9) Dalam hal perkara didaftarkan secara langsung, sedangkan pihak berada di luar yurisdiksi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:⁷⁸⁵

(a) bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan:

i. proses pemanggilan/pemberitahuan delegasi dilakukan melalui SIPP;

ii. ketua pengadilan tingkat pertama menerbitkan surat keputusan tentang penunjukan koordinator bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;

iii. koordinator mencatat dalam buku register delegasi panggilan/pemberitahuan ke luar maupun bantuan delegasi dari luar pengadilan tingkat pertama; dan

iv. panitera bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;

v. panitera bertanggung jawab

⁷⁸⁵ Pasal 5 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), SEMA Nomor 6 Tahun 2014; PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- melaporkan kepada ketua pengadilan tingkat pertama secara berkala; dan
 - vi. ketua pengadilan tingkat pertama melaporkan pelaksanaan bantuan delegasi kepada ketua pengadilan tingkat banding secara elektronik;
- (b) pengiriman bantuan delegasi ke luar yurisdiksi:
- i. ketua majelis melalui panitera sidang memerintahkan koordinator delegasi dengan surat perintah untuk mengirimkan permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;
 - ii. koordinator delegasi melakukan proses permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada pengadilan tingkat pertama di luar wilayah hukum;
 - iii. koordinator delegasi mengunggah permohonan delegasi dan bukti pengiriman biaya ke dalam SIPP paling lambat 2 (dua) hari sejak perintah ketua majelis;
 - iv. koordinator mengunduh *relaas* panggilan/pemberitahuan dari SIPP dan menyerahkan kepada ketua majelis melalui panitera sidang; dan
 - v. setelah menerima *relaas* panggilan (asli) dari pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan bantuan, koordinator delegasi menyerahkan *relaas* panggilan/

pemberitahuan delegasi kepada ketua majelis;

(c) penerimaan bantuan delegasi dari luar yurisdiksi:

- i. koordinator delegasi menerima dan mencatat permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalam register delegasi serta menyerahkannya kepada panitera;
- ii. panitera menunjuk juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan panggilan/pemberitahuan dari pengadilan tingkat pertama di luar wilayah hukum paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan bantuan delegasi dicatat dalam buku register delegasi;
- iii. juru sita/juru sita pengganti mengajukan permohonan uang bantuan delegasi berdasarkan surat penunjukan panitera kepada petugas;
- iv. juru sita/juru sita pengganti melaksanakan panggilan/pemberitahuan dan menyerahkan *relaas* kepada koordinator delegasi pada hari yang sama dengan pelaksanaan panggilan/pemberitahuan;
- v. koordinator delegasi mengunggah *relaas* panggilan/pemberitahuan melalui SIPP; dan
- vi. *relaas* panggilan/pemberitahuan yang asli tetap dikirimkan untuk kepentingan minutas;

- (d) permohonan bantuan panggilan/ pemberitahuan yang berdomisili di luar negeri:⁷⁸⁶
 - i. pengadilan tingkat pertama mengajukan permohonan melalui Panitera Mahkamah Agung, dengan ketentuan:
 - i) menggunakan formulir standar yang ditentukan;
 - ii) menyertakan terjemahan dokumen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan negara tujuan;
 - iii) biaya penyampaian/ pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual dari aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Untuk pembuatan rekening virtual tersebut telah disediakan menu “VA Rogatori”; dan
 - iv) bukti pengiriman biaya sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii) dikirimkan bersamaan dengan penyampaian permohonan tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung.
 - ii. Memperhitungkan jangka waktu yang memadai antara

⁷⁸⁶ Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 4 dan Pasal 5 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Nomor 01-04/PK/MA/2/2018.

penyampaian panggilan dengan pelaksanaan persidangan sesuai ketentuan negara tujuan minimal 4 (empat) bulan.

iii. Sah dan patutnya panggilan/pemberitahuan ke luar negeri cukup dibuktikan dengan diterimanya surat tersebut oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan tersebut atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional.

(e) Dalam hal alamat tergugat/termohon tidak ditemukan/tidak diketahui maka panggilan dilakukan melalui panggilan umum.

2) Pelaksanaan Persidangan

- a) Ketua majelis hakim/hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.
- b) Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- c) Pelaksanaan persidangan paling lambat dimulai pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.
- d) Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutup di kantor kelurahan/kepala desa/di tempat objek pemeriksaan.⁷⁸⁷

⁷⁸⁷ Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg., Pasal 211 - 214 Rv, SEMA Nomor 7 Tahun 2001.

- e) Pelaksanaan sidang pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali dalam sidang pemeriksaan perkara perceraian atau perkara yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertutup untuk umum.
- f) Pengucapan putusan/penetapan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- g) Dalam keadaan luar biasa di mana sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua hakim berhalangan maka sidang ditunda pada waktu yang ditentukan kemudian, dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan di papan pengumuman.
- h) Majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian.
- i) Panitera sidang menginput data persidangan pada SIPP.
- j) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.
- k) BAS ditandatangani secara elektronik oleh ketua majelis hakim/hakim dan panitera sidang paling lambat 2 (hari) setelah persidangan dan/atau 1 (satu) hari sebelum sidang selanjutnya.
- l) Panitera sidang menyampaikan instrumen panggilan kepada juru sita/juru sita pengganti atas perintah majelis hakim/hakim.
- m) Ketua pengadilan tingkat pertama membuat PMH baru apabila ada perubahan susunan majelis hakim/hakim melalui SIPP.
- n) Panitera membuat penunjukan panitera sidang atau juru sita/juru sita pengganti baru apabila ada perubahan melalui SIPP.
- o) Majelis hakim/hakim menginput data putusan/penetapan dan amar putusan/penetapan ke dalam SIPP.
- p) Majelis hakim/hakim mengunggah naskah

salinan putusan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) ke dalam SIP pada hari tanggal putus.

- q) Panitera sidang melakukan anonimisasi file putusan untuk dipublikasi ke dalam SIP.

3) Pascapersidangan

- a) Pemberitahuan putusan dalam perkara yang diajukan melalui *e-court* disampaikan melalui akun *e-court* jika pihak-pihak sudah mempunyai akun *e-court*.
- b) Pemberitahuan putusan dalam perkara yang diajukan melalui *e-court* disampaikan melalui surat tercatat jika pihak tergugat tidak mempunyai akun *e-court*.
- c) Ketua majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti melalui panitera sidang untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan.
- d) Juru sita/juru sita pengganti menyampaikan pemberitahuan isi putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal putusan diucapkan.
- e) Juru sita/juru sita pengganti memasukkan tanggal pemberitahuan isi putusan pada SIPP.
- f) Majelis hakim/hakim dibantu panitera sidang meminutasi berkas perkara paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan.
- g) Berkas perkara disusun secara kronologis.
- h) Panitera sidang menginput data tanggal minutasasi ke dalam SIPP di hari yang sama.
- i) Dalam hal berkas perkara berbentuk fisik:
 - (1) panitera sidang menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda gugatan/permohonan pada hari dan tanggal minutasasi dilakukan;
 - (2) panitera muda gugatan/permohonan menyerahkan berkas perkara sebagaimana angka (1) yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada panitera muda hukum untuk disimpan sebagai arsip;

- (3) petugas arsip perkara memindai berkas perkara dan putusan untuk arsip elektronik; dan
 - (4) petugas arsip perkara menjahit dan memberi segel berkas perkara yang telah diminutasi.
- j) Dalam hal perkara cerai talak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) ketua pengadilan menerbitkan PMH untuk pelaksanaan sidang ikrar talak paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui SIPP;
 - (2) ketua majelis hakim/hakim menerbitkan PHS ikrar talak melalui SIPP paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal PMH;
 - (3) ketua majelis hakim/hakim melalui panitera sidang memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan pemanggilan sidang ikrar talak;
 - (4) juru sita/juru sita pengganti mengajukan permohonan biaya panggilan kepada petugas pelayanan administrasi perkara;
 - (5) juru sita/juru sita pengganti melaksanakan panggilan sidang ikrar talak kepada para pihak (prinsipal) secara langsung melalui domisili elektronik atau surat tercatat jika termohon tidak diketahui domisili elektroniknya;
 - (6) juru sita/juru sita pengganti menyerahkan bukti panggilan ikrar talak kepada majelis hakim/hakim melalui panitera sidang paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan panggilan;
 - (7) panitera sidang mencatat jalannya sidang ikrar talak dalam BAS melalui SIPP;
 - (8) ketua majelis hakim/hakim anggota

memasukkan amar penetapan ikrar talak melalui SIPP;

- (9) panitera sidang menyerahkan BAS berikut penetapan ikrar talak dan berkas perkara kepada petugas arsip perkara untuk diarsipkan, sebagaimana ketentuan huruf i) angka (3) dan angka (4);
- (10) untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menunda sidang ikrar talak apabila istri dalam keadaan haid, kecuali bila istri rela dijatuhi talak;
- (11) jika pemohon pada hari sidang ikrar talak yang telah ditetapkan tidak datang sendiri atau tidak mengutus wakilnya setelah dipanggil secara resmi dan patut maka ketua majelis hakim/hakim dalam BAS menyatakan bahwa ikrar talak tidak terlaksana dan pemohon diberi kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan sidang ikrar talak;
- (12) jika pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka (11), datang melapor di kepaniteraan pengadilan maka disampaikan kepada ketua majelis hakim/hakim untuk dibuatkan PHS. Setelah membuat PHS, panitera sidang menyampaikan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil pemohon dan termohon sesuai dengan hari sidang yang telah ditentukan;
- (13) Jika pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang tidak datang sendiri atau tidak mengutus wakilnya setelah dipanggil secara resmi dan patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut. Ketua majelis hakim/

hakim yang ditunjuk membuat penetapan mengenai gugurnya kekuatan hukum atas putusan pemberian izin ikrar talak tersebut;⁷⁸⁸ dan

(14) dalam hal pemohon dan termohon menyatakan damai/rukun kembali setelah hari sidang ikrar talak ditetapkan maka pemohon mengajukan permohonan tidak menggunakan izin ikrar talak yang diberikan dengan melampirkan surat pernyataan perdamaian/rukun kembali yang telah ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya ketua majelis hakim/hakim membuat penetapan yang menyatakan pemohon tidak menggunakan izin ikrar talak dan menyatakan gugur kekuatan hukum putusan tersebut.

e. Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan dan Elektronik Akta Cerai (e-AC)⁷⁸⁹

- 1) Penerbitan salinan putusan/penetapan dilakukan secara elektronik.
- 2) Penerbitan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk perkara *e-court* dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengucapan putusan pada aplikasi *e-court*.
- 3) Penerbitan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk perkara non *e-court* dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal pengucapan putusan.
- 4) Penerbitan akta cerai dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi EAC.
- 5) Penerbitan akta cerai secara elektronik untuk perkara cerai gugat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan

⁷⁸⁸ Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁷⁸⁹ SEMA Nomor 1 Tahun 2024.

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- 6) Putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengucapan putusan atau pemberitahuan putusan diterima.
- 7) Dalam hal pelaksanaan pemberitahuan isi putusan melalui media elektronik (pos-el) maka tanggal pengiriman *relaas* pemberitahuan elektronik tersebut dijadikan dasar penghitungan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan lacak kiriman surat tercatat.
- 8) Petugas mencatatkan data tanggal putusan berkekuatan hukum tetap ke dalam SIP pada hari yang sama sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- 9) Penerbitan akta cerai secara elektronik untuk perkara cerai talak dilakukan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan sidang ikrar talak.
- 10) Dalam hal para pihak membutuhkan akta cerai yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing maka terjemahan tersebut dapat diterbitkan oleh lembaga penerjemah resmi yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Dalam hal ditemukan kekeliruan yang bersifat administratif dan tidak menyangkut substansi putusan dalam salinan putusan dan/atau e-AC yang telah diterbitkan, pengadilan tingkat pertama melakukan perbaikan berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atau Mahkamah Agung.
- 12) Pengiriman data atau salinan putusan perceraian ke pegawai pencatat nikah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengadilan dapat mengirimkan data perceraian dan salinan putusan tanpa bermeterai secara elektronik kepada pegawai pencatat nikah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyediakan data perceraian dan salinan putusan perceraian yang dapat diakses oleh kementerian yang membidangi perkawinan; dan
- c) dalam hal data perceraian dan/atau salinan putusan telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada huruf b), pengadilan tingkat pertama tidak perlu mengirimkan data perceraian dan salinan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a).

2. Administrasi Biaya Perkara

a. Administrasi Biaya Perkara pada Tingkat Pertama

- 1) Ketua bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan biaya perkara yang dilakukan oleh panitera.⁷⁹⁰
- 2) Ketua menerbitkan surat keputusan tentang tim pengelola biaya perkara yang terdiri atas:⁷⁹¹
 - a) panitera sebagai pengelola biaya perkara yang ditunjuk oleh ketua pengadilan;
 - b) bendahara biaya perkara yang ditunjuk oleh panitera; dan
 - c) staf pelaksana sebagai petugas pembantu bendahara biaya perkara yang ditunjuk oleh panitera.
- 3) Ketua melakukan pemeriksaan kas atau pengelolaan biaya perkara minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 4) Hakim tinggi pengadilan tingkat banding dan/atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan biaya perkara di pengadilan berdasarkan surat tugas sesuai

⁷⁹⁰ Pasal 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2015.

⁷⁹¹ Pasal 5 ayat (2) PERMA 03 Tahun 2012.

ketentuan.

- 5) Panitera bertanggung jawab dalam pengelolaan biaya perkara.
- 6) Bendahara biaya perkara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menatausahakan biaya perkara dan keuangan lainnya dari pihak berperkara secara elektronik melalui SIPP dan e-keuangan.
- 7) Bendahara penerimaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menatausahakan secara elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi PNBP Umum dan PNBP Fungsional pada Mahkamah Agung.⁷⁹²
- 8) Penatausahaan PNBP Fungsional, pembukuan biaya perkara dan keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan melalui aplikasi e-keuangan, meliputi pembukuan berdasarkan perkara yang terdiri dari buku bantu panjar biaya perkara, buku bantu sisa panjar biaya perkara, dan pembukuan berdasarkan jenis biayanya yang dicatat pada buku bantu lainnya.
- 9) Buku bantu panjar biaya perkara dan buku bantu sisa panjar biaya perkara pada e-keuangan menyajikan data keuangan perkara yang dicatatkan melalui SIPP.
- 10) Biaya perkara prodeo DIPA dicatat nihil pada jurnal keuangan perkara.
- 11) Pembukuan biaya perkara prodeo DIPA dilakukan oleh bendahara pengeluaran mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang penatausahaan dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Bendahara.
- 12) Panitera melakukan verifikasi dan validasi data transaksi harian pada aplikasi e-keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 13) Panitera melakukan pemeriksaan kas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dilakukan

⁷⁹² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020, Keputusan KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019.

pada setiap akhir hari kerja bulan yang bersangkutan.

- 14) Panitera mengirimkan data biaya perkara secara elektronik setiap hari kepada pengadilan tingkat banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui aplikasi e-keuangan.
- 15) Panitera menyusun dan mengirimkan laporan biaya perkara setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui pengadilan tingkat banding secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.

b. Administrasi Biaya Perkara pada Tingkat Banding

- 1) Ketua bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan biaya proses yang dilakukan oleh panitera.⁷⁹³
- 2) Ketua menerbitkan surat keputusan tentang tim pengelola biaya proses yang terdiri atas:⁷⁹⁴
 - a) panitera sebagai pengelola biaya proses yang ditunjuk oleh ketua pengadilan;
 - b) petugas pembuat komitmen yang ditunjuk oleh panitera;
 - c) bendahara biaya proses yang ditunjuk oleh panitera; dan
 - d) staf pelaksana yang ditunjuk oleh panitera.
- 3) Ketua melakukan pemeriksaan kas atau pengelolaan biaya proses minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 4) Hakim tinggi pengadilan tingkat banding dan/atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan biaya proses di pengadilan berdasarkan surat tugas sesuai ketentuan.
- 5) Panitera bertanggung jawab dalam pengelolaan biaya proses.
- 6) Petugas pembuat komitmen biaya proses bertugas

⁷⁹³ Pasal 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2015.

⁷⁹⁴ Pasal 5 ayat (2) PERMA 03 Tahun 2012.

membantu pelaksanaan tugas pengelola biaya proses.

- 7) Bendahara biaya proses memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menatausahakan biaya proses secara elektronik melalui SIPP dan e-keuangan.
- 8) Panitera mengirimkan data biaya proses secara elektronik setiap hari kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui aplikasi e-keuangan.
- 9) Panitera menyusun dan mengirimkan laporan keuangan perkara setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.

3. Register Perkara

a. Register Perkara pada Tingkat Pertama⁷⁹⁵

- 1) Administrasi perkara pada pengadilan dilakukan secara elektronik pada SIP.
- 2) Pencatatan pemberian kode jenis perkara menggunakan ketentuan yang ditetapkan.
- 3) Pengisian data pada SIPP dilakukan secara tertib, teliti, lengkap, dan akuntabel.
- 4) Data perkara dicatat pada SIPP sebagai register elektronik.
- 5) Dalam hal data perkara sudah dicatat pada register elektronik maka tidak perlu lagi dicatat di register manual.
- 6) Panitera melakukan validasi data pada SIPP setiap hari.
- 7) Register elektronik dinyatakan ditutup pada saat penarikan data secara otomatis setiap akhir bulan atau pada saat pemeriksaan melalui aplikasi e-register.
- 8) Pencadangan data perkara elektronik dan aplikasi SIPP dilakukan setiap hari dan disimpan di media penyimpanan yang terpusat dan server terkait

⁷⁹⁵ PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

sebagai arsip data elektronik.

- 9) Media penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 8) di atas dapat berupa *cloud computing/ harddisk/flashdisk* dan sejenisnya.
- 10) Pencetakan register elektronik dapat dilakukan untuk kepentingan khusus dalam hal pemeriksaan dan dicetak dalam bentuk PDF untuk perkara berkenaan.

b. Register Perkara pada Tingkat Banding

Penyelenggaraan register perkara pada tingkat banding mengacu pada ketentuan Register Perkara Pada Tingkat Pertama.

4. Pelaporan Perkara

a. Pelaporan Perkara pada Tingkat Pertama

- 1) Pengiriman laporan dilakukan secara elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui pengadilan tingkat banding.
- 2) Laporan perkara harian dilakukan secara elektronik melalui sinkronisasi harian pada SIPP dan Aplikasi Pendukung SIPP (APS).
- 3) Laporan perkara bulanan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- 4) Laporan perkara bulanan meliputi:
 - a) laporan perkara pelaksanaan sidang di luar gedung;
 - b) laporan perkara dengan pembebasan biaya (prodeo);
 - c) laporan perkara pelaksanaan sidang terpadu;
 - d) laporan permohonan eksekusi;
 - e) laporan perkara belum putus di atas 5 (lima) bulan; dan
 - f) laporan lainnya sesuai ketentuan.
- 5) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dapat menyajikan data perkara secara periodik.

b. Pelaporan Perkara pada Tingkat Banding

- 1) Pengiriman laporan dilakukan secara elektronik

dari pengadilan tingkat banding kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

- 2) Laporan perkara bulanan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- 3) Pengadilan tingkat banding menyusun laporan perkara belum putus di atas 3 (tiga) bulan dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

5. Kearsipan Perkara⁷⁹⁶

a. Kearsipan Perkara pada Tingkat Pertama

- 1) Panitera muda terkait bertanggungjawab atas pengelolaan berkas perkara yang masih berjalan.
- 2) Panitera muda hukum bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Berkas perkara dapat diarsipkan secara digital/alih media, elektronik dan manual.
- 4) Berkas perkara elektronik dan berkas perkara manual yang telah dialih media ke digital digabungkan menjadi satu file PDF oleh petugas arsip.
- 5) Berkas perkara yang telah digabungkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) diautentikasi dengan cara ditandatangani secara elektronik oleh panitera.
- 6) Arsip perkara yang telah diautentikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) diunggah ke dalam SIPP.
- 7) Pengarsipan berkas perkara yang telah diautentikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat disimpan di dalam ruang penyimpanan (*cloud computing/hard disk/flash disk* dan sejenisnya).
- 8) Pengarsipan berkas perkara manual disimpan di dalam *box file* dan menempatkannya dalam rak/lemari yang disusun secara rapi.
- 9) Pengelolaan berkas perkara eksekusi dan perkara perlawanan dilakukan secara tersendiri, namun

⁷⁹⁶ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Keputusan SEKMA Nomor 1436/SEK/SK.KA2/X/2024.

penyimpanannya disatukan dengan berkas perkara induk.

10) Panitera muda melakukan monitoring kearsipan perkara elektronik minimal satu kali dalam satu minggu dan melaporkannya kepada ketua dan panitera.

b. Kearsipan Perkara pada Tingkat Banding

Ketentuan kearsipan perkara pada tingkat banding mengacu pada ketentuan Kearsipan Perkara Pada Tingkat Pertama angka 1) sampai dengan angka 8), dan angka 10).

C. Administrasi Perkara Jinayat

1. Mahkamah Syar'iyah

a. Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

- 1) Panitera muda jinayat menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut melalui SIP, kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara.⁷⁹⁷
- 2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap diberi notifikasi kepada penuntut untuk dilengkapi.
- 3) Permohonan yang telah lengkap diregistrasi dalam SIP untuk diproses.
- 4) Penuntut mendapatkan nomor perkara yang dikirim oleh pengadilan melalui domisili elektronik.
- 5) Perkara dengan acara pemeriksaan singkat mendapatkan nomor perkara setelah dakwaan dibacakan.
- 6) Pengadilan memproses perkara yang dilimpahkan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
- 7) Pelimpahan perkara yang dilakukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6) diproses pada hari kerja berikutnya.

b. Register Perkara Jinayat

Ketentuan register perkara jinayat mengacu pada pedoman Register Perkara Pada Tingkat Pertama

⁷⁹⁷ Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf a.

- c. Pelaporan Perkara Jinayat
Ketentuan pelaporan perkara jinayat mengacu pada pedoman Pelaporan Perkara Pada Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf a.
- d. Kearsipan Perkara Jinayat
Ketentuan kearsipan perkara jinayat mengacu pada pedoman Kearsipan Perkara Pada Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 huruf a.
- e. Upaya Hukum
 - 1) Permohonan Banding
 - a) Terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan mahkamah syar'iyah, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.
 - b) Permohonan banding diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan/diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan⁷⁹⁸, kecuali perkara yang *'uqubatnya* paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding harus dinyatakan langsung setelah putusan diucapkan.⁷⁹⁹
 - c) Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b) tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
 - d) Pembanding mengajukan pernyataan banding secara elektronik melalui SIP.
 - e) Dalam hal permohonan banding diajukan oleh

⁷⁹⁸ Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁷⁹⁹ Pasal 226 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

penasihat hukum, permohonan tersebut wajib disertai dengan surat kuasa.

- f) Panitera menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik.
- g) Dalam hal pembanding tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- h) Kepaniteraan jinayat menginput permohonan banding tersebut pada register induk perkara dan register banding pada SIP.
- i) Apabila terdakwa dalam tahanan maka ketua mahkamah syar'iyah pada hari pernyataan mengirim pemberitahuan banding kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui SIP.
- j) Kepaniteraan jinayat mahkamah syar'iyah menerima penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh secara elektronik.
- k) Panitera memberitahukan permohonan banding kepada terbanding secara elektronik.
- l) Waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dinyatakan banding⁸⁰⁰, sedangkan yang *'uqubatnya* paling lama 12 (dua belas) bulan, penyerahan memori banding paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah dinyatakan banding.⁸⁰¹
- m) Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf l) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima.⁸⁰²
- n) Kepaniteraan mahkamah syar'iyah mengirimkan memori banding kepada

⁸⁰⁰ Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸⁰¹ Pasal 226 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸⁰² Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima.

- o) Terbanding atau penasihat hukum dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah menerima memori banding⁸⁰³, kemudian kepaniteraan pengadilan mengirimkan kontra memori banding kepada pembanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima.
- p) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register, selanjutnya salinan memori dan kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan *relaas* pemberitahuan.
- q) Pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum dan bukan sebagai pengguna lain, baik yang beralamat dalam wilayah hukum mahkamah syar'iyah yang memutus perkaranya maupun yang berada di luar wilayah hukum disampaikan melalui surat tercatat yang disampaikan melalui kepala rutan tempat terdakwa ditahan.
- r) Kepaniteraan mahkamah syar'iyah memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara berupa bundel A dan bundel B termuat dalam SIP.
- s) Mahkamah syar'iyah memberikan kesempatan kepada pembanding dan terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui SIP selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara

⁸⁰³ Pasal 225 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

banding (*inzage*).

- t) Terbanding sebagaimana dimaksud pada huruf q) melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court*.
- u) Dalam hal pembanding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara di Mahkamah Syar'iyah Aceh maka kepada pembanding wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.⁸⁰⁴
- v) Berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak permintaan banding diajukan, harus sudah dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh⁸⁰⁵ secara elektronik melalui SIP.
- w) Selama perkara banding belum diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.⁸⁰⁶
- x) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, mahkamah syar'iyah tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan panitera menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.
- y) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, mahkamah syar'iyah membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh ketua mahkamah syar'iyah. Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, selanjutnya permohonan pencabutan tersebut

⁸⁰⁴ Pasal 229 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸⁰⁵ Pasal 229 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸⁰⁶ Pasal 228 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan penetapan.

- z) Permohonan banding yang sudah dicabut tidak boleh diajukan lagi.⁸⁰⁷
 - aa) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara itu pembanding mencabut permohonan bandingnya maka pembanding dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga saat pencabutannya.⁸⁰⁸
 - bb) Salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah diterima oleh mahkamah syar'iyah, harus diberitahukan melalui SIP kepada terdakwa dan penuntut umum, sedangkan bagi terdakwa yang bukan pengguna lain dikirimkan melalui surat tercatat.
 - cc) Kepaniteraan muda jinayat mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan ke dalam SIP.
- 2) Permohonan Kasasi
- a) Terhadap putusan perkara '*uqubat* yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.⁸⁰⁹
 - b) Pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:
 - (1) putusan bebas⁴⁶; dan
 - (2) terhadap putusan perkara yang ancaman '*uqubat* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau '*uqubat* lain yang setara dengan itu.⁸¹⁰
 - c) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon

⁸⁰⁷ Pasal 228 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸⁰⁸ Pasal 228 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸⁰⁹ Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸¹⁰ Pasal 236 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum atau sejak pemberitahuan putusan diterima oleh pemohon.

- d) Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa melalui kepala rumah tahanan negara/kepala lembaga pemasyarakatan selama masih dalam tenggat waktu pengajuan kasasi dan selanjutnya kepala rumah tahanan negara/kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan sekaligus melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut kepada panitera mahkamah syar'iyah pengaju secara elektronik atau secara manual kemudian panitera membuat surat keterangan permohonan kasasi serta melaporkan ke Mahkamah Agung.
- e) Mahkamah syar'iyah memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
- f) Permohonan kasasi yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e) diproses pada hari kerja berikutnya.
- g) Dalam hal permohonan kasasi diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, mahkamah syar'iyah memproses permohonan kasasi paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.
- h) Pada hari dinyatakannya permohoon kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum, panitera mahkamah syar'iyah pengaju:
 - (1) menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;
 - (2) mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP; dan
 - (3) melaporkan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan kasasi dan status

penahanan terdakwa dalam hal terdakwa ditahan.

- i) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi melalui SIP.
- j) Panitera mahkamah syar'iyah memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diterima.
- k) Pemohon wajib menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada) dalam tenggat waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah permohonan kasasi diajukan. Selanjutnya petugas membuat akta tanda terima memori/tambahan memori dan ditandatangani oleh panitera.
- l) Dalam hal pemohon kasasi merupakan terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.
- m) Terhadap permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu atau tidak mengajukan memori kasasi, panitera membuat Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan surat keterangan panitera, ketua mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan bahwa kasasi tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung serta penetapan ketua mahkamah syar'iyah tersebut dikirim ke Mahkamah Agung dan diberitahukan kepada pemohon.
- n) Panitera mahkamah syar'iyah memberitahukan dan menyerahkan memori kasasi/tambahan memori kasasi (jika ada) kepada termohon

melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima mahkamah syar'iyah.

- o) Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi, dan panitera mahkamah syar'iyah membuat tanda terimanya.
- p) Panitera mahkamah syar'iyah menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima mahkamah syar'iyah.
- q) Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, panitera mahkamah syar'iyah wajib melampirkan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.
- r) *Inzage* dalam upaya hukum kasasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pemberitahuan pelaksanaan *inzage* dikirimkan kepada para pihak secara elektronik;
 - (2) para pihak diberi kesempatan mempelajari berkas perkara melalui SIP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima;
 - (3) para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap; dan
 - (4) mahkamah syar'iyah menindaklanjuti tanggapan para pihak.
- s) Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat.
- t) Pemberitahuan terhadap termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) yang ditahan diberitahukan melalui domisili elektronik tempat termohon ditahan.

- u) Kepaniteraan mencetak memori kasasi dan menyampaikannya kepada termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t).
- v) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori kasasi melalui PTSP, kemudian petugas Kepaniteraan terkait mengunggah kontra memori kasasi tersebut ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
- w) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) menyerahkan kontra memori kasasi melalui kepala rutan tempat termohon ditahan selanjutnya mengirimkannya secara elektronik ke pengadilan untuk kemudian diunggah ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
- x) Pemeriksaan berkas perkara bagi pihak termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) dan huruf t) dilakukan secara elektronik pada meja *e-court* atau di tempat termohon ditahan.
- y) Kepaniteraan mahkamah syar'iyah memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.
- z) Panitera mahkamah syar'iyah pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.
- aa) Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh mahkamah syar'iyah pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah tenggat

waktu *inzage* berakhir.

- bb) Kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.
- cc) Mahkamah syar'iyah pengaju harus memastikan berkas perkara yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.
- dd) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.
- ee) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu.
- ff) Dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pencabutan permohonan kasasi diajukan secara langsung ke pengadilan pengaju.
- gg) Permohonan kasasi yang sudah dicabut, tidak dapat diajukan lagi.
- hh) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, mahkamah syar'iyah pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan mahkamah syar'iyah pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.
- ii) Berdasarkan akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf hh) ketua mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.
- jj) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf

- hh) dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.
 - kk) Dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke mahkamah syar'iyah pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung.
 - ll) Ketua mahkamah syar'iyah pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf kk) menerbitkan penetapan secara elektronik.
 - mm) Dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik.
 - nn) Dalam hal perkara yang diajukan kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung, petikan putusan dikirim kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum, rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, selanjutnya panitera membuat *relaas* pemberitahuan putusan.
 - oo) Dalam hal perkara yang diajukan kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik, selanjutnya panitera membuat *relaas* pemberitahuan putusan.
 - pp) Fotokopi *relaas* pemberitahuan putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik, segera dikirim ke Mahkamah Agung secara elektronik.
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali
- a) Terhadap putusan jinayat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan

permohonan peninjauan kembali.⁸¹¹

- b) Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada ketua mahkamah syar'iyah yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.⁸¹²
- c) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.⁸¹³
- d) Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon.
- e) Dalam hal terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh kuasa terpidana.
- f) Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat surat permohonan peninjauan kembali.
- g) Mahkamah syar'iyah memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
- h) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g) diproses pada hari kerja berikutnya.
- i) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, mahkamah syar'iyah memproses permohonan kasasi paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.

⁸¹¹ Pasal 238 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸¹² Pasal 239 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁸¹³ Pasal 240 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- j) Pada hari dinyatakan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana/ahli waris/penasihat hukum maka panitera pengadilan pengaju:
 - (1) menerbitkan akta permohonan peninjauan kembali secara elektronik; dan
 - (2) mencatat permohonan peninjauan kembali dalam register perkara pada SIP.
- k) Dalam hal mahkamah syar'iyah menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.
- l) Ketua mahkamah syar'iyah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendaftaran permohonan peninjauan kembali, menetapkan majelis hakim/hakim yang tidak menangani perkara semula melalui SIP untuk memeriksa dan menyidangkan apakah permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
- m) Panitera menunjuk panitera sidang pada hari yang sama dengan penetapan majelis hakim/hakim melalui SIP.
- n) Ketua majelis hakim/hakim paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan majelis hakim/hakim menetapkan hari sidang melalui SIP.
- o) juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan terhadap pemohon dan termohon secara elektronik.
- p) Terpidana atau ahli warisnya wajib hadir di persidangan, dalam hal terpidana atau ahli waris tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, permohonan peninjauan dinyatakan tidak dapat diterima.
- q) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, majelis hakim/hakim menerbitkan

penetapan yang memerintahkan kepada kepala LP di mana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan mahkamah syar'iyah.

- r) Dalam hal terpidana sedang menjalani pidana penjara, kehadiran terpidana dalam persidangan dapat diwakili oleh kuasa terpidana.
- s) Dalam pemeriksaan persidangan, Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- t) Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan mahkamah syar'iyah.
- u) Panitera sidang wajib membuat berita acara pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim/hakim, jaksa, pemohon dan panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim/hakim dan panitera yang diunggah ke dalam SIP.
- v) Pendapat majelis hakim/hakim sebagaimana dimaksud huruf u) bersifat tertutup dan hanya bisa diakses oleh majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali.
- w) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.
- x) Dalam hal bundel A masih berbentuk dokumen cetak, kepaniteraan mahkamah syar'iyah pengaju melakukan digitalisasi dokumen tersebut dan mengunggah ke dalam SIP.
- y) Panitera mahkamah syar'iyah pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dan

kejelasan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik.

- z) Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh mahkamah syar'iyah pengaju paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak permohonan peninjauan kembali diajukan dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan jaksa.
- aa) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampirkan tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan yang bersangkutan.
- bb) Mahkamah syar'iyah pengaju harus memastikan berkas perkara yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.
- cc) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, mahkamah syar'iyah pengaju mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.
- dd) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
- ee) Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah mahkamah syar'iyah yang telah memutus dalam tingkat pertama:
 - (1) diajukan kepada mahkamah syar'iyah yang memutus dalam tingkat pertama;
 - (2) hakim dari mahkamah syar'iyah yang

memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan, dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada mahkamah syar'iyah di tempat permohonan peninjauan kembali berada;

(3) berita acara pemeriksaan dikirim ke mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan pemeriksaan; dan

(4) berita acara pendapat dibuat oleh hakim mahkamah syar'iyah yang telah memutus pada tingkat pertama.

ff) Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum peninjauan kembali sebelum perkara diputus oleh majelis hakim melalui SIP.

gg) Dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemohon mengajukan pencabutan permohonan peninjauan kembali melalui:

(1) kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP)/ kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) di tempat pemohon menjalani pemidanaan; atau

(2) diajukan secara langsung ke mahkamah syar'iyah pengaju, dalam hal pemohon tidak sedang menjalani pidana penjara atau permohonan diajukan oleh ahli waris.

hh) Permohonan peninjauan kembali yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

ii) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum peninjauan kembali diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, mahkamah syar'iyah pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan mahkamah syar'iyah pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.

jj) Berdasarkan akta pencabutan sebagaimana

- dimaksud pada huruf ii), ketua mahkamah syar'iyah pengaju menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.
- kk) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum peninjauan kembali diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf ii) dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.
 - ll) Dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung.
 - mm) Ketua mahkamah syar'iyah pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf ll) menerbitkan penetapan secara elektronik.
 - nn) Dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik.
 - oo) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf jj), huruf mm), dan huruf nn) disampaikan kepada para pihak melalui SIP atau melalui surat tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP/tidak memiliki domisili elektronik.
 - pp) *Relaas* pemberitahuan putusan Mahkamah Agung diunggah ke dalam SIP.
 - qq) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.⁸¹⁴
- 4) Permohonan Grasi
- a) Terhadap putusan jinayat yang telah

⁸¹⁴ Pasal 240 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan grasi ke Presiden⁸¹⁵ secara tertulis oleh:

- (1) terpidana dan atau kuasa hukumnya; atau
 - (2) keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana.
- b) Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:
- (1) surat pengantar;
 - (2) daftar isi berkas perkara;
 - (3) akta berkekuatan hukum tetap;
 - (4) permohonan grasi dan akta penerimaan permohonan grasi;
 - (5) salinan permohonan grasi dari terpidana dan akta penerimaan salinan permohonan grasi;
 - (6) surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada);
 - (7) BAS;
 - (8) putusan mahkamah syar'iyah;
 - (9) putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (jika ada);
 - (10) putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
 - (11) surat dakwaan;
 - (12) eksepsi, dan putusan sela (jika ada);
 - (13) surat tuntutan;
 - (14) pembelaan, replik, duplik (jika ada);
 - (15) penetapan majelis hakim/hakim;
 - (16) penetapan hari sidang; dan
 - (17) berita acara pemeriksaan pendahuluan.
- c) Putusan jinayat yang dapat diajukan grasi adalah putusan dengan *'uqubat* minimal 2 (dua) tahun penjara atau yang setara dengan

⁸¹⁵ Pasal 246 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

itu.

- d) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) diajukan kepada Presiden melalui ketua mahkamah syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan/atau terakhir untuk diteruskan ke Mahkamah Agung.
- f) Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui kepala LP untuk diteruskan kepada ketua mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permohonan dan salinannya, berkas perkara terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung.
- g) Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, panitera membuat akta penolakan grasi.
- h) Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, mahkamah syar'iyah mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- i) Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama, dicatat oleh petugas dalam buku register induk, dan diberitahukan oleh panitera kepada terpidana dengan membuat akta pemberitahuan keputusan grasi.
- j) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan

peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.

5) Pemberkasan

- a) Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang terdiri atas:
 - (1) berkas perkara penyidik;
 - (2) pelimpahan perkara dari JPU;
 - (3) penetapan majelis hakim serta panitera pengganti;
 - (4) penetapan hari sidang;
 - (5) *relaas* panggilan;
 - (6) perintah/penetapan penahanan;
 - (7) penetapan izin/persetujuan penyitaan (bila ada);
 - (8) penetapan izin/persetujuan penggeledahan (bila ada);
 - (9) surat kuasa penasihat hukum;
 - (10) surat dakwaan JPU;
 - (11) berita acara sidang;
 - (12) tuntutan JPU;
 - (13) pembelaan, replik, dan duplik;
 - (14) surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (bila ada);
 - (15) dokumen elektronik; dan
 - (16) surat-surat lainnya.
- b) Bundel A tersebut disimpan oleh mahkamah syar'iyah dan menjadi arsip di panitera muda hukum.
- c) Dalam hal ada upaya hukum banding, panitera menyiapkan bundel berkas yang disebut Bundel B. Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri atas:
 - (1) surat permohonan banding;
 - (2) akta permohonan banding;
 - (3) akta pemberitahuan permohonan banding;
 - (4) memori banding;

- (5) akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding;
 - (6) kontra memori banding;
 - (7) akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;
 - (8) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
 - (9) akta memeriksa berkas perkara (*inzage*);
 - (10) salinan putusan;
 - (11) dokumen elektronik; dan
 - (12) surat-surat lainnya.
- d) Bundel B atas upaya hukum banding disimpan dan menjadi arsip di Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- e) Dalam hal ada upaya hukum kasasi, panitera mahkamah syar'iyah menyiapkan bundel B. Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri atas:
- (1) daftar isi dan surat pengantar;
 - (2) akta pemberitahuan putusan tingkat banding;
 - (3) akta pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi;
 - (4) memori kasasi/tambahan memori kasasi;
 - (5) akta penerimaan memori kasasi/tambahan memori kasasi;
 - (6) akta terlambat mengajukan permohonan kasasi;
 - (7) akta tidak mengajukan memori kasasi;
 - (8) akta terlambat mengajukan memori kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera;
 - (9) akta pemberitahuan/penyerahan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada termohon kasasi;
 - (10) kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi;
 - (11) akta pemberitahuan/penyerahan kontra

- memori/tambahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi;
- (12) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
 - (13) akta memeriksa berkas perkara (*inzage*).
 - (14) dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama;
 - (15) dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding;
 - (16) surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari terdakwa;
 - (17) dokumen elektronik; dan
 - (18) surat-surat lainnya.
- f) Bundel B atas upaya hukum kasasi disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.
- g) Dalam hal ada upaya hukum peninjauan kembali panitera mahkamah syar'iyah menyiapkan bundel B. Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali terdiri atas:
- (1) surat keterangan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon;
 - (2) surat permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasannya;
 - (3) salinan putusan mahkamah syar'iyah;
 - (4) salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (bila ada);
 - (5) salinan putusan Mahkamah Agung (bila ada);
 - (6) berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat hakim;
 - (7) dokumen elektronik; dan
 - (8) surat-surat lainnya.
- h) Bundel B atas upaya hukum peninjauan kembali disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.

2. Mahkamah Syar'iyah Aceh

a. Penerimaan Perkara

- 1) Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima berkas/dokumen upaya hukum yang dikirim oleh mahkamah syar'iyah pengaju melalui SIP.
- 2) Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa kelengkapan berkas/dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi pula barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU, yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Barang-barang bukti tersebut dicatat dalam buku daftar barang bukti.
- 4) Dalam hal terdapat berkas/dokumen yang tidak dapat dialihmediakan/digitalisasi, atas permintaan Mahkamah Syar'iyah Aceh, mahkamah syar'iyah pengaju mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan.
- 5) Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen elektronik Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan notifikasi/pemberitahuan secara elektronik kepada mahkamah syar'iyah pengaju mengenai hal-hal yang harus dilengkapi.
- 6) Dalam hal berkas/dokumen elektronik telah dinyatakan lengkap, tetapi terdapat dokumen yang tidak jelas/terbaca, hakim pemeriksa pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat meminta kepada mahkamah syar'iyah pengaju untuk mengunggah kembali berkas/dokumen elektronik dimaksud.
- 7) Mahkamah syar'iyah pengaju mengirimkan berkas/dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) melalui SIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah notifikasi/permintaan secara elektronik dikirimkan.
- 8) Dalam hal berkas upaya hukum telah lengkap, Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan notifikasi/pemberitahuan dalam SIP

dan menindaklanjuti penanganan perkara upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 9) Penomoran, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, dan penetapan hari sidang dilakukan melalui SIP.

b. Pemberkasian Banding

- 1) Setelah perkara diputus dalam tingkat banding, Panitera menyiapkan dan mengirimkan kembali bundel A dan salinan putusan kepada mahkamah syar'iyah.
- 2) Bundel A merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan surat PMH dan semua kegiatan/proses persidangan/pemeriksaan perkara tersebut.
- 3) Bundel B merupakan himpunan surat-surat perkara yang berkaitan dengan permohonan banding (menjadi arsip berkas perkara pada Mahkamah Syar'iyah Aceh) yang terdiri atas:
 - a) surat permohonan banding;
 - b) akta pernyataan banding;
 - c) akta pemberitahuan permohonan banding;
 - d) memori banding;
 - e) akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding;
 - f) kontra memori banding;
 - g) akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;
 - h) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
 - i) berita acara/akta memeriksa berkas perkara;
 - j) dokumen elektronik; dan
 - k) surat-surat lainnya.

c. Register Perkara Jinayat

Ketentuan register perkara jinayat mengacu pada pedoman Register Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf b.

d. Pelaporan Perkara Jinayat

Ketentuan pelaporan perkara jinayat mengacu pada pedoman Pelaporan Perkara sebagaimana dimaksud

pada huruf B angka 4 huruf b.

e. Kearsipan Perkara Jinayat

Ketentuan kearsipan perkara jinayat mengacu pada pedoman Kearsipan Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 huruf b.

II. Teknis Peradilan

A. Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Sumber Hukum

1. Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

a. Kewenangan (Kompetensi) Absolut

- 1) Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain.
- 2) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁸¹⁶
- 3) Apabila terjadi sengketa hak milik dalam perkara sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama dengan perkara tersebut.⁸¹⁷
- 4) Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada angka 3) merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.⁸¹⁸

⁸¹⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁸¹⁷ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁸¹⁸ SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

- 5) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.⁸¹⁹
- 6) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang mengadili gugatan terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁸²⁰
- 7) Mahkamah syar'iyah di samping bertugas dan berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) sampai dengan angka 6) juga bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, dan Qanun Aceh terkait lainnya.
- 8) Kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang *ahwalusysyakhshiyah* meliputi perkawinan, waris dan wasiat.⁸²¹
- 9) Kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang muamalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, *qiradh*, *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *wakalah*, *syirkah*, *ariyah*, *hajru*, *syuf'ah*, *rahn*, *ihyaul mawat*, *ma'din*, *luqathah*, perbankan, asuransi, perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.⁸²²
- 10) Kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang jinayat meliputi khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina,

⁸¹⁹ Pasal 52A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁸²⁰ Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

⁸²¹ Penjelasan Pasal 49 huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002.

⁸²² Penjelasan Pasal 49 huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 *jo.* Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.⁸²³

- 11) Selain kewenangan absolut sebagaimana tersebut di atas, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 12) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

b. Kewenangan (Kompetensi) Relatif

- 1) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:
 - a) tempat tinggal tergugat atau domisili/tempat tinggal tergugat sebenarnya;⁸²⁴
 - b) tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;⁸²⁵
 - c) tempat tinggal tergugat utama, jika hubungan antara para tergugat adalah sebagai yang berutang dan penjaminnya;⁸²⁶
 - d) tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal:⁸²⁷
 - (1) tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui keberadaannya; atau
 - (2) tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu bertempat tinggal/tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya);

⁸²³ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

⁸²⁴ Pasal 118 HIR ayat (1)/Pasal 142 ayat (1) RBg.

⁸²⁵ Pasal 118 HIR ayat (2)/Pasal 142 ayat (2) RBg.

⁸²⁶ Pasal 118 HIR ayat (2)/Pasal 142 ayat (2) RBg.

⁸²⁷ Pasal 118 HIR ayat (3)/Pasal 142 ayat (3) RBg.

- e) tempat objek perkara terletak dalam hal objek tersebut dalam bentuk benda tidak bergerak;⁸²⁸ dan
 - f) Tempat domisili yang dipilih oleh para pihak dalam akta/akad.⁸²⁹
- 2) Pengecualian:
- a) dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya;⁸³⁰ atau
 - b) dalam hal berkaitan dengan pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg.
- 3) Tentang intervensi penjaminan (*vrijwaring*), pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan.⁸³¹
- c. Sengketa Kewenangan
- 1) Dalam menangani sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata memedomani ketentuan sebagai berikut:
- a) sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi jika:⁸³²
 - (1) dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama; atau
 - (2) dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama;
 - b) pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan yang terjadi antara pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di daerah

⁸²⁸ Pasal 118 HIR ayat (3)/Pasal 142 ayat (5) RBg.

⁸²⁹ Pasal 118 HIR ayat (4)/Pasal 142 ayat (4) RBg.

⁸³⁰ Pasal 21 KUHPerduta.

⁸³¹ Pasal 76 Rv.

⁸³² Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

hukumnya;⁸³³

- c) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili antara:⁸³⁴
 - (1) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan lingkungan peradilan yang lain;
 - (2) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berbeda wilayah hukum pengadilan tinggi agamanya; dan
 - (3) pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pengadilan tinggi agama yang lain atau pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pengadilan tingkat banding dari lingkungan peradilan yang lain;
- d) dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama:⁸³⁵
 - (1) pihak berperkara, atau dalam hal tidak diajukan oleh pihak berperkara, ketua pengadilan karena jabatannya mengajukan permohonan secara elektronik kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili;
 - (2) apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau diajukan oleh ketua pengadilan karena jabatannya maka pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk "PENETAPAN", sampai sengketa kewenangan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;
 - (3) pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan

⁸³³ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁸³⁴ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

⁸³⁵ Angka 3 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.

- mengadili, harus mengirimkan salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama; dan
- (4) pengadilan lain yang menerima salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara dimaksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;
 - e) apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama maka pihak berperkara dapat mengajukan permohonan secara elektronik untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan tingkat pertama;⁸³⁶
 - f) permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh ketua pengadilan tingkat pertama, termasuk di dalamnya untuk biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung;⁸³⁷ dan
 - g) permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh ketua pengadilan tidak dikenakan biaya.⁸³⁸
- 2) Proses pengajuan permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁸³⁹
- a) pemohon membayar biaya perkara sengketa kewenangan mengadili sejumlah biaya perkara kasasi yang berlaku dan dikirim melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung;
 - b) pengadilan agama/mahkamah syar’iyah membuat akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan mendaftarkannya dalam register permohonan

⁸³⁶ Angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.

⁸³⁷ Angka 5 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.

⁸³⁸ Angka 6 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.

⁸³⁹ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

sengketa kewenangan mengadili;

- c) pemohon harus membuat alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembuatan akta permohonan sengketa kewenangan;
- d) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menghentikan pemeriksaan perkara tersebut dengan putusan sela setelah menerima permohonan sengketa kewenangan mengadili dari pihak berperkara;
- e) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengirimkan berkas perkara sengketa kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung yang terdiri atas:
 - (1) akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan alasan-alasannya;
 - (2) surat pemberitahuan akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan alasannya kepada badan peradilan lainnya yang terkait;
 - (3) berkas perkara (bundel A) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berisi gugatan sampai berita acara sidang terakhir sebelum diajukan permohonan sengketa kewenangan mengadili; dan
 - (4) bukti pengiriman biaya perkara sengketa kewenangan mengadili;
- f) pihak lawan berhak mengajukan jawaban disertai pendapat dan alasan-alasannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan sengketa kewenangan mengadili melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah; dan
- g) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengirimkan jawaban serta alasan-alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung.

- 3) Jika permohonan sengketa kewenangan mengadili diajukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah maka pengadilan agama/mahkamah syar'iyah harus melakukan hal-hal sebagai berikut:⁸⁴⁰
 - a) membuat akta permohonan sengketa kewenangan mengadili disertai alasan-alasannya, selanjutnya mengirimkan salinan akta permohonan tersebut kepada lingkungan peradilan lain yang terkait sebagai pemberitahuan;
 - b) mengirimkan berkas perkara permohonan sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung, yang berisi:
 - (1) akta dan alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili;
 - (2) surat pemberitahuan adanya sengketa kewenangan mengadili dan alasannya kepada lingkungan peradilan lainnya yang terkait; dan
 - (3) berkas perkara (bundel A) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah; dan
 - c) permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak dikenakan biaya perkara.

2. Sumber Hukum

a. Hukum Materiel Peradilan Agama

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan

⁸⁴⁰ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 - 8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
 - 10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
 - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - 14) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 - 15) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
 - 16) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 17) Yurisprudensi.
 - 18) Qanun Aceh.
 - 19) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
 - 20) Akad Ekonomi Syariah.
- b. Hukum Acara Peradilan Agama
- 1) HIR.
 - 2) RBg.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - 9) Yurisprudensi.
 - 10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
 - 11) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
 - 12) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.
- c. Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah
- 1) Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.
 - 2) Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum.
 - 3) Qanun Aceh tentang hukum acara.
3. Asas Personalitas Keislaman
- a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memiliki kewenangan atas semua sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam.⁸⁴¹
 - b. Asas personalitas keislaman juga berlaku dalam perkara sebagai berikut:⁸⁴²
 - 1) sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun salah satu pasangan suami istri atau keduanya keluar dari agama Islam;
 - 2) dispensasi kawin atas anak yang beragama Islam, meskipun orang tuanya nonmuslim;
 - 3) sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya nonmuslim;

⁸⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁸⁴² Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

- 4) sengketa di bidang ekonomi syariah, meskipun nasabahnya nonmuslim;
- 5) sengketa di bidang wakaf, meskipun para pihak atau salah satu pihak nonmuslim; dan
- 6) sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, meskipun para pihak atau salah satu pihak nonmuslim.

B. Teknis Peradilan Perkara Perdata

1. Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

a. Pedoman Umum

1) Perkara Permohonan (*Voluntair*)

a) Surat Kuasa

- (1) Surat kuasa untuk beracara di pengadilan harus berupa surat kuasa khusus.⁸⁴³
- (2) Surat kuasa khusus dibuat di hadapan notaris/panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atau di bawah tangan.
- (3) Yang dapat menjadi kuasa hukum adalah advokat, jaksa, biro hukum pada instansi/lembaga/badan hukum dan keluarga.
- (4) Surat kuasa khusus yang diberikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara di mana WNI tersebut berada. Namun, jika suatu negara tidak memiliki KBRI maka pengesahan tersebut dapat dilakukan melalui Konsulat Jenderal (KJRI).⁸⁴⁴
- (5) Kuasa dari keluarga harus mendapat izin dari pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk beracara secara insidentil.
- (6) Keluarga yang dapat menjadi kuasa insidentil dibatasi hanya suami/istri dan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah.

⁸⁴³ Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 1795 KUHPperdata.

⁸⁴⁴ Putusan MA Nomor 3038 K/Pdt/1981, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006.

- (7) Surat kuasa khusus harus memenuhi syarat:⁸⁴⁵
 - (a) tanggal pembuatan surat kuasa;
 - (b) identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - (c) menjelaskan jenis kasus yang dikuasakan;
 - (d) mencantumkan pihak dan kedudukan para pihak;
 - (e) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang akan menangani perkara; dan
 - (f) surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa.
 - (8) Dalam hal surat kuasa khusus dibuat di hadapan notaris/panitera, surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa serta notaris/panitera.
- b) Pendaftaran
- (1) Permohonan diajukan secara elektronik melalui SIP.
 - (2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh ketua atau hakim yang ditunjuk dan didaftarkan secara elektronik melalui SIP.
 - (3) Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh pemohon.
 - (4) Perkara permohonan harus diputus oleh majelis hakim/hakim dalam bentuk penetapan.
 - (5) Pengadilan agama/mahkamah syariyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh

⁸⁴⁵ SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.

c) Persidangan

(1) Sidang pertama

- (a) Ketua majelis hakim/hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam pelaksanaan sidang yang telah ditetapkan.
- (b) Pengguna terdaftar atau pengguna lain menyerahkan surat kuasa asli dan surat permohonan asli.
- (c) Majelis hakim/hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP.
- (d) Dalam hal pengguna terdaftar tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli maka persidangan tidak dapat dilanjutkan sampai pengguna terdaftar dapat menunjukkan surat kuasa asli sesuai dengan dokumen yang diunggah di SIP.
- (e) Dalam hal pemohon/para pemohon tetap ingin melanjutkan persidangan maka pemohon/para pemohon harus menyatakan mencabut surat kuasa dan sidang diskors untuk memberi kesempatan kepada pemohon/para pemohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain.
- (f) Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat permohonan yang diunggah ke dalam SIP dengan dokumen asli surat permohonan yang diperlihatkan di persidangan maka pemohon/para pemohon mengunggah kembali permohonan sebagai dokumen

perubahan permohonan.

- (g) Pada sidang yang dihadiri pemohon/para pemohon, ketua majelis hakim/hakim menjelaskan hak dan kewajiban pemohon/para pemohon terkait persidangan secara elektronik.
- (h) Dalam hal pemohon/para pemohon tidak hadir, majelis hakim/hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil kembali pemohon/para pemohon secara elektronik.
- (i) Apabila pemohon/para pemohon tidak hadir dalam sidang selanjutnya, majelis hakim/hakim melanjutkan persidangan dengan musyawarah dan membuat penetapan gugur dengan amar sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan permohonan Pemohon/para Pemohon gugur;
 - 2. Membebaskan kepada Pemohon/para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);
- (2) Perubahan/Perbaikan Permohonan⁸⁴⁶
 - (a) Perubahan permohonan dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.
 - (b) Setelah majelis hakim/hakim mengonfirmasi tentang perubahan permohonan, selanjutnya persidangan pembuktian dilaksanakan secara langsung di ruang sidang.
- (3) Pencabutan Permohonan⁸⁴⁷
 - (a) Permohonan pencabutan perkara *voluntair* diajukan melalui SIP.
 - (b) Majelis hakim/hakim memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud

⁸⁴⁶ Pasal 127 Rv dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

⁸⁴⁷ Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

pada huruf (a) melalui SIP.

- (c) Dalam hal permohonan pencabutan dilakukan di depan sidang pengadilan, permohonan tersebut dibuat secara tertulis. Majelis hakim/hakim menskors sidang dan memerintahkan kepada pemohon/para pemohon untuk keluar ruang sidang dan memberitahukan bahwa penetapan akan disampaikan secara elektronik melalui SIP apabila pencabutan di depan persidangan.
- (d) Majelis hakim/hakim bermusyawarah dan membuat penetapan pencabutan dengan amar sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor dari Pemohon/para Pemohon;
 - 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 - 3. Membebaskan kepada Pemohon/para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);
- (e) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.
- (f) Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
- (4) Sidang Pembuktian⁸⁴⁸
 - (a) Pemohon/para pemohon harus mengunggah alat bukti yang telah bermeterai dan/atau alat bukti elektronik ke dalam SIP dalam rentang waktu sejak mendaftar perkara sampai sebelum sidang pembuktian.
 - (b) Dalam hal terdapat dokumen bukti surat melebihi kapasitas yang disediakan oleh

⁸⁴⁸ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

SIP maka pemohon/para pemohon mengunggah dokumen tersebut melalui tautan (media penyimpanan *online*) yang terdapat di dalam SIP.

- (c) Asli dari surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan untuk dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP dan hasilnya dicatat ke dalam BAS.
- (d) Fotokopi bukti surat bermeterai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diserahkan kepada majelis hakim/hakim.
- (e) Sidang pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
- (f) Pemeriksaan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. saksi/ahli yang berada di dalam negeri diperiksa dari pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli; dan
 - ii. saksi/ahli yang berada di luar negeri, diperiksa dari KBRI/KJRI di mana saksi/ahli berada.⁸⁴⁹
- (g) Pemeriksaan saksi/ahli dari pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli dilakukan dengan ketentuan:
 - i. persidangan secara elektronik

⁸⁴⁹ Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 dan Nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

menggunakan sarana dan prasarana pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli yang memungkinkan saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan;

- ii. panitera pengadilan memeriksa perkara menyampaikan surat permohonan pemeriksaan saksi/ ahli secara elektronik atau melalui media elektronik kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli;
- iii. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii minimal memuat informasi tentang nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi/ahli yang akan diperiksa, usulan jadwal pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan jam kerja pada kantor pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli, akun media telekonferensi resmi, dan alamat elektronik dan/atau nomor kontak pengadilan memeriksa perkara sebagai sarana koordinasi dengan pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli;
- iv. berdasarkan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii, pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli sesuai dengan waktu yang disepakati;
- v. berdasarkan permohonan secara elektronik atau melalui media

elektronik sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii, ketua pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi jalannya pemeriksaan dan menyampaikan jawaban secara elektronik atau melalui media elektronik tentang kesiapan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima;

- vi. dalam hal panitera pengganti sebagaimana dimaksud pada angka romawi v berhalangan atau tidak ada, pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk seorang panitera/panitera muda;
- vii. ketua majelis hakim/hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di depan persidangan tempat pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli;
- viii. panitera pengganti/panitera muda/panitera yang ditunjuk tanpa menggunakan atribut mengawasi pemeriksaan jarak jauh dengan cara:
 - i) memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat pemeriksaan jarak jauh sesuai

- dengan sifat pemeriksaan tersebut (terbuka atau tertutup untuk umum); dan
- ii) berada dalam ruang sidang tempat pemeriksaan jarak jauh selama pemeriksaan berlangsung meskipun sidang tertutup untuk umum;
 - ix. panitera pengganti/panitera muda/panitera yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka romawi v dan angka romawi vi, melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli tentang pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh yang memuat hari, tanggal, waktu (mulai dan selesai), situasi sesuai sifat sidang, pelaksanaan (kualitas suara dan gambar terputus putus atau tidak atau kendala lainnya) dan ditandatangani oleh panitera/panitera muda/panitera pengganti yang ditunjuk tersebut;
 - x. dalam hal terdapat kendala teknis yang mengakibatkan sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh tidak dapat dilanjutkan, demi hukum, sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;
 - xi. dalam hal kendala teknis tidak dapat diatasi selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum, sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan termuat dalam SIP;

- xii. dalam hal kendala teknis berupa gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan, ketua majelis hakim/hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;
 - xiii. panitera sidang mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam BAS melalui SIP; dan
 - xiv. segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses pemeriksaan jarak jauh dibebankan kepada pemohon/para pemohon.
- (h) Pemeriksaan saksi/ahli dari kantor perwakilan negara Indonesia dilakukan dengan ketentuan:⁸⁵⁰
- i. KBRI/KJRI dapat memfasilitasi pemeriksaan saksi/ahli selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara setempat;
 - ii. persidangan secara elektronik menggunakan sarana dan prasarana KBRI/KJRI yang memungkinkan saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan;
 - iii. pengadilan pemeriksa perkara menyampaikan surat permohonan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik melalui Mahkamah Agung kepada KBRI/KJRI dengan tembusan kepada Kementerian Luar Negeri;

⁸⁵⁰ PKS antara MA dan Kemenlu Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 dan Nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

- iv. surat permohonan sebagaimana dimaksud angka romawi iii minimal memuat informasi tentang nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi/ahli yang akan diperiksa, usulan jadwal pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan jam kerja pada kantor perwakilan setempat, akun media telekonferensi resmi, dan alamat elektronik dan/atau nomor kontak pengadilan Indonesia sebagai sarana koordinasi dengan KBRI/KJRI;
- v. KBRI/KJRI mengirimkan informasi secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik oleh pengadilan Indonesia kepada otoritas berwenang pada negara terkait;
- vi. KBRI/KJRI menyetujui pelaksanaan pemeriksaan saksi/ahli oleh pengadilan Indonesia sesuai dengan waktu yang disepakati;
- vii. dalam hal KBRI/KJRI menolak untuk melaksanakan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii maka penolakan tersebut disertai dengan alasan yang jelas;
- viii. dalam hal KBRI/KJRI bersedia memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii namun tidak menyetujui jadwal pelaksanaannya maka sidang pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik dijadwalkan ulang sesuai kesepakatan antara KBRI/KJRI dengan pengadilan Indonesia;
- ix. berdasarkan persetujuan dari

KBRI/KJRI, ketua majelis hakim/hakim membuat jadwal pemeriksaan jarak jauh dengan memperbarui jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang disampaikan kepada pemohon/para pemohon melalui SIP dan memerintahkan pemohon/para pemohon untuk:

- i) menghadiri persidangan pada Pengadilan pemeriksa perkara pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan; dan
 - ii) menghadirkan saksi dan/atau ahli di KBRI/KJRI pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan;
- x. ketua majelis hakim/hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di depan persidangan tempat pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli;
- xi. dalam hal terdapat kendala teknis yang mengakibatkan sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh tidak dapat dilanjutkan, demi hukum, sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;
- xii. dalam hal kendala teknis tidak dapat diatasi selama 60 (enam puluh)

menit, demi hukum, sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan termuat dalam SIP;

- xiii. dalam hal kendala teknis berupa gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan, ketua majelis hakim/hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;
- xiv. panitera sidang mencatat semua aktivitas persidangan elektronik dalam BAS melalui SIP; dan
- xv. segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses pemeriksaan jarak jauh dibebankan kepada pemohon/para pemohon.

(5) Pemeriksaan Setempat⁸⁵¹

- (a) Dalam hal memerlukan pemeriksaan setempat seperti perkara isbat wakaf, dilakukan sesuai ketentuan hukum acara.
- (b) Berita acara pemeriksaan setempat harus diunggah ke dalam SIP oleh panitera sidang.

(6) Musyawarah dan Pengucapan Penetapan⁶⁹

- (a) Majelis hakim/hakim dapat menskors/ menunda sidang untuk musyawarah majelis dan memberitahukan kepada pemohon/para pemohon bahwa penetapan akan diucapkan secara elektronik melalui SIP.

⁸⁵¹ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- (b) Majelis hakim/hakim bermusyawarah dan membuat penetapan.
 - (c) Majelis hakim/hakim melanjutkan persidangan untuk mengucapkan penetapan secara elektronik.
 - (d) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.
 - (e) Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
- (7) Salinan Penetapan⁸⁵²
- (a) Naskah penetapan diunggah oleh ketua majelis hakim/hakim ke dalam SIP pada hari dan tanggal yang sama.
 - (b) Panitera menyesuaikan naskah penetapan dengan penetapan yang telah ditandatangani secara manual oleh majelis hakim/hakim dan panitera sidang, kemudian panitera menandatangani naskah penetapan tersebut secara elektronik menjadi salinan penetapan pada hari dan tanggal yang sama dengan musyawarah majelis.
 - (c) Panitera yang sedang berhalangan tidak tetap, berwenang untuk menandatangani salinan penetapan secara elektronik.
 - (d) Dalam hal panitera berhalangan tetap, ketua pengadilan menunjuk pelaksana tugas (Plt.) panitera untuk menandatangani salinan penetapan secara elektronik.
 - (e) Salinan penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
 - (f) Pemohon/para pemohon dapat mengunduh salinan penetapan elektronik setelah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - (g) Dalam hal pemohon/para pemohon

⁸⁵² Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

meminta salinan putusan/penetapan elektronik dalam bentuk cetak, salinan tersebut dapat diberikan setelah membayar PNPB.

2) Perkara Gugatan/Permohonan (*Contentiosa*)

a) Surat Kuasa

- (1) Ketentuan mengenai surat kuasa dalam perkara permohonan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan surat kuasa dalam perkara gugatan.
- (2) Dalam beberapa keadaan digunakan surat kuasa istimewa, yaitu dalam hal:
 - (a) mewakili suami mengikrarkan talak;⁸⁵³
 - (b) mewakili para pihak mengucapkan sumpah di hadapan persidangan;⁸⁵⁴ dan
 - (c) mewakili para pihak dalam proses mediasi.⁸⁵⁵
- (3) Surat kuasa istimewa sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) surat kuasa khusus dalam perkara permohonan (*voluntair*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) angka (7) huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan angka (8);
 - (b) bersifat limitatif baik subjek maupun objek dan tidak dapat disubstitusikan;
 - (c) dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, dalam hal ini panitera/notaris;
 - (d) memuat lafaz ikrar talak/sumpah yang akan diucapkan di hadapan persidangan; dan
 - (e) untuk keperluan mediasi, harus mencantumkan klausul kewenangan

⁸⁵³ Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁸⁵⁴ Pasal 157 HIR/Pasal 184 RBg.

⁸⁵⁵ Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

untuk mengambil keputusan dan menandatangani hasil mediasi.

b) Pendaftaran⁸⁵⁶

- (1) Gugatan/permohonan diajukan secara elektronik melalui SIP.
- (2) Dalam hal gugatan/permohonan tidak diajukan secara elektronik, gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- (3) Penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatan/permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, gugatan/permohonan tersebut dicatat oleh ketua atau hakim yang ditunjuk dan didaftarkan secara elektronik melalui SIP.
- (4) Gugatan/permohonan harus ditandatangani oleh penggugat/pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh penggugat/pemohon.
- (5) Perkara gugatan/permohonan harus diputus oleh majelis hakim/hakim dalam bentuk putusan/penetapan.

c) Persidangan⁸⁵⁷

- (1) Sidang Pertama
 - (a) Dalam hal penggugat/pemohon dan tergugat/termohon hadir
 - i. Ketua majelis hakim/hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam pelaksanaan sidang yang telah ditetapkan.
 - ii. Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan surat kuasa asli dan surat gugatan/permohonan asli.

⁸⁵⁶ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

⁸⁵⁷ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- iii. Majelis hakim/hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP.
- iv. Dalam hal Pengguna Terdaftar tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli maka persidangan tidak dapat dilanjutkan sampai pengguna terdaftar dapat menunjukkan surat kuasa asli sesuai dengan dokumen yang diunggah di SIP.
- v. Dalam hal penggugat/pemohon tetap ingin melanjutkan persidangan maka penggugat/pemohon harus menyatakan mencabut surat kuasa dan sidang diskors untuk memberi kesempatan kepada penggugat/pemohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain.
- vi. Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat gugatan/permohonan yang diunggah ke dalam SIP dengan dokumen asli surat gugatan/permohonan yang diperlihatkan di persidangan maka penggugat/pemohon mengunggah kembali gugatan/permohonan sebagai dokumen perubahan gugatan/permohonan.
- vii. Ketua majelis hakim/hakim menjelaskan hak dan kewajiban penggugat/pemohon atau kuasanya terkait persidangan secara elektronik.
- viii. Ketua majelis hakim/hakim menawarkan dan meminta

persetujuan persidangan secara elektronik kepada tergugat/termohon dalam hal tergugat/termohon tidak diwakili kuasa hukum yang telah tercatat sebagai pengguna terdaftar.

- ix. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi viii dituangkan dalam BAS.
- x. Dalam hal tergugat/termohon setuju berperkara secara elektronik, ketua majelis hakim/hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada tergugat/termohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain di PTSP.
- xi. Setelah pembuatan akun selesai dan skors dicabut, selanjutnya:
 - i) majelis hakim/hakim mengupayakan damai kepada para pihak dan apabila tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi; dan
 - ii) majelis hakim/hakim memberikan penjelasan tentang mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator serta memerintahkan kepada para pihak untuk menandatangani formulir para pihak tentang penjelasan mediasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.

- xii. Dalam hal terdapat tergugat/turut tergugat/termohon/turut termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik maka persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan tergugat/turut tergugat/termohon/turut termohon yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik dan kesimpulan kepada panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang, untuk diunggah ke dalam SIP.
- (b) Dalam hal penggugat/pemohon tidak hadir
 - i. Majelis hakim/hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil kembali penggugat/pemohon secara elektronik.
 - ii. Apabila pemohon/para pemohon tidak hadir dalam sidang selanjutnya, majelis hakim/hakim melanjutkan persidangan dengan musyawarah dan menjatuhkan penetapan gugur dengan amar sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon gugur;
 - 2. Membebaskan/Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);
- (c) Dalam hal tergugat/termohon tidak hadir
 - i. Majelis hakim/hakim dapat menunda persidangan dan

memerintahkan kepada juru sita/
juru sita pengganti untuk
memanggil kembali tergugat/
termohon melalui domisili elektronik
atau surat tercatat.

ii. Memberitahukan kepada pihak
penggugat/pemohon untuk hadir
pada sidang berikutnya tanpa harus
dipanggil kembali.

iii. Apabila tergugat/termohon tidak
hadir dalam sidang berikutnya,
majelis hakim/hakim melanjutkan
agenda persidangan dengan
menasihati penggugat/pemohon
agar menyelesaikan perkara secara
kekeluargaan.

iv. Apabila upaya nasihat perdamaian
tidak berhasil, agenda persidangan
dilanjutkan dengan pembuktian.

v. Amar putusan dalam hal
tergugat/termohon tidak hadir
adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat/
Termohon yang telah dipanggil
secara sah dan patut tetapi
tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan
Penggugat/ Pemohon
seluruhnya/sebagian dengan
verstek, Menolak gugatan
Penggugat/Pemohon dengan
verstek, atau Menyatakan
gugatan Penggugat/Pemohon
tidak dapat diterima dengan
verstek;
3. Membebaskan/ menghukum
kepada Penggugat/Pemohon
atau Tergugat/Termohon

untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp... (... rupiah);

(2) Mediasi⁸⁵⁸

- (a) Proses mediasi memedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (b) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- (c) Mediasi dapat dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi di pengadilan secara elektronik.
- (d) Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara (mediasi sukarela).
- (e) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian (mediasi sukarela di tingkat upaya hukum).

(3) Sidang Lanjutan setelah Mediasi (Jawab Jinawab)

- (a) Sidang lanjutan setelah mediasi dilaksanakan secara elektronik melalui SIP.
- (b) Setelah majelis hakim/hakim menerima laporan mediasi yang berhasil dan penggugat/pemohon memohon untuk mencabut gugatan/permohonan, majelis hakim/hakim menjatuhkan penetapan.

⁸⁵⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

- (c) Setelah majelis hakim/hakim menerima laporan mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, majelis hakim/hakim membuat akta perdamaian dan menjatuhkan putusan setelah memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiel.⁸⁵⁹
- (d) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan (*executable*).⁸⁶⁰
- (e) Dalam hal majelis hakim/hakim menerima kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d), ketua majelis hakim/hakim paling lambat 3 (tiga) hari dapat menerbitkan penetapan hari sidang untuk mengucapkan akta perdamaian.⁸⁶¹
- (f) Setelah majelis hakim/hakim menerima laporan mediasi tidak berhasil/berhasil sebagian maka ketua majelis hakim/hakim tanpa melakukan pembacaan gugatan/permohonan secara langsung, menetapkan *court calendar* untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan melalui SIP.⁸⁶²
- (g) Dalam hal majelis hakim/hakim berdasarkan alasan yang sah mengubah

⁸⁵⁹ Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁸⁶⁰ Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁸⁶¹ Pasal 28 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁸⁶² Pasal 30 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

court calendar maka perubahan tersebut diberitahukan secara elektronik melalui SIP kepada para pihak paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

- (h) Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat/pemohon tidak mengirimkan replik/kesimpulan, tergugat/termohon tidak mengirimkan jawaban/duplik/kesimpulan secara elektronik maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian majelis hakim/hakim maka sidang ditunda 1 (satu) kali.⁸⁶³
- (i) Dalam hal tergugat/termohon mengirimkan jawaban secara elektronik, ketua majelis hakim/hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat/termohon tersebut selanjutnya meneruskan jawaban kepada penggugat/pemohon melalui SIP.⁸¹
- (j) Setelah ketua majelis hakim/hakim memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara elektronik maka ketua majelis hakim/hakim meneruskan replik kepada tergugat/termohon melalui SIP,⁸¹ adapun bagi tergugat/termohon yang tidak memiliki domisili elektronik, replik tersebut disampaikan melalui surat tercatat.
- (k) Setelah ketua majelis hakim/hakim memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon secara elektronik maka ketua majelis hakim/hakim meneruskan duplik kepada penggugat/termohon melalui SIP.⁸⁶⁴

⁸⁶³ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

⁸⁶⁴ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- (l) Dalam hal tergugat/turut tergugat tidak menyetujui sidang elektronik, tergugat/turut tergugat menyerahkan dokumen cetak dan dokumen elektronik jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada panitera sidang melalui PTSP sebelum jadwal persidangan untuk selanjutnya diunggah oleh panitera sidang ke dalam SIP pada hari sidang tersebut, kemudian setelah diverifikasi oleh ketua majelis hakim/hakim, dokumen tersebut diteruskan kepada penggugat/pemohon melalui SIP.
 - (m) Dalam hal majelis hakim/hakim memandang perlu untuk menghadirkan para pihak di ruang sidang pengadilan maka para pihak diberitahukan sesuai dengan ketentuan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- (4) Perubahan/Perbaikan Gugatan⁸⁶⁵
- (a) Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel.
 - (b) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban.
 - (c) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban tergugat, harus dengan persetujuan tergugat.
 - (d) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan perdamaian di luar permasalahan yang terdapat dalam posita dan petitum gugatan/permohonan, penggugat/pemohon

⁸⁶⁵ Pasal 127 Rv dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

mengajukan kesepakatan tersebut sebagai perubahan gugatan/permohonan.⁸⁶⁶

- (e) Perubahan/perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban.

(5) Pencabutan Gugatan/Permohonan⁸⁶⁷

(a) Pencabutan sebelum jawaban:

- i. pencabutan gugatan/permohonan dapat diajukan melalui SIP atau di depan persidangan;
- ii. majelis hakim/hakim memverifikasi permohonan pencabutan gugatan/permohonan melalui SIP atau di depan persidangan; dan
- iii. majelis hakim/hakim mengucapkan penetapan pencabutan dengan amar sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan perkara Nomor ...Pdt.G/.../PA/MS... dicabut;
 - 2. Membebaskan/Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);

(b) Pencabutan setelah jawaban:

- i. pencabutan gugatan/permohonan diajukan melalui SIP atau di depan persidangan;
- ii. majelis hakim/hakim memverifikasi permohonan pencabutan gugatan/permohonan melalui SIP atau di depan persidangan;
- iii. majelis hakim/hakim meminta persetujuan tergugat/termohon atas permohonan pencabutan tersebut

⁸⁶⁶ Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁸⁶⁷ Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.

- melalui SIP atau di depan persidangan;
- iv. tergugat/termohon menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan tersebut melalui SIP atau di depan persidangan;
 - v. majelis hakim/hakim mengucapkan penetapan pencabutan gugatan/ permohonan dengan amar sebagai berikut:
 - i) Dalam hal permohonan pencabutan dikabulkan:
 - 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ...Pdt.G/.../PA/MS... dari Penggugat/Pemohon;
 - 2. Membebaskan/
Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);
 - ii) Dalam hal permohonan pencabutan ditolak:
 - 1. Menolak permohonan pencabutan perkara Nomor ...Pdt.G/.../PA/MS... dari Penggugat/Pemohon;
 - 2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
 - 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;
 - vi. dalam hal pencabutan dikabulkan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup; dan

- vii. dalam hal pencabutan ditolak, sidang dilanjutkan dengan agenda berikutnya.

(6) Kumulasi Gugatan

- (a) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- (b) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan hubungan erat (*innerlijke samenhang*), penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.
- (c) Kumulasi gugatan tidak dapat dilakukan antara perkara yang:
 - i. sifat pemeriksaannya berbeda, seperti antara perkara yang harus diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum dan perkara yang harus diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali secara tegas dibenarkan dalam hukum acara; dan/atau
 - ii. berbeda kompetensi absolut pengadilan, seperti kumulasi antara gugatan waris Islam dan waris menurut adat.

(7) Perkara Dibatalkan

- (a) Dalam hal panjar biaya perkara sudah habis, pihak berperkara ditegur untuk membayar tambahan panjar biaya perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran itu disampaikan.
- (b) Dalam hal setelah ditegur, pihak berperkara tidak membayar tambahan panjar biaya perkara maka perkara tersebut dapat dibatalkan dalam bentuk putusan dengan amar sebagai berikut:
 - 1. Membatalkan perkara Nomor;
 - 2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
 - 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

(8) Eksepsi

- (a) Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.⁸⁶⁸
- (b) Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat/termohon, dan hal ini dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, termasuk dalam tahap banding dan kasasi.⁸⁶
- (c) Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara.⁸⁶⁹
- (d) Jika tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara

⁸⁶⁸ Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg. dan Pasal 132 Rv.

⁸⁶⁹ Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg. dan Pasal 131 Rv.

relatif, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang.⁸⁷

- (e) Jika eksepsi dikabulkan maka majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan akhir dengan amar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan/Menghukum Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

- (f) Jika eksepsi ditolak maka majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat/Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

- (g) Putusan sela tidak dituangkan dalam putusan tersendiri, tetapi dimuat dalam

berita acara sidang.⁸⁷⁰

- (h) Putusan sela hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir.⁸⁷¹
 - (i) Para pihak dapat meminta salinan putusan sela sebagaimana dimaksud pada huruf (f) tanpa menyertakan berita acara sidang terkait dengan membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (j) Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara,⁸⁷² dan dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan, tetap disebutkan:
 - i. Dalam Eksepsi: (pertimbangan lengkap).
 - ii. Dalam Pokok Perkara: (pertimbangan lengkap).
- (9) Rekonvensi
- (a) Gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara, kecuali:⁸⁷³
 - i. penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
 - ii. pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak berwenang memeriksa tuntutan balik berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut); atau
 - iii. dalam perkara tentang menjalankan

⁸⁷⁰ Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg.

⁸⁷¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

⁸⁷² Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg.

⁸⁷³ Pasal 132a HIR/Pasal 158 RBg.

putusan hakim.

- (b) Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban paling lambat sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan.⁸⁷⁴
 - (c) Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi.⁸⁷⁵
 - (d) Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.⁸⁷⁶
 - (e) Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.
 - (f) Apabila gugatan konvensi dicabut maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
- (10) Intervensi

Dalam hal terdapat intervensi dari pihak ketiga, gugatan intervensi wajib diajukan secara elektronik dengan ketentuan:⁸⁷⁷

- (a) gugatan intervensi diajukan melalui petugas pelayanan administrasi perkara;
- (b) petugas pelayanan administrasi perkara mendaftarkan perkara gugatan intervensi melalui akun petugas yang sudah disiapkan;
- (c) petugas pelayanan administrasi perkara mengunggah surat gugatan intervensi dan surat kuasa (jika ada) ke dalam SIP;

⁸⁷⁴ Pasal 132b HIR/Pasal 158 RBg.

⁸⁷⁵ Pasal 132a ayat (2) HIR/Pasal 157 ayat (2) RBg.

⁸⁷⁶ Pasal 132b ayat (3) HIR/Pasal 158 ayat (3) RBg.

⁸⁷⁷ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

- (d) proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik;
- (e) ketua majelis hakim/hakim mengeluarkan penetapan mengenai diterima tidaknya penggugat intervensi sebagai pihak dalam perkara tersebut;
- (f) penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun;
- (g) dalam hal penggugat intervensi ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut, akses penggugat intervensi pada SIP ditutup;
- (h) dengan adanya gugatan intervensi, ketua majelis hakim/hakim menetapkan *court calendar* yang baru dan menyampaikan kepada para pihak melalui SIP; dan
- (i) gugatan intervensi dan tanggapan/jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan.

(11) Pembuktian⁹⁵

- (a) Penggugat/pemohon harus mengunggah fotokopi alat bukti yang telah bermeterai ke dalam SIP dalam tenggang waktu sejak pendaftaran perkara sampai sidang pembuktian, sedangkan tergugat/termohon harus mengunggah alat bukti yang bermeterai dalam tenggang waktu sejak sidang jawaban sampai saat sidang pembuktian.
- (b) Dalam hal terdapat dokumen bukti surat melebihi kapasitas yang disediakan oleh SIP maka para pihak mengunggah dokumen tersebut melalui tautan (media penyimpanan *online*) yang terdapat di dalam SIP.

- (c) Asli dari bukti surat yang fotokopinya telah diunggah ke dalam SIP diperlihatkan di muka sidang untuk dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP dan hasilnya dicatat ke dalam BAS.
 - (d) Fotokopi bukti surat bermeterai sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diserahkan kepada majelis hakim/hakim dan disatukan dengan berkas lainnya.
 - (e) Khusus dalam perkara perceraian, asli surat bukti dalam bentuk buku nikah diserahkan kepada majelis hakim/hakim.
 - (f) Ketentuan mengenai pemeriksaan keterangan saksi/ahli yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual* dalam perkara permohonan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemeriksaan keterangan saksi/ahli yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual* perkara gugatan.
- (12) Pemeriksaan Setempat (*Descente*)⁸⁷⁸
- (a) Pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan sesuai ketentuan hukum acara.
 - (b) Pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan terhadap perkara yang objeknya berupa tanah terkait letak, luas, dan batas tanah untuk mendapatkan keterangan secara terperinci atas objek perkara sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
 - (c) Selain perkara sebagaimana dimaksud

⁸⁷⁸ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

pada huruf (b), pemeriksaan setempat (*descente*) juga dapat dilakukan dalam perkara lain untuk mendapatkan keterangan secara terperinci mengenai objek perkara tersebut.

- (d) Dalam hal objek perkara berada di luar yurisdiksi pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara, pengadilan tersebut meminta bantuan pemeriksaan setempat (*descente*) kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di tempat objek perkara berada.
- (e) Hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dituangkan dalam berita acara dan dikirimkan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara.
- (f) Biaya pemeriksaan setempat (*descente*) yang masuk dalam komponen panjar biaya perkara meliputi:
 - i. biaya PNBK sesuai ketentuan;
 - ii. biaya pemberitahuan/panggilan; dan
 - iii. sewa kendaraan operasional hakim dan petugas pengadilan dalam hal tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (g) Berita acara pemeriksaan setempat harus diunggah ke dalam SIP oleh panitera sidang.

(13) Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia

- (a) Jika penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
- (b) Jika dalam proses pemeriksaan perkara tergugat meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.

- (c) Dalam perkara perceraian jika salah satu pihak suami/istri meninggal dunia maka gugatan perceraian digugurkan.⁸⁷⁹

(14) Putusan/Penetapan⁸⁸⁰

- (a) Putusan/penetapan diucapkan oleh ketua majelis hakim/hakim secara elektronik.
- (b) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.
- (c) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) secara hukum telah dihadiri oleh para pihak dan memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.
- (d) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

(15) Salinan Putusan/Penetapan⁹⁸

- (a) Pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (14) huruf (b) dan huruf (d) dilakukan dengan cara:
 - i. naskah putusan/penetapan diunggah oleh ketua majelis hakim/hakim ke dalam SIP; dan
 - ii. panitera mencocokkan naskah putusan dengan putusan/penetapan yang telah ditandatangani oleh majelis hakim/hakim dan panitera sidang, kemudian panitera menandatangani naskah putusan/penetapan

⁸⁷⁹ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁸⁸⁰ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

tersebut secara elektronik menjadi salinan putusan/penetapan.

- (b) Panitera yang sedang berhalangan tidak tetap, berwenang untuk menandatangani salinan putusan/penetapan secara elektronik.
- (c) Dalam hal panitera berhalangan tetap, ketua pengadilan menunjuk pelaksana tugas (Plt.) untuk menandatangani salinan putusan/penetapan secara elektronik.
- (d) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan/penetapan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.

(16) Perdamaian

- (a) Para pihak yang hadir di persidangan wajib didamaikan dengan ketentuan:
 - i. oleh majelis hakim/hakim pada persidangan pertama;⁸⁸¹
 - ii. melalui mediasi;⁸⁸² dan
 - iii. khusus untuk perkara perceraian, perdamaian dilakukan pada setiap tahap persidangan.⁸⁸³
- (b) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan perdamaian maka para pihak dapat:
 - i. memohon kesepakatan perdamaian untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian⁸⁸⁴ kecuali perkara perceraian; atau
 - ii. memohon untuk mencabut gugatan.⁸⁸⁵
- (c) Dalam hal para pihak mohon

⁸⁸¹ Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.

⁸⁸² PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁸⁸³ Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI.

⁸⁸⁴ Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁸⁸⁵ Pasal 27 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

kesepakatan perdamaian dikukuhkan menjadi akta perdamaian, majelis hakim/hakim mengucapkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst.

(diambil dari rincian kesepakatan perdamaian)

3. Menghukum Penggugat/Tergugat*) atau Penggugat dan Tergugat (sesuai isi kesepakatan perdamaian) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);

*) pilih salah satu

- (d) Dalam hal para pihak mohon mencabut perkara, majelis hakim/hakim mengucapkan putusan secara elektronik dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .../Pdt.G/.../PA/MS... dari Penggugat/Pemohon;
2. Membebaskan/menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);

3) Sita dan Eksekusi

a) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)⁸⁸⁶

(1) Sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah penyitaan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak *illusoir* (hampa).⁸⁸⁷

(2) Sita yang diajukan bersama-sama dalam surat gugatan

(a) Majelis hakim/hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama apakah permohonan sita yang diajukan itu beralasan atau tidak, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.

(b) Dalam hal permohonan sita sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sudah terpenuhi, majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut:

- i. secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidentil lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan;
- ii. apabila permintaan sita itu tidak beralasan maka majelis hakim/hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan

⁸⁸⁶ Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg.

⁸⁸⁷ Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg. dan Pasal 720 Rv.

permohonan sita. Ketentuan ini juga tidak perlu diadakan sidang insidentil; atau

iii. majelis hakim/hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil lebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.

- (3) Majelis hakim/hakim dalam mengabulkan permohonan sita harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.⁸⁸⁸
- (4) Selain dapat diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, permohonan sita jaminan juga dapat diajukan saat pemeriksaan persidangan berlangsung atau diajukan setelah perkara diputus, namun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Terhadap permohonan sita yang diajukan penggugat bersama-sama dalam surat gugatan yang dalam PHS permohonan sitanya ditangguhkan dan permohonan sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung.
 - (a) Majelis hakim/hakim memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dengan mendengarkan terlebih dahulu keterangan tergugat dan memeriksa bukti-bukti pendukung.⁸⁸⁹
 - (b) Majelis hakim/hakim membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.
 - (c) Jika permohonan sita dikabulkan,

⁸⁸⁸ Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg. dan Pasal 720 Rv.

⁸⁸⁹ Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg. dan Pasal 724 Rv.

majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita jaminan.

- (6) Sita yang diajukan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah
 - (a) Pemohon membayar pendaftaran sita.
 - (b) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada ketua pengadilan.
 - (c) Ketua pengadilan membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita.
 - (d) Ketua pengadilan memerintahkan pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.
 - (e) Juru sita/juru sita pengganti memanggil pemohon sita untuk datang menghadap dalam sidang insidentil.
 - (f) Sidang insidentil didampingi oleh panitera sidang yang ditunjuk.
 - (g) Ketua pengadilan memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti.
 - (h) Ketua pengadilan membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita.
 - (i) Jika permohonan sita dikabulkan, ketua pengadilan memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita jaminan.

- (7) Pelaksanaan Permohonan Sita Jaminan yang Dikabulkan

Jika permohonan sita jaminan dikabulkan, baik untuk sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan, sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung, maupun sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah maka langkah

selanjutnya setelah majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita jaminan adalah sebagai berikut:

- (a) pemohon sita membayar panjar biaya peletakan sita kepada petugas pembayaran (kasir);
- (b) juru sita/juru sita pengganti memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan;
- (c) juru sita/juru sita pengganti membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut;
- (d) pada hari yang telah ditentukan juru sita/juru sita pengganti dan 2 (dua) orang pegawai pengadilan sebagai saksi mendatangi lokasi objek sengketa;
- (e) untuk menghindari kesalahan penyitaan, hendaknya mengikutsertakan kepala desa/lurah untuk melihat keadaan tanah, batas, dan luas tanah yang akan disita;
- (f) juru sita/juru sita pengganti meminta pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita;
- (g) juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh juru sita/juru sita pengganti, 2 (dua) orang saksi, pemohon sita, dan jika termohon sita tidak menolak, berita acara sita juga

ditandatangani oleh termohon sita;

- (h) jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, juru sita/juru sita pengganti menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman, dan memohon kepada pihak kepolisian dan kepala desa/lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut;
- (i) juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di kelurahan/desa setempat yang memuat jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut;
- (j) dilarang menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah;⁸⁹⁰
- (k) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak (tanah) yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kelurahan/desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;
- (l) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak (tanah) yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut

⁸⁹⁰ Pasal 197 ayat (8) HIR/Pasal 211 RBg.

dengan mendaftarkan kepada kantor badan pertanahan nasional (BPN) setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;

- (m) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kantor syahbandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada kantor syahbandar mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;
- (n) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kantor syahbandar/bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada kantor syahbandar/bandar udara di mana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;
- (o) penyitaan dilakukan lebih dahulu atas benda bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, jika barang bergerak milik tergugat tidak cukup, baru dilakukan penyitaan atas benda tidak bergerak;
- (p) juru sita/juru sita pengganti melaporkan

berita acara sita kepada majelis hakim/hakim untuk permohonan sita dalam perkara yang belum diputus, kemudian majelis hakim/hakim dalam persidangan selanjutnya menyatakan sita jaminan sah dan berharga yang dicatat dalam berita acara sidang; dan

- (q) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada ketua pengadilan untuk permohonan sita dalam perkara yang sudah diputus tetapi belum inkrah, kemudian ketua pengadilan melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga.

(8) Pengumuman Sita

(a) Pengumuman sita kapal laut

- i. Setelah berita acara sita kapal laut ditandatangani, juru sita/juru sita pengganti mengumumkan pelaksanaan sita.
- ii. Pengumuman sita dengan mendaftarkan berita acara sita kepada kantor syahbandar di mana kapal tersebut terdaftar dan mencatatkannya dalam buku daftar yang tersedia pada kantor syahbandar di mana kapal tersebut tercatat.⁸⁹¹
- iii. Pengumuman dan pencatatan sita tersebut harus mencantumkan jam, hari, tanggal, dan tahun sita diumumkan.

(b) Pengumuman sita pesawat terbang

- i. Setelah berita acara sita kapal terbang ditandatangani, juru sita

⁸⁹¹ Pasal 562 Rv.

mengumumkan pelaksanaan sita.

- ii. Pengumuman sita dengan mendaftarkan berita acara sita kepada kantor bandar udara di mana pesawat terbang tersebut terdaftar dan mencatatkannya dalam buku daftar yang tersedia di kantor bandar udara di mana pesawat tersebut tercatat.
- iii. Pengumuman dan pencatatan sita tersebut harus mencantumkan jam, hari, tanggal, dan tahun sita diumumkan.

b) Sita eksekusi⁸⁹²

- (1) Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita *revindicatoir* yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berubah menjadi sita eksekusi.
- (2) Dalam hal belum diletakkan sita jaminan terhadap objek yang diputus, harus diletakkan sita eksekusi sebelum dilaksanakan eksekusi.
- (3) Sita eksekusi berlaku untuk putusan yang amarnya memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. tata cara pelaksanaannya sama dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan, perbedaannya dilakukan setelah diadakan *aanmaning*, dan termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

c) Sita *Revindicatoir* ⁸⁹³

- (1) Sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (*revindicatoir beslag*) yaitu menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat yang bertujuan untuk

⁸⁹² Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg.

⁸⁹³ Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBg.

melindungi hak pemilik sah dan mencegah agar objek sengketa tidak dialihkan, dijual, atau digelapkan selama proses persidangan berlangsung.⁸⁹⁴

- (2) Barang yang dimohonkan untuk disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri dengan jelas dan terperinci.⁸⁹⁵
- (3) Pada prinsipnya tata cara sita *revindicatoir* sama dengan sita *conservatoir*.
- (4) Sita *revindicatoir* yang dimintakan bersamaan dengan gugatan
 - (a) Ketua majelis hakim/hakim membuat PHS sekaligus menetapkan apakah permohonan sita *revindicatoir* tersebut dikabulkan atau ditunda.
 - (b) Jika permohonan sita dikabulkan dan ditetapkan sekaligus dalam PHS, ketua majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.⁸⁹⁶
- (5) Terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat bersama-sama dalam surat gugatan yang dalam PHS permohonan sitanya ditangguhkan dan permohonan sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung
 - (a) Majelis hakim/hakim memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dan memeriksa bukti-bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.
 - (b) Majelis hakim/hakim membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.
 - (c) Jika permohonan sita dikabulkan,

⁸⁹⁴ Pasal 226 ayat (1) HIR/Pasal 260 ayat (1) RBg.

⁸⁹⁵ Pasal 226 ayat (2) HIR/Pasal 260 ayat (2) RBg.

⁸⁹⁶ Pasal 226 ayat (3) HIR/Pasal 260 ayat (3) RBg.

majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.⁸⁹⁷

- (6) Sita *revindicatoir* yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah
 - (a) Pemohon membayar pendaftaran sita *revindicatoir*.
 - (b) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita *revindicatoir* kepada ketua pengadilan.
 - (c) Ketua pengadilan membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita *revindicatoir*.
 - (d) Ketua pengadilan memerintahkan pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.
 - (e) Juru sita/juru sita pengganti memanggil pemohon sita untuk datang menghadap sidang insidentil.
 - (f) Sidang insidentil didampingi oleh panitera pengganti yang ditunjuk panitera.
 - (g) Ketua pengadilan memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.
 - (h) Ketua pengadilan membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita *revindicatoir*.
 - (i) Jika permohonan sita *revindicatoir* dikabulkan, majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.
- (7) Pelaksanaan Permohonan Sita *Revindicatoir* yang Dikabulkan

⁸⁹⁷ Pasal 226 ayat (3) HIR/Pasal 260 ayat (3) RBg.

Jika permohonan sita *revindicatoir* dikabulkan baik untuk sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan, sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung, maupun sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah maka langkah selanjutnya setelah majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita *revindicatoir* adalah sebagai berikut:⁸⁹⁸

- (a) juru sita/juru sita pengganti memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan;
- (b) juru sita/juru sita pengganti membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan kepala desa/lurah untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan sita *revindicatoir* tersebut;
- (c) pada hari yang telah ditentukan juru sita/juru sita pengganti dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa;
- (d) juru sita/juru sita pengganti meminta pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita;
- (e) juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara sita *revindicatoir* yang harus ditandatangani oleh juru sita/juru sita pengganti, 2 (dua) orang saksi, pemohon sita dan oleh termohon sita jika termohon sita tidak menolak menandatangani;

⁸⁹⁸ Pasal 226 ayat (3) HIR/Pasal 260 ayat (3) RBg.

- (f) juru sita/juru sita pengganti menyimpan benda yang disita tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman serta memohon kepada pihak kepolisian dan kepala desa/lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut;
- (g) juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di kelurahan/desa setempat yang memuat jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut;
- (h) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada majelis hakim/hakim untuk permohonan sita dalam perkara yang belum diputus, kemudian majelis hakim/hakim melaksanakan sidang insidentil dalam sidang selanjutnya untuk menyatakan sita *revindicatoir* sah dan berharga; dan
- (i) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada ketua pengadilan untuk permohonan sita dalam perkara yang sudah diputus tetapi belum inkrah, kemudian ketua pengadilan melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita *revindicatoir* sah dan berharga.

d) Sita Persamaan ⁸⁹⁹

- (1) Apabila barang yang akan disita telah diletakkan sita oleh pengadilan lain maka juru

⁸⁹⁹ Pasal 463 Rv.

sita/juru sita pengganti tidak dapat melakukan penyitaan lagi, namun juru sita/juru sita pengganti dapat melakukan sita persamaan dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya.

- (2) Apabila setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang ditujukan terhadap penanggung utang kepada negara maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran utang menuntut putusan hakim itu dan hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
- (3) Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat angka (1) dan angka (2), majelis hakim/hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung utang kepada negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.
- (4) Pelaksana dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat memohon banding pada pengadilan tingkat banding atas penentuan pembagian tersebut.
- (5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan hukum tetap, majelis hakim/hakim pengadilan agama/

mahkamah syar'iyah mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.

- (6) Oleh karena hal tersebut berhubungan dengan penyitaan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka sita tersebut adalah sita eksekusi dan bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
 - (7) Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada BPN atau kelurahan setempat.
 - (8) Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekusi, kemudian objeknya akan dilelang maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.
 - (9) Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).
- e) Sita Harta Bersama (Sita Marital) ⁹⁰⁰
- (1) Sita harta bersama (sita marital) dimohonkan oleh pihak suami/istri terhadap harta perkawinan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan oleh suami/istri.
 - (2) Sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami/istri walaupun tidak terjadi perceraian, bilamana suami/istri

⁹⁰⁰ Pasal 190 KUHPdata, Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI.

melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama.⁹⁰¹

- (3) Tata cara sita harta bersama (sita marital) dilaksanakan sebagaimana sita jaminan (*conservatoir beslag*).

f) Sita Buntut ⁹⁰²

- (1) Sita buntut adalah permohonan sita yang diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding/kasasi.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan sita buntut ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- (3) Pemohon membayar pendaftaran sita.
- (4) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- (5) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meneruskan permohonan sita buntut ke pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung jika perkara dalam proses banding atau kasasi.
- (6) Apabila permohonan sita buntut tersebut dikabulkan oleh pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung maka majelis hakim membuat penetapan dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan sita tersebut;
 2. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melaksanakan sita atas objek
 3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan berita acara sita kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah

⁹⁰¹ Pasal 95 KHI.

⁹⁰² Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg.

Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung dalam tempo dua kali dua puluh empat jam sejak sita dilaksanakan;⁹⁰³

- (7) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan yang berisi perintah kepada juru sita untuk melaksanakan sita buntut.
- (8) Juru sita memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa pengadilan akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- (9) Juru sita membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa pengadilan akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/lurah yang bersangkutan dan sekaligus memohon kesediaan untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (10) Pada hari yang telah ditentukan, juru sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sita.
- (11) Juru sita meminta pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- (12) Juru sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh juru sita, 2 (dua) orang saksi, pemohon sita dan termohon sita jika termohon sita tidak menolak menandatangani.
- (13) Jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, juru sita menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak kepolisian dan kepala desa/lurah setempat untuk menjaga keamanan

⁹⁰³ Pasal 195 ayat (5) HIR/Pasal 206 ayat (5) RBg.

barang-barang yang disita tersebut.

- (14) Juru sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di kelurahan/desa setempat yang memuat jam, hari dan tanggal pengumuman sita tersebut.
 - (15) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kelurahan/desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
 - (16) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kantor BPN setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
 - (17) Ketua pengadilan mengirimkan berita acara sita buntut kepada pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung.
- g) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
- (1) Eksekusi pembayaran sejumlah uang, baik berkenaan dengan hak perempuan dan anak pascaperceraian dalam bentuk nafkah *iddah*, *mut'ah* dalam bentuk uang, nafkah anak, dan nafkah *madhiyah*, termasuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam bentuk memerintahkan termohon eksekusi untuk memenuhi dan membayar hak perempuan dan anak tersebut kepada pemohon eksekusi sesuai amar putusan dan kewajiban pembayaran ganti rugi serta pembayaran

uang paksa (dwangsom).

- (2) Proses eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan cara:
 - (a) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah;
 - (b) apabila putusan mencantumkan harta milik termohon eksekusi sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran sejumlah uang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak maka daftar seluruh harta barang bergerak dan barang tidak bergerak tersebut diajukan bersamaan dengan permohonan eksekusi sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran;
 - (c) apabila putusan tidak mencantumkan harta milik termohon eksekusi sebagai jaminan pembayaran sejumlah uang, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau apabila jaminan tersebut tidak mencukupi maka pemohon eksekusi menyampaikan daftar harta lain berupa barang bergerak milik termohon kepada ketua pengadilan;
 - (d) pemohon membayar biaya eksekusi pembayaran sejumlah uang;
 - (e) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada ketua pengadilan;
 - (f) ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*);

- (g) juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*);
- (h) ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi hadir;
- (i) panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera.
- (j) setelah lewat 8 (delapan) hari dari *aanmaning*, termohon eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela, pemohon eksekusi memberitahukan kepada ketua pengadilan bahwa pemohon eksekusi tidak memenuhi perintah sidang *aanmaning*;
- (k) ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan konstatering (pencocokan data objek eksekusi di lapangan) yang dilaksanakan oleh panitera atau juru sita disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (l) ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap objek/barang milik termohon eksekusi apabila belum diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Jika terhadap objek/barang milik termohon eksekusi tersebut telah diletakkan sita jaminan maka sita jaminan tersebut dikukuhkan menjadi sita

eksekusi, dengan penetapan pengukuhan sita jaminan menjadi sita eksekusi;

- (m) juru sita/juru sita pengganti melaksanakan sita eksekusi dengan tata cara sebagaimana pelaksanaan sita jaminan;
- (n) ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan lelang terhadap objek/barang milik termohon eksekusi;
- (o) panitera/juru sita/juru sita pengganti mengumumkan tentang adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa media massa cetak atau elektronik;
- (p) ketua pengadilan meminta bantuan permintaan lelang kepada kantor lelang negara dengan melampirkan dokumen berupa:
 - i. salinan putusan;
 - ii. salinan penetapan sita eksekusi;
 - iii. salinan berita acara sita eksekusi;
 - iv. salinan penetapan perintah lelang;
 - v. salinan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan (pemohon dan termohon eksekusi, BPN dan lain-lain);
 - vi. perincian besarnya jumlah tagihan oleh pengadilan;
 - vii. bukti kepemilikan barang lelang;
 - viii. syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan (baik yang menyangkut penawaran maupun pembayaran); dan

- ix. bukti pengumuman lelang;⁹⁰⁴
 - (q) ketua pengadilan menerima laporan pemenang lelang dari juru lelang kantor lelang negara, dan mengesahkan pemenang lelang;
 - (r) juru lelang menetapkan pemenang lelang setelah mendapat pengesahan dari ketua pengadilan;
 - (s) juru lelang menerima pembayaran dari pemenang lelang;
 - (t) kantor lelang negara membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada pengadilan;
 - (u) pengadilan menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi;
 - (v) panitera/juru sita membuat berita acara penyerahan hasil lelang; dan
 - (w) ketua pengadilan membuat penetapan pengangkatan sita eksekusi.
- h) Lelang (Penjualan Umum) ⁹⁰⁵
- (1) Setelah ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memerintahkan lelang, panitera/juru sita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa media massa.
 - (2) Pengumuman lelang benda bergerak dapat dilakukan dengan cara:
 - (a) diumumkan 1 (satu) kali melalui papan pengumuman di kelurahan/desa atau melalui surat kabar jika nilai objek lelangnya sangat tinggi; dan
 - (b) pengumuman lelang dilaksanakan setelah kantor lelang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang.

⁹⁰⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

⁹⁰⁵ Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

- (3) Pengumuman lelang benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara:
 - (a) diumumkan 1 (satu) kali melalui surat kabar yang terbit di daerah tempat benda terletak; dan
 - (b) pengumuman dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal penjualan lelang.
- i) Eksekusi Riil ⁹⁰⁶
 - (1) Eksekusi riil adalah eksekusi putusan atau penetapan pengadilan yang memerintahkan:
 - (a) menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang;
 - (b) menghukum atau memerintahkan pengosongan dan penyerahan tanah atau bangunan;
 - (c) menghukum atau memerintahkan membongkar suatu bangunan; atau
 - (d) menghukum atau memerintahkan menyerahkan anak dalam bentuk memerintahkan termohon eksekusi menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi dilaksanakan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan.
 - (2) Eksekusi riil dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - (a) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi riil dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah;
 - (b) pemohon membayar biaya eksekusi riil;
 - (c) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi riil kepada ketua pengadilan;
 - (d) ketua pengadilan membuat PHS

⁹⁰⁶ Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg., dan Pasal 1033 Rv.

- peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*);
- (e) juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*);
 - (f) ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu (paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi riil hadir;
 - (g) panitera membuat bas peringatan (*aanmaning*) dan ditandatangani oleh ketua serta panitera;
 - (h) ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan *konstatering* (pencocokkan data objek eksekusi di lapangan) yang dilaksanakan oleh panitera atau juru sita disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (i) ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk menjalankan eksekusi riil (baik membagi, menyerahkan pembongkaran ataupun pengosongan), bila dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada sidang peringatan (*aanmaning*), termohon eksekusi tidak melaksanakan dengan suka rela isi putusan;
 - (j) ketua pengadilan secara *ex officio* dapat

langsung mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk menjalankan eksekusi riil (baik pengosongan maupun pembongkaran), bila pada sidang peringatan (*aanmaning*) termohon eksekusi tidak hadir;

- (k) panitera/juru sita memberitahu pemohon dan termohon eksekusi bahwa ia akan melakukan eksekusi riil atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan;
- (l) panitera/juru sita membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa ia akan melakukan eksekusi atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut;
- (m) panitera/juru sita membuat surat permohonan bantuan keamanan kepada kepolisian setempat terkait dengan akan dilaksanakannya eksekusi atas objek sengketa;
- (n) pada hari yang telah ditentukan, panitera/juru sita mendatangi lokasi objek yang akan dieksekusi;
- (o) juru sita/juru sita pengganti meminta pemohon eksekusi untuk menunjukkan objek yang akan dieksekusi;
- (p) juru sita/juru sita pengganti membacakan penetapan ketua pengadilan terkait dengan permohonan eksekusi dan objek yang akan dieksekusi;
- (q) juru sita/juru sita pengganti melaksanakan eksekusi dengan cara menyerahkan objek eksekusi berupa benda bergerak kepada pemohon

- eksekusi dari tereksekusi, atau mengosongkan objek eksekusi untuk benda tidak bergerak dari tereksekusi, keluarganya dan orang lain yang menempati objek tidak bergerak tersebut;
- (r) juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara eksekusi;
 - (s) berita acara eksekusi wajib ditandatangani oleh juru sita/juru sita pengganti, 2 (dua) orang saksi, dan pemohon eksekusi;
 - (t) termohon eksekusi tidak wajib menandatangani berita acara eksekusi, ia boleh menandatangani atau menolak menandatangani berita acara eksekusi; dan
 - (u) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada ketua pengadilan.
- j) Eksekusi untuk Melakukan Perbuatan Tertentu ⁹⁰⁷
- (1) Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan adalah tindakan paksa pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu sesuai amar putusan, misalnya menyerahkan anak.
 - (2) Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah.
 - (3) Pemohon eksekusi membayar biaya eksekusi.
 - (4) Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan.
 - (5) Ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan

⁹⁰⁷ Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg.

(*aanmaning*).

- (6) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
- (7) Ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi hadir.
- (8) Panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera.
- (9) Jika termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah agar perbuatan tertentu yang diperintahkan dalam putusan untuk dilakukan termohon eksekusi dinilai dengan sejumlah uang dengan menyebutkan besaran penggantian sejumlah uang tersebut sebagai syarat formal, kemudian dilakukan sidang insidentil yang dipimpin oleh ketua pengadilan untuk menetapkan permohonan tersebut diterima atau ditolak, serta menentukan besaran uang penggantian⁹⁰⁸.
- (10) Dalam hal permohonan dimaksud pada angka (9) diajukan secara lisan, panitera pengadilan menuangkan dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon.
- (11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (9) diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama.

⁹⁰⁸ Pasal 225 ayat (1) HIR/Pasal 259 ayat (1) dan (3) RBg.

- (12) Panitera menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada ketua pengadilan.
 - (13) Ketua pengadilan menyidangkan permohonan tersebut dengan cara:
 - (a) Ketua pengadilan membuat PHS.
 - (b) Panitera menunjuk panitera sidang.
 - (c) Ketua pengadilan memerintahkan juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi.
 - (d) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang tersebut.
 - (e) Ketua pengadilan membuka persidangan insidentil.
 - (f) Ketua pengadilan menanyakan kepada termohon eksekusi tentang:
 - i. alasan tidak melaksanakan isi putusan; dan
 - ii. berapa nilai penggantian menurut pendapat termohon eksekusi; dan
 - (g) Ketua pengadilan mengambil kesimpulan tentang berapa jumlah uang nilai pengganti dari putusan tersebut.
 - (14) Panitera sidang membuat BAS insidentil.
 - (15) Ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk menjalankan eksekusi, berdasarkan laporan pemohon eksekusi bahwa dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada sidang peringatan (*aanmaning*), termohon eksekusi tidak melaksanakan dengan sukarela isi putusan.
- k) Eksekusi Hak Tanggungan ⁹⁰⁹
- (1) Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) mekanisme, yaitu parate eksekusi, eksekusi berdasarkan titel

⁹⁰⁹ Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.⁹¹⁰

(2) Dalam hal eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan mekanisme titel eksekutorial (melalui pengadilan) dilakukan dengan cara:⁹¹¹

- (a) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan dengan melampirkan akta hak tanggungan;
- (b) pemohon eksekusi membayar pendaftaran eksekusi hak tanggungan;
- (c) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi hak tanggungan kepada ketua pengadilan;
- (d) ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*);
- (e) juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*);
- (f) ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi membayar hutang kepada kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi hadir;
- (g) panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera;
- (h) ketua pengadilan dapat mengeluarkan

⁹¹⁰ Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

⁹¹¹ Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

penetapan untuk melakukan *konstatering* (pencocokkan data objek eksekusi di lapangan) yang dilaksanakan oleh panitera atau juru sita/juru sita pengganti disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (i) ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk meletakkan sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan dalam hal sita jaminan belum diletakkan. Apabila telah diletakkan sita jaminan maka sita jaminan tersebut berubah menjadi sita eksekusi;
- (j) panitera/juru sita melaksanakan sita eksekusi dan mendaftarkan sita tersebut pada instansi yang berwenang;
- (k) ketua pengadilan mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang negara dengan melampirkan dokumen berupa:
 - i. salinan akta hak tanggungan;
 - ii. salinan penetapan sita eksekusi;
 - iii. salinan berita acara sita eksekusi;
 - iv. salinan penetapan perintah eksekusi lelang;
 - v. salinan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan (pemohon dan termohon eksekusi, BPN dan lain-lain);
 - vi. perincian besarnya jumlah tagihan oleh pengadilan;
 - vii. bukti kepemilikan barang lelang;
 - viii. syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan (baik yang menyangkut penawaran

maupun pembayaran);

ix. bukti pengumuman lelang; dan

x. lain-lain sesuai dengan ketentuan.

- (l) panitera/juru sita mengumumkan tentang adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa media massa cetak atau elektronik;⁹¹²
 - (m) juru lelang menetapkan pemenang lelang;
 - (n) juru lelang menerima pembayaran dari pemenang lelang;
 - (o) ketua pengadilan menerima laporan pemenang lelang dari juru lelang kantor lelang negara, dan mengesahkan pemenang lelang;
 - (p) kantor lelang negara membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada pengadilan;
 - (q) pengadilan menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi;
 - (r) panitera/juru sita membuat berita acara penyerahan hasil lelang; dan
 - (s) ketua pengadilan membuat penetapan pengangkatan sita eksekusi.
- (3) Dalam hal eksekusi lelang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kantor lelang negara tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan membuat penetapan yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register permohonan eksekusi, namun permohonan eksekusi tersebut dapat diajukan kembali.
- l) Eksekusi Pengosongan Objek Hak Tanggungan ⁹¹³
- (1) Ketua pengadilan menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang untuk dikuasai

⁹¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

⁹¹³ Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg.

pemenang lelang.

- (2) Apabila ternyata objek lelang tersebut masih dikuasai oleh termohon eksekusi maka pemohon eksekusi dan/atau pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi pengosongan objek hak tanggungan kepada ketua pengadilan.
 - (3) Pemohon membayar panjar biaya eksekusi.
 - (4) Panitera menyampaikan berkas permohonan kepada ketua pengadilan.
 - (5) Ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
 - (6) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
 - (7) Ketua pengadilan melakukan sidang peringatan (*aanmaning*) agar termohon mengosongkan secara sukarela dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari.
 - (8) Panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera.
 - (9) Setelah lewat 8 (delapan) hari dari *aanmaning* termohon tidak melaksanakan secara sukarela, ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk mengosongkan objek hak tanggungan eksekusi.
- m) Eksekusi *Grosse Akta* ⁹¹⁴
- (1) *Grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial ada dua macam, yaitu *grosse*

⁹¹⁴ Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg.

akta hipotek dan surat-surat utang.

- (2) *Grosse* adalah salinan pertama akta autentik, salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.
- (3) Oleh karena salinan pertama atas pengakuan utang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekutorial maka salinan pertama ini wajib memuat kepala/irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala/irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asli dari akta (minuta akta) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala/irah-irah.
- (4) *Grosse* atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh notaris diserahkan kepada kreditur yang di kemudian hari bila diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan agama.
- (5) Eksekusi berdasarkan *grosse* akta pengakuan utang *fixed loan* hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah utangnya itu.
- (6) Apabila debitur membantah jumlah utang tersebut dan besarnya utang menjadi tidak *fixed* maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, dalam hal ini apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta merta.
- (7) Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang (*Geldschieters Ordonantie*, S.1938-523), melarang notaris membuat atas pengakuan utang dan mengeluarkan *grosse* aktanya untuk perjanjian utang-piutang dengan seorang pelepas uang.

- (8) Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg. tidak berlaku untuk *grosse* akta sebagaimana dimaksud pada angka (7).
 - (9) *Grosse* akta pengakuan utang adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara alamiah/badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan disertai bunga sebesar 2% sebulan.
 - (10) Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan utang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.
 - (11) Kreditur yang memegang *grosse* atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat langsung memohon eksekusi kepada ketua pengadilan agama yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.
- n) Eksekusi Anak
- (1) Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah.
 - (2) Ketua pengadilan membuat PHS untuk sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
 - (3) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
 - (4) Ketua pengadilan melaksanakan sidang

peringatan (*aanmaning*) dan memperingatkan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari.

- (5) Apabila termohon eksekusi tetap tidak menjalankan isi amar putusan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah *aanmaning* maka pemohon eksekusi memohon kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah agar proses eksekusi dilanjutkan.
- (6) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan yang memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan eksekusi.
- (7) Sebelum pelaksanaan eksekusi penyerahan anak, pengadilan dapat berkoordinasi dan meminta pendapat instansi pemerintah di bidang perlindungan anak, komnas perlindungan anak, psikolog, dan unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian setempat.
- (8) Ketua pengadilan memimpin rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (7), yang diselenggarakan di kantor pengadilan dan hasilnya dicatat dalam berita acara rapat koordinasi.
- (9) Dalam rapat koordinasi, ketua pengadilan meminta pendapat instansi pemerintah di bidang perlindungan anak, komnas perlindungan anak, psikolog, dan unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian terkait rencana pelaksanaan eksekusi penyerahan anak.
- (10) Eksekusi menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan anak hanya dapat dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam proses tumbuh kembangnya.

- (11) Ketua pengadilan dapat memerintahkan panitera atau juru sita untuk melakukan pencocokkan objek eksekusi di lapangan (*konstatering*) terhadap anak yang akan dieksekusi, dengan melibatkan instansi pemerintah di bidang perlindungan anak, komnas perlindungan anak, psikolog dan unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian setempat untuk pengumpulan informasi dari keadaan di lapangan, dan mencatat keadaan terakhir anak, dengan penetapan *konstatering* anak.
 - (12) Pelaksanaan eksekusi anak harus dilakukan dengan hati-hati dengan pendekatan persuasif dengan memperhatikan seluruh situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi psikologi anak.
 - (13) Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut pemohon eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*. Sedangkan, jika anak tidak ditemukan maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali, dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.⁹¹⁵
 - (14) Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi anak, hakim dapat menghukum tergugat melalui lembaga dwangsom (uang paksa yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok), yang diawali dengan adanya petitum dalam gugatan pengugat.
- o) Perdamaian dalam Proses *Aanmaning*
- (1) Pada tahap *aanmaning*, ada kemungkinan para pihak mencapai kesepakatan untuk menjalankan isi putusan secara sukarela.

⁹¹⁵ SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

- (2) Jika terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) maka termohon eksekusi diberi waktu maksimal 8 (delapan) hari untuk melaksanakan amar putusan secara damai dan melaporkan hasilnya kepada pengadilan. Jika setelah waktu maksimal 8 (delapan) hari tersebut tidak dapat terlaksana secara damai maka dilakukan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
- p) Perdamaian dalam Pelaksanaan Eksekusi
- (1) Pada pelaksanaan eksekusi di lapangan, ada kemungkinan terjadinya perdamaian di antara para pihak.
 - (2) Jika terjadi perdamaian maka:
 - (a) pemohon eksekusi memohon penundaan eksekusi dan dicatat dalam berita acara eksekusi;
 - (b) pemohon eksekusi menyerahkan isi perdamaian kepada ketua pengadilan;
 - (c) para pihak memohon kepada ketua pengadilan agar eksekusi dilaksanakan sesuai isi perdamaian;
 - (d) ketua pengadilan membuat penetapan pelaksanaan eksekusi; dan
 - (e) panitera/juru sita melaksanakan eksekusi sesuai isi perdamaian.
- q) Penawaran Pembayaran dan Konsinyasi ⁹¹⁶
- (1) Debitur mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat pembayaran yang disepakati oleh debitur dan kreditur.
 - (2) Dalam hal tidak ada tempat pembayaran yang disepakati maka permohonan diajukan

⁹¹⁶ Pasal 1404 – 1412 KUHPerdata.

kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal termohon atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.

- (3) Permohonan konsinyasi didaftarkan dalam register permohonan konsinyasi setelah pemohon membayar biaya konsinyasi.
- (4) Kreditur didudukkan sebagai termohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (3).
- (5) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan yang berisi perintah kepada juru sita/juru sita pengganti disertai 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada kreditur.
- (6) Juru sita/juru sita pengganti melakukan penawaran pembayaran kepada kreditur disaksikan 2 (dua) orang saksi dan membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan debitur untuk membayar (*aanbod van gereede betaling*).
- (7) Pihak kreditur diberi salinan berita acara tersebut.
- (8) Jika kreditur menolak pembayaran, juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara yang berisi pemberitahuan bahwa:
 - (a) kreditur menolak pembayaran;
 - (b) uang akan dilakukan penitipan (konsinyasi) di Rekening Pengadilan Lainnya (RPL) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah; dan
 - (c) penitipan akan dilakukan pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.
- (9) Pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (c), juru sita/juru sita pengganti disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut

kepada panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam Rekening Pengadilan Lainnya (RPL) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebagai uang konsinyasi.

(10) Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, debitur harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dengan petitum:

- (a) menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi; dan
- (b) menghukum pemohon membayar biaya perkara;

r) Konsinyasi Bagian Waris, Harta Bersama, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Lain-Lain

(1) Dalam eksekusi objek waris, harta bersama, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan lain-lain yang dilakukan melalui mekanisme lelang, ada kemungkinan para pihak yang berhak atas bagian dari hasil penjualan tidak mengambil bagian tersebut.

(2) Dalam hal demikian, dapat dilakukan konsinyasi atau penitipan hasil penjualan tersebut kepada pihak pengadilan yang dilaksanakan menurut ketentuan konsinyasi sebagaimana dimaksud pada huruf q).

s) Pengelolaan Uang Titipan Hak-Hak Pascaperceraian/Pasca-Ikrar Talak

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan titipan pasca-ikrar talak yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

(2) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan titipan atas permohonan pemohon dan memerintahkan

panitera untuk menyimpan sementara uang/ barang tersebut, serta memberitahukan dan menyerahkannya kepada termohon.

- (3) Panitera membuat berita acara penyimpanan titipan, yang ditandatangani oleh panitera, pemohon/kuasanya dan para saksi.
 - (4) Panitera melakukan pemberitahuan titipan kepada termohon agar mengambil uang/ barang titipan tersebut.
 - (5) Apabila termohon mengambil uang/barang titipan tersebut, panitera membuat berita acara penyerahan titipan yang ditandatangani oleh panitera, termohon/kuasanya dan para saksi.
 - (6) Apabila termohon telah mengambil uang/ barang titipan tersebut, panitera membuat surat pemberitahuan kepada pemohon atas pengambilan titipan tersebut.
 - (7) Titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak termohon, namun tidak diambil oleh termohon, tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas negara.
 - (8) Titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi dan disimpan dalam rekening Rekening Pengadilan Lainnya (RPL) pengadilan.
- t) Perlawanan Eksekusi ⁹¹⁷
- (1) Perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga (bukan pihak)/*derden verzet*
 - (a) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang akan melaksanakan eksekusi.

⁹¹⁷ Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg. dan Pasal 207 HIR/Pasal 225 RBg.

- (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) hubungan hukum antara pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan serta objek perlawanan; dan
 - ii) menyebutkan alasan/kepentingan hukum diajukannya perlawanan; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perlawanan pelawan sebagai perlawanan yang benar dan memerintahkan mengangkat sita/menghentikan proses eksekusi, dan/atau mengeluarkan objek perkara dari putusan perkara asal yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (c) Perlawanan eksekusi dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- (d) Jika perlawanan eksekusi diajukan secara lisan maka ketua atau hakim yang ditunjuk mencatat perlawanan lisan tersebut.
- (e) Perlawanan lisan tersebut dibacakan di hadapan pelawan dan ditandatangani oleh ketua atau hakim yang ditunjuk.
- (f) Jika perlawanan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelawan sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh pelawan.
- (g) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 195 ayat (6) *jo.* Pasal 206 HIR, hanya dapat diajukan karena

alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Gadai tanah).⁹¹⁸

- (h) Bagi pemegang hak tanggungan tidak perlu mengajukan *derden verzet*/perlawanan karena objek hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita eksekusi kecuali sita persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.⁹¹⁹
- (i) Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri/suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta yang dijaminkan oleh suami/istri merupakan harta bersama.
- (j) Dalam hal yang disita merupakan harta bawaan suami/istri maka suami/istri dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga, kecuali keduanya telah membuat perjanjian perkawinan berupa penyatuan harta.
- (k) Apabila perlawanan eksekusi dikabulkan maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan proses eksekusi harus dihentikan.
- (l) Apabila perlawanan eksekusi tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan eksekusi tetap dilanjutkan.
- (m) Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi kecuali jika perlawanan didasarkan atas bukti otentik seperti sertifikat atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

⁹¹⁸ SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diperbaiki dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

⁹¹⁹ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

- (n) Ketua majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut harus senantiasa melaporkan perkembangan perkara kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menentukan kebijakan mengenai dilanjutkan atau ditanggungkannya eksekusi.
- (2) Perlawanan Eksekusi oleh Pihak (*Partij Verzet*)
 - (a) Perlawanan pihak (*partij verzet*) diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang akan melaksanakan eksekusi.
 - (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) hubungan hukum antara pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan serta objek perlawanan; dan
 - ii) menyebutkan alasan/kepentingan hukum diajukannya perlawanan; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perlawanan pelawan sebagai perlawanan yang benar dan memerintahkan mengangkat sita/menghentikan proses eksekusi, dan/atau mengeluarkan objek perkara dari putusan perkara asal yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (c) Perlawanan eksekusi dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
 - (d) Jika perlawanan eksekusi diajukan

secara lisan maka ketua atau hakim yang ditunjuk mencatat perlawanan lisan tersebut.

- (e) Perlawanan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pelawan dan ditandatangani oleh ketua atau hakim yang ditunjuk.
 - (f) Jika perlawanan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelawan sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh pelawan.
 - (g) Perlawanan eksekusi oleh pihak (*partij verzet*) berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan pelawan sudah memenuhi kewajiban sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan.⁹²⁰
 - (h) Pada dasarnya, perlawanan tidak menangguhkan eksekusi,⁹²¹ kecuali jika segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai putusan perlawanan dijatuhkan.
- u) Penangguhan Eksekusi
- (1) Eksekusi hanya dapat ditangguhkan oleh ketua pengadilan yang memimpin pelaksanaan eksekusi.
 - (2) Dalam keadaan sangat mendesak, apabila ketua pengadilan berhalangan, wakil ketua pengadilan dapat memerintahkan penangguhan eksekusi, misalnya dalam hal terjadi serangan fisik terhadap petugas eksekusi atau keadaan darurat lainnya.
 - (3) Dalam hal permintaan bantuan eksekusi maka yang dapat melakukan penangguhan eksekusi adalah ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan

⁹²⁰ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

⁹²¹ Pasal 207 ayat (3) HIR/Pasal 227 RBg.

eksekusi, sedangkan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat "laporan" tentang jalannya eksekusi dari ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan eksekusi.⁹²²

- (4) Penangguhan eksekusi bersifat kasuistik dan eksepsional, sehingga hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang benar-benar mendesak dan dapat dibenarkan secara hukum.
- (5) Penangguhan eksekusi bersifat sementara dan terbatas, baik untuk jangka waktu tertentu maupun berdasarkan syarat tertentu. Misalnya, apabila penangguhan dilakukan karena adanya perlawanan dari pihak beperkara atau pihak ketiga maka apabila perlawanan ditolak, eksekusi dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila perlawanan dikabulkan, pelaksanaan eksekusi harus menunggu sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrah*).
- (6) Apabila penangguhan sebagaimana ditetapkan dicabut maka pelaksanaan eksekusi harus segera dilanjutkan tanpa perlu dilakukan *aanmaning* (teguran) ulang.
- (7) Penangguhan eksekusi dituangkan dalam bentuk penetapan penangguhan eksekusi.
- (8) Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan.
- (9) Dalam hal sangat mendesak dan ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah

⁹²² Pasal 195 ayat (3) dan (4) HIR/Pasal 206 ayat (4) RBg., dan SEMA Nomor 1 Tahun 2010.

Syar'iyah Aceh berhalangan, wakil ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

v) Panjar Biaya Eksekusi Habis

- (1) Dalam hal panjar biaya eksekusi sudah habis, ketua pengadilan membuat surat peringatan kepada pemohon eksekusi untuk menambah panjar biaya perkara.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat perintah kepada pemohon eksekusi untuk membayar tambahan panjar biaya perkara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan, panitera pengadilan membuat surat keterangan.
- (4) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (3), ketua pengadilan membuat penetapan yang memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan tersebut dari register eksekusi dengan alasan pemohon eksekusi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan eksekusi.

w) Putusan *Non-Executable*

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-executable* oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah apabila:

- (1) Putusan bersifat *deklaratoir* dan *konstitutif*.
- (2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat/termohon eksekusi.
- (3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.
- (4) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.
- (5) Untuk dapat menyatakan suatu putusan *non-executable* disebabkan amar putusan tidak

jelas maka harus dilakukan tiga langkah terlebih dahulu, yakni:

- (a) harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan hukum putusan;
 - (b) bila ukuran dan batas tetap tidak jelas, ketua menunjuk hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat/ *descente* sebelum eksekusi dilaksanakan; dan
 - (c) menanyakan pendapat majelis hakim yang memutuskan.
- (6) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat menyatakan suatu putusan *non-executable* setelah seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali penetapan *non-executable* atas alasan sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- (7) Penetapan *non-executable* sebagaimana dimaksud pada angka (6) harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh juru sita yang melaksanakan eksekusi putusan tersebut.
- (8) Apabila dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda tetap/tidak bergerak ternyata objek eksekusi ditemukan luas dan batasannya tidak sesuai bunyi amar putusan maka panitera/juru sita melakukan eksekusi sesuai objek senyatanya dengan persetujuan pemohon eksekusi. Perbedaan objek eksekusi dan objek senyatanya dicantumkan dalam berita acara eksekusi.
- (9) Penetapan *non-executable* bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

b. Pedoman Khusus

1) Perkara Permohonan (*Voluntair*)

a) Bidang Perkawinan

(1) Izin Kawin⁹²³

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas Pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) pemohon sudah berusia lebih 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; dan

ii) orang tua/wali pemohon tidak memberi izin kawin atau di antara orang tua/wali pemohon ada yang berbeda mengenai izin kawin (yang satu memberi izin yang lain tidak memberi izin); dan

iii. petitum agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberikan izin kawin kepada pemohon.

(c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan orang tua/wali/keluarga garis lurus ke atas dari Pemohon.

(2) Dispensasi Kawin ⁹²⁴

(a) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua dari anak yang

⁹²³ Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (2) KHI, serta Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁹²⁴ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

dimohonkan dispensasi.⁹²⁵

- (b) Dalam hal kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, dispensasi kawin diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan ke pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.⁹²⁶
- (c) Jika orang tua anak enggan mengajukan maka dispensasi kawin dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan wali *adhal* (berbarengan/*concursum*) oleh kerabat terdekat dari anak (kakek kandung, saudara kandung, paman kandung).
- (d) Dalam hal orang tua telah bercerai maka permohonan diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang menjadi pemegang kuasa asuh berdasarkan penetapan pengadilan.⁹²⁷
- (e) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup.⁹²⁸
- (f) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka permohonan diajukan oleh wali anak yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan.⁹²⁹
- (g) Dalam hal orang tua/wali berhalangan maka diajukan oleh kuasa sesuai dengan

⁹²⁵ Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹²⁶ SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

⁹²⁷ Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹²⁸ Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹²⁹ Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³⁰

- (h) Dalam hal orang tua/wali tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan diajukan oleh kerabat yang senyatanya merawat dan mengasuh anak yang dibuktikan dengan surat keterangan lurah/kepala desa/gampong/wali nagari atau istilah lain.
- (i) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi domisili orang tua, kecuali:
 - i. permohonan dispensasi kawin yang calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin;⁹³¹ atau
 - ii. apabila terdapat perbedaan agama antara anak dengan orang tua/wali, sedangkan anak beragama Islam maka permohonan diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.⁹³²
- (j) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) calon suami/istri belum berusia 19 (sembilan belas)

⁹³⁰ Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹³¹ SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

⁹³² SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

- tahun;
- ii) memenuhi syarat administrasi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; dan
 - iii) adanya masalah jika dilangsungkan perkawinan atau menimbulkan mudarat jika tidak dilangsungkan perkawinan.
- iii. Petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberi dispensasi kawin kepada anak yang dimohonkan dispensasi.
- (k) Panitera melakukan pemeriksaan secara elektronik terhadap syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan apabila memenuhi syarat maka permohonan dapat dilanjutkan dengan pendaftaran.⁹³³
 - (l) Perkara dispensasi kawin diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.⁹³⁴
 - (m) Hakim melaksanakan sidang dibantu oleh panitera sidang.
 - (n) Dalam memeriksa anak, hakim dan panitera sidang tidak memakai atribut persidangan.⁹³⁵
 - (o) Pada tahap pemeriksaan perkara, pemohon wajib menghadirkan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin,

⁹³³ Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹³⁴ Pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹³⁵ Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

calon suami/istri serta orang tua/wali dari calon suami/istri untuk didengar keterangannya serta dilakukan penasihatan tentang risiko perkawinan di bawah umur oleh hakim.⁹³⁶

- (p) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (o) tidak harus pada hari sidang yang sama.⁹³⁷
- (q) Dalam hal pemohon tidak mampu menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (o), permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.⁹³⁸
- (r) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri mengenai risiko perkawinan terkait dengan:⁹³⁹
 - i. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - ii. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - iii. belum siapnya organ reproduksi anak;
 - iv. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
 - v. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (s) Pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada huruf (r) harus dicantumkan dan dipertimbangkan dalam penetapan.⁹⁴⁰
- (t) Hakim harus mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan

⁹³⁶ Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹³⁷ Pasal 10 ayat (7) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹³⁸ Pasal 10 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹³⁹ Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹⁴⁰ Pasal 12 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri.⁹⁴¹

- (u) Mendengarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf (t) harus dicantumkan dan dipertimbangkan dalam penetapan.⁹⁴²
 - (v) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (r) sampai dengan huruf (u) tidak dilaksanakan mengakibatkan penetapan batal demi hukum.⁹⁴³
 - (w) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus perlu mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi/hasil asesmen dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, atau komisi perlindungan anak.⁹⁴⁴
- (3) Wali *Adhal*⁹⁴⁵
- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
 - (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) pemohon sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun ke atas;

⁹⁴¹ Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹⁴² Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹⁴³ Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹⁴⁴ Pasal 16 huruf h PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁹⁴⁵ Pasal 23 ayat (2) KHI.

- atau
- ii) jika pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun maka permohonan harus dikumulasikan dengan dispensasi kawin dan izin pengadilan;
 - iii) wali yang berhak menolak menjadi wali nikah; dan
 - iv) adanya maslahat jika dilangsungkan perkawinan atau menimbulkan mudarat jika tidak dilangsungkan perkawinan; dan
- iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan wali *adhal*.
- (c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan orang tua/wali/keluarga pemohon garis lurus ke atas.⁹⁴⁶
 - (d) Upaya hukum terhadap penetapan wali *adhal* hanya dapat diajukan permohonan kasasi oleh pemohon.
 - (e) Dalam hal orang tua/wali nikah keberatan terhadap penetapan pengadilan, dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau pembatalan perkawinan jika perkawinan sudah dilangsungkan.¹⁶⁴
- (4) Pencegahan Perkawinan⁹⁴⁷
- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

⁹⁴⁶ SEMA Nomor 5 Tahun 2014.

⁹⁴⁷ Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan akan dilangsungkan.⁹⁴⁸

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) salah seorang/kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;⁹⁴⁹

ii) salah seorang calon mempelai dalam pengampuan sehingga jika dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya;⁹⁵⁰ atau

iii) salah seorang calon mempelai masih terikat perkawinan sah dengan orang lain;⁹⁵¹ dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mencegah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengawinkan mempelai yang perkawinannya dicegah.

(c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan dari kedua calon mempelai dan PPN yang mencatatkan perkawinannya.

(5) Penolakan Izin Kawin Campuran⁹⁵²

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon/tempat tinggal pemohon akan

⁹⁴⁸ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁴⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵⁰ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵² Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

melangsungkan perkawinan.

- (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;⁹⁵³ dan
 - ii) adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari pejabat yang berwenang;⁹⁵⁴ dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan menyatakan penolakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan syarat perkawinan telah terpenuhi, tidak beralasan.
- (c) Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing.
- (d) Bukti berupa surat penolakan izin kawin campuran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara masing-masing.
- (e) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memeriksa permohonan dengan acara singkat.⁹⁵⁵
- (f) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat mendengar keterangan dari pejabat

⁹⁵³ Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵⁴ Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵⁵ Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang menerbitkan surat penolakan yang dimohonkan pembatalannya.

- (g) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat membatalkan surat penolakan tersebut dengan pertimbangan surat tersebut tidak beralasan⁹⁵⁶ dan mengucapkan penetapan dengan amar sebagai berikut:
 - Membatalkan surat penolakan Nomor... tanggal... yang dikeluarkan oleh ...;
 - (h) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) bersifat final, tidak dapat diajukan upaya hukum.
 - (i) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak digunakan untuk melangsungkan perkawinan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan diucapkan.⁹⁵⁷
- (6) Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah⁹⁵⁸
- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat PPN yang menolak perkawinan berkedudukan.⁹⁵⁹
 - (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan; dan
 - ii) adanya penolakan

⁹⁵⁶ Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵⁷ Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵⁹ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

melangsungkan perkawinan
dari PPN;⁹⁶⁰ dan

- iii. Petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan tidak sah penolakan perkawinan oleh PPN dengan memerintahkan kepada PPN untuk melangsungkan perkawinan pemohon.
- (c) Pemohon harus melampirkan surat penolakan perkawinan dari PPN.⁹⁶¹
- (d) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan PPN yang menolak melangsungkan perkawinan.
- (e) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memeriksa permohonan ini dengan acara singkat.⁹⁶²
- (f) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengucapkan penetapan dengan amar sebagai berikut:
 - i. Dalam hal permohonan dikabulkan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mencabut surat penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor tanggal;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... untuk melangsungkan perkawinan Pemohon;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar

⁹⁶⁰ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁶¹ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁶² Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

biaya perkara sejumlah Rp...
(.... rupiah);

ii. Dalam hal Permohonan ditolak:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. menguatkan surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor tanggal untuk melangsungkan perkawinan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (.... rupiah);

(g) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(7) Pengesahan Nikah/Isbat Nikah ⁹⁶³

(a) Permohonan isbat nikah oleh suami dan istri

- i. Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal para pemohon.
- ii. Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i) identitas suami dan istri sebagai para pemohon;
 - ii) alasan permohonan:
 - (i) tempat dan waktu dilangsungkannya pernikahan;
 - (ii) terpenuhinya rukun dan

⁹⁶³ Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI.

- syarat perkawinan,
mencakup: mempelai,
akad nikah, saksi nikah,
wali nikah, dan mahar;
- (iii) tujuan permohonan isbat
nikah untuk pencatatan
nikah agar tercatat sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- (iv) status suami istri saat
pernikahan
dilangsungkan, apakah
terdapat larangan
perkawinan atau tidak;
dan
- iii) petitum yang memuat agar
pengadilan agama/mahkamah
syar'iyah menyatakan
perkawinan para pemohon sah
menurut hukum.
- iii. Dalam hal permohonan dikabulkan
harus ada diktum amar penetapan
yang memerintahkan para pemohon
untuk mencatatkan perkawinan
tersebut kepada PPN Kantor Urusan
Agama kecamatan yang mewilayahi
tempat tinggal para pemohon.
- iv. Permohonan isbat nikah poligami
atas dasar nikah *sirri* meskipun
dengan alasan untuk kepentingan
anak harus dinyatakan tidak dapat
diterima dan untuk menjamin
kepentingan anak dapat diajukan
permohonan asal-usul anak.⁹⁶⁴
- v. Isbat nikah dalam rangka perceraian
dapat dibenarkan kecuali

⁹⁶⁴ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.⁹⁶⁵

- vi. Kumulasi permohonan isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian sedangkan pernikahan kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan, dinyatakan tidak dapat diterima.⁹⁶⁶
- vii. Isbat nikah massal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian.⁹⁶⁷
- viii. Pengadilan dapat melaksanakan sidang isbat nikah terpadu dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di luar gedung pengadilan, di dalam maupun di luar negeri.
- ix. Perkawinan bagi warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri dan ternyata pendaftarannya ditolak oleh KUA, baik karena tidak didaftar oleh KBRI maupun pendaftarannya melewati dari 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal

⁹⁶⁵ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

⁹⁶⁶ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

⁹⁶⁷ SEMA Nomor 5 Tahun 2014.

pemohon.⁹⁶⁸

- (b) Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri
 - i. Permohonan diajukan dalam bentuk *contentiosa* kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal suami atau istri yang didudukkan sebagai termohon.
 - ii. Apabila suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan tidak didudukkan sebagai termohon maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - iii. Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i) identitas suami atau istri sebagai pemohon;
 - ii) identitas suami atau istri sebagai termohon;
 - iii) alasan permohonan memuat uraian tentang:
 - (i) waktu akad nikah;
 - (ii) tempat akad nikah;
 - (iii) terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, mencakup: mempelai, akad nikah, saksi nikah, wali nikah, dan mahar;
 - (iv) tujuan permohonan isbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (v) status suami istri saat pernikahan

⁹⁶⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

dilangsungkan, apakah
terdapat larangan
perkawinan atau tidak;
dan

iv) petitum yang memuat agar
pengadilan agama/mahkamah
syar'iyah menyatakan
perkawinan pemohon dan
termohon sah.

iv. Dalam hal permohonan dikabulkan
harus ada diktum amar putusan
yang memerintahkan pemohon
untuk mencatatkan perkawinan
tersebut kepada PPN Kantor Urusan
Agama kecamatan yang mewilayahi
tempat tinggal pemohon.

(c) Permohonan isbat nikah terhadap salah
satu atau kedua suami atau istri sudah
meninggal dunia

i. Dalam hal salah satu suami atau
istri meninggal dunia, permohonan
isbat nikah diajukan oleh suami
atau istri yang masih hidup bersama
dengan seluruh ahli waris dari
suami atau istri yang sudah
meninggal dunia secara *voluntair*
kepada pengadilan agama/
mahkamah syar'iyah di tempat
tinggal para pemohon atau salah
satu pemohon.

ii. Dalam hal suami dan istri telah
meninggal dunia, permohonan isbat
nikah diajukan oleh seluruh ahli
waris dari suami dan istri tersebut
secara *voluntair* kepada pengadilan
agama/mahkamah syar'iyah di
tempat tinggal para pemohon atau
salah satu pemohon.

- iii. Apabila ada ahli waris yang menolak untuk menjadi pemohon tersebut maka harus diajukan dalam bentuk *contentiosa* dengan mendudukkan ahli waris yang menolak sebagai termohon.
- iv. Apabila ahli waris yang menolak menjadi pemohon tersebut tidak dijadikan sebagai termohon maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- v. Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i) identitas pemohon dan termohon;
 - ii) alasan permohonan:
 - (i) akad nikah;
 - (ii) tempat akad nikah;
 - (iii) terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, mencakup: mempelai, akad nikah, saksi nikah, wali nikah, dan mahar;
 - (iv) status suami istri saat pernikahan dilaksanakan, apakah terdapat larangan perkawinan atau tidak; dan
 - (v) tujuan permohonan isbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - iii) petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perkawinan antara dan

sah menurut hukum.

- vi. Dalam amar putusan/penetapan harus ada diktum yang memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan (dalam hal keduanya telah meninggal dunia).

(8) Asal Usul Anak ⁹⁶⁹

- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak.
- (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon dan anak;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) kapan anak dilahirkan;
 - ii) penyebab kelahiran anak apakah dalam atau akibat perkawinan yang sah atau tidak;
 - iii) hubungan pemohon dengan anak tersebut;
 - iv) hubungan pemohon dengan wanita yang melahirkan anak tersebut; dan
 - v) hubungan pemohon dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan anak tersebut

⁹⁶⁹ Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 99 dan Pasal 103 KHI.

sebagai anak sah dari pemohon atau wanita yang melahirkan anak tersebut atau anak luar kawin dari laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

- (c) Dalam amar penetapan harus memuat perintah kepada pemohon untuk mencatatkan asal usul anak kepada dinas kependudukan dan catatan sipil di tempat tinggal anak.

(9) Perwalian Anak ⁹⁷⁰

- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak/wali.
- (b) Permohonan perwalian harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon dan anak;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) hubungan hukum pemohon dengan anak yang dimohonkan perwalian; dan
 - ii) anak yang dimohonkan perwalian belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak dalam pemeliharaan orang tuanya, baik disebabkan sudah meninggal dunia, *mafqud*, atau tidak dapat melaksanakan pemeliharaan anak; ⁹⁷¹ dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon menjadi wali terhadap anak yang dimohonkan perwalian.

⁹⁷⁰ Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 KHI, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

⁹⁷¹ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (c) Dalam hal anak yang akan ditetapkan perwaliannya sedang berada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian orang lain maka permohonan perwalian diajukan secara *contentiosa*.
- (d) Permohonan penetapan wali terhadap anak yang masih memiliki orang tua harus disertai dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.
- (e) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali adalah seseorang yang berasal dari:⁹⁷²
 - i. keluarga anak (keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai derajat ketiga);
 - ii. saudara (kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek atau bapak/ibu atau anak);
 - iii. orang lain; atau
 - iv. badan hukum.
- (f) Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diutamakan keluarga anak. Jika keluarga anak tidak ada/tidak bersedia/tidak memenuhi persyaratan maka ditunjuk saudara, kemudian orang lain atau badan hukum.⁹⁷³
- (g) Penunjukan wali dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (h) Permohonan penetapan wali harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial kabupaten/kota

⁹⁷² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

⁹⁷³ Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

setempat.⁹⁷⁴

- (i) Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.⁹⁷⁵
 - (j) Pada dasarnya, penunjukan wali melalui penetapan pengadilan ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tetapi pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat mengeluarkan penetapan wali untuk keperluan tertentu yang merupakan kepentingan hukum masyarakat atau kebutuhan praktis dari instansi lain.⁹⁷⁶
- (10) Penetapan Kekuasaan Orang Tua atas Anak/
Kuasa Asuh ⁹⁷⁷
- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak.
 - (b) Permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak adalah permohonan dari orang tua kandung anak kepada pengadilan untuk mendapat penetapan kekuasaan orang tua guna mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹⁷⁸.

⁹⁷⁴ Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

⁹⁷⁵ SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

⁹⁷⁶ SEMA Nomor 1 Tahun 2025.

⁹⁷⁷ Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁷⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

- (c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diajukan untuk tujuan pengurusan administrasi yang disyaratkan instansi tertentu.
- (d) Permohonan kuasa asuh harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon dan anak;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) adanya hubungan hukum antara pemohon dengan anak;
 - ii) anak yang dimohonkan kuasa asuh belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri;⁹⁷⁹ dan
 - iii) adanya keperluan mendesak yang mempersyaratkan penetapan pengadilan guna melakukan perbuatan hukum mewakili serta untuk kepentingan anak; dan
 - iii. petitum yang memuat permohonan agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon sebagai pemegang kuasa asuh atas anak dimaksud.
- (e) Jika permohonan dikabulkan, diktum penetapan memuat amar yang menetapkan pemohon sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang bernama dan pemohon berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
- (f) Jika ada perselisihan di antara kedua orang tua mengenai kuasa asuh maka harus diajukan dalam bentuk

⁹⁷⁹ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

contentiosa.

(11) Pengangkatan Anak ⁹⁸⁰

- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak.
- (b) Permohonan pengangkatan anak harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) pemohon dan anak yang akan diangkat beragama Islam;
 - ii) permohonan pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak;⁹⁸¹ dan
 - iii) pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya;⁹⁸² dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon sebagai orang tua angkat dari anak.
- (c) Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan surat izin menteri dan/atau kepala instansi sosial. ⁹⁸³
- (d) Pengangkatan anak terdiri atas: ⁹⁸⁴
 - i. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
 - ii. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing.

⁹⁸⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

⁹⁸¹ Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

⁹⁸² Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

⁹⁸³ Pasal 13 huruf m, Pasal 14 huruf b, Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

⁹⁸⁴ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

- (e) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Jika permohonan dikabulkan, diktum penetapan memuat amar yang menyatakan pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama
- (g) Panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyampaikan salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada instansi sosial.

(12) Pengakuan Anak/*Istilhaq*

- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal wali atau anak.
- (b) Pengakuan anak tidak dapat diajukan jika anak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain.
- (c) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) kapan anak ditemukan;
 - ii) penyebab kelahiran anak apakah dalam atau akibat perkawinan yang sah atau tidak;
 - iii) hubungan pemohon dengan anak tersebut; dan
 - iv) hubungan pemohon dengan wanita yang melahirkan anak tersebut; dan
 - iii. petitum yang memuat pengadilan agama/mahkamah syar'iyah

menetapkan bahwa anak bernama adalah anak sah/anak biologis*) dari pemohon.

*) pilih salah satu

- (d) Permohonan pengakuan anak diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan dan tidak dalam kekuasaan atau perwalian orang lain.
- (e) Anak yang ditetapkan berdasarkan permohonan pengakuan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan pemohon yang mengakui, tidak mengikat terhadap keluarga pemohon.
- (f) Dalam hal permohonan pemohon dikabulkan, pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengakuan anak kepada dinas kependudukan dan catatan sipil.

(13) Perbaikan Buku Nikah ⁹⁸⁵

- (a) Permohonan perbaikan buku nikah diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon/para pemohon atau tempat kedudukan KUA tempat dilangsungkannya pernikahan.
- (b) Permohonan diajukan oleh:
 - i. suami dan istri;
 - ii. suami/istri, dalam hal salah satu memberikan kuasa insidentil kepada pasangannya atau salah satu pasangan telah meninggal dunia; atau
 - iii. anak/ahli waris, dalam hal pasangan suami istri tersebut telah

⁹⁸⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

meninggal dunia.

- (c) Permohonan perubahan buku nikah diajukan untuk merubah penulisan nama suami, istri, dan/atau orang tua pada akta nikah dan/atau buku nikah.
- (d) Permohonan perubahan buku nikah harus menyertakan akta kelahiran terkait dengan nama yang dimohonkan perubahan.⁹⁸⁶
- (e) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon/para pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) adanya kesalahan penulisan nama suami, istri, dan/atau orang tua;
 - ii) menyebutkan nama yang seharusnya dicantumkan dalam akta nikah/buku nikah; dan
 - iii) menyebutkan alasan/kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah merubah penulisan nama yang termuat dalam akta nikah/buku nikah nomor, yang semula tertulis ... menjadi ...
- (f) Dalam hal pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengabulkan permohonan pemohon/para pemohon, diktum penetapan memuat penetapan perubahan nama dari ... menjadi ... dan memerintahkan kepada pemohon/para pemohon untuk melaporkan perubahan

⁹⁸⁶ Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

tersebut kepada KUA yang telah menerbitkan akta nikah/buku nikah tersebut.

b) Selain Bidang Perkawinan

(1) Isbat Kesaksian Rukyat Hilal ⁹⁸⁷

- (a) Kantor kementerian agama mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyat hilal kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.
- (b) Permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal diajukan dengan menyebutkan lokasi pelaksanaan rukyat hilal.
- (c) Dalam hal terdapat lebih dari satu lokasi rukyat hilal maka permohonan cukup diajukan dalam satu surat permohonan.
- (d) Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat) sesuai ketentuan tata ruang sidang yang berlaku.
- (e) Dalam keadaan tertentu, tata ruang sidang dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (f) Dalam hal lokasi rukyat hilal yang dimohonkan lebih dari satu tempat sebagaimana dimaksud pada huruf (c), ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, dapat menugaskan hakim dan panitera sidang ke salah satu lokasi rukyat hilal.
- (g) Salah satu lokasi rukyat hilal sebagaimana dimaksud huruf (f),

⁹⁸⁷ Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

ditentukan oleh pengadilan dan diinformasikan kepada pemohon.

- (h) Sidang isbat kesaksian rukyat hilal di lokasi yang tidak dapat dihadiri oleh hakim dilakukan secara jarak jauh melalui komunikasi audio visual (*video conference*).
- (i) Sidang jarak jauh sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang memeriksa permohonan atau di lokasi rukyat hilal yang dihadiri oleh hakim.
- (j) Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan dengan hakim tunggal.
- (k) Petugas sidang isbat kesaksian rukyat hilal minimal terdiri dari hakim dan panitera sidang.
- (l) Hakim membuka persidangan, kemudian persidangan diskors untuk dilaksanakan kegiatan rukyat hilal.
- (m) Hakim membuka kembali persidangan atas permohonan pemohon ketika ada perukyat yang melihat hilal dan/atau ketika sampai batas waktu hilal terbenam tidak ada perukyat yang melihat hilal.
- (n) Dalam hal persidangan dibuka kembali dikarenakan ada perukyat yang melihat hilal maka hakim memeriksa kesaksian perukyat tersebut untuk mengetahui terpenuhinya syarat formil dan materiel.
- (o) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada huruf (n) adalah:
 - i. *aqil baligh* atau sudah dewasa;
 - ii. beragama Islam;
 - iii. laki-laki atau perempuan;
 - iv. sehat akalnya;
 - v. jujur, adil, serta dapat dipercaya;dan

- vi. mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- (p) Syarat materiel sebagaimana dimaksud huruf (n) adalah:
- i. melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal; dan
 - ii. mengetahui proses melihat hilal, yakni mengenai waktu, tempat, berapa lama melihatnya, letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dilihat.
- (q) Dalam hal perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiel maka hakim memerintahkan perukyat mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut: "*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini.", selanjutnya hakim menetapkan/ mengisbatkan kesaksian perukyat tersebut dan dicatat dalam berita acara persidangan.
- (r) Dalam hal perukyat dan kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel maka hakim menolak permohonan kesaksian rukyatul hilal dan dicatat dalam berita acara persidangan.
- (s) Dalam hal persidangan dibuka kembali dikarenakan sampai batas waktu hilal terbenam tidak ada perukyat yang melihat hilal, hakim menyatakan permohonan kesaksian rukyatul hilal tidak dapat diterima, dan dicatat dalam

berita acara persidangan.

- (t) Dalam menentukan terpenuhinya syarat materiel yang disampaikan perukyat, hakim mempertimbangkan data astronomi dan data falakiah serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait.
- (u) Hakim membacakan penetapan dengan amar sebagai berikut:
 - i. Jika permohonan kesaksian rukyat hilal dikabulkan:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Menyatakan Perukyat (nama) telah berhasil melihat hilal awal bulan tahun;
 - 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp... (... rupiah);
 - ii. Jika permohonan kesaksian rukyat hilal ditolak:
 - 1. Menolak permohonan Pemohon;
 - 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp... (... rupiah);
 - iii. Jika permohonan kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima:
 - 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp... (... rupiah);
- (v) Hakim menutup persidangan.
- (w) Salinan penetapan/isbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada pemohon.

(2) Penetapan Ahli Waris ⁹⁸⁸

- (a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon atau salah satu pemohon.
- (b) Permohonan penetapan ahli waris diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sepanjang pewaris beragama Islam meskipun sebagian ahli waris atau seluruhnya beragama selain Islam.
- (c) Permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentiosa*.⁹⁸⁹
- (d) Permohonan penetapan ahli waris tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan pewaris dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹⁹⁰
- (e) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon/para pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) pemohon/para pemohon adalah ahli waris yang sah dan tidak terdapat halangan kewarisan sebagai ahli waris;
 - ii) pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan kewarisan berdasarkan

⁹⁸⁸ Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁹⁸⁹ SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

⁹⁹⁰ SEMA Nomor 5 Tahun 2021 melengkapi SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

- hubungan darah atau perkawinan; dan
- iii) dalam permohonan, pemohon/para pemohon menyebutkan kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan
- iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon/para pemohon sebagai ahli waris dari pewaris, kepentingan hukum diajukannya permohonan, dan dapat juga memohon ditetapkan penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- (f) Dalam hal pemohon/para pemohon tidak mencantumkan kepentingan hukum diajukannya permohonan, majelis hakim/hakim memberikan petunjuk untuk mengubah permohonan dengan mencantumkan kepentingan hukum tersebut. Jika setelah pemohon/para pemohon tidak bersedia mencantumkan kepentingan dimaksud, permohonan pemohon/para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- (g) Kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf (e) angka romawi iii dan huruf (f) perlu dicantumkan guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan penyalahgunaan penetapan ahli waris.
- (3) Penetapan *Mafqud* ⁹⁹¹
- (a) Permohonan penetapan *mafqud* seseorang diajukan oleh istri/suami, anak, atau ahli waris lain ke pengadilan

⁹⁹¹ Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 ayat (2) KHI.

agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal terakhir yang ditinggalkan oleh orang yang dimohonkan *mafqud*.

- (b) Permohonan penetapan *mafqud* seseorang dapat diajukan dalam perkara yang berdiri sendiri atau dapat diajukan sebagai perkara *accessoir* bersamaan dengan gugatan/permohonan perkara lain.
- (c) Dalam hal permohonan diajukan dalam perkara yang berdiri sendiri, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan dan penyelundupan hukum, dalam posita dan petitum harus menyebutkan tujuan/kepentingan hukum diajukannya permohonan penetapan *mafqud* ini.
- (d) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon/para pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) hubungan hukum pemohon/para pemohon dengan orang yang dimohonkan *mafqud*;
 - ii) kronologis hilangnya/kepergian orang yang dimohonkan *mafqud*; dan
 - iii) dalam permohonan, pemohon/para pemohon menyebutkan kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan status orang yang dimohonkan *mafqud* dan menyatakan kepentingan hukum penetapan *mafqud* tersebut.

- (e) Pemanggilan kepada orang hilang dalam perkara *mafqud* merujuk pada ketentuan sebagai berikut:⁹⁹²
 - i. panggilan dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Jika pada panggilan pertama yang bersangkutan tidak datang maka dilakukan pemanggilan kedua dan seterusnya;
 - ii. panggilan terhadap orang hilang harus diumumkan pada surat kabar atau harian nasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh ketua pengadilan serta ditempelkan pada papan pengumuman di kantor pengadilan setempat dan papan pengumuman kantor karesidenan atau pemerintah daerah di tempat tinggal terakhir yang ditinggalkan oleh orang yang dimohonkan *mafqud*; dan
 - iii. jarak masing-masing panggilan adalah 3 (tiga) bulan dan jarak panggilan ke-3 (panggilan terakhir) dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) bulan, sehingga sidang perdana pemeriksaan perkara *mafqud* dilakukan paling cepat 9 (sembilan) bulan dari tanggal PHS.
- (4) Isbat Wakaf ⁹⁹³
 - (a) Permohonan isbat wakaf diajukan di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat objek wakaf berada.
 - (b) Permohonan harus memenuhi syarat

⁹⁹² Pasal 467 KUHPerdara.

⁹⁹³ Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

formal, minimal:

- i. identitas pemohon/para pemohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) kedudukan pemohon/para pemohon;
 - ii) adanya perbuatan hukum wakaf yang dilakukan *wakif* terhadap objek wakaf berupa ... pada tahun ... dengan menguraikan terpenuhinya persyaratan wakaf; dan
 - iii) menyebutkan alasan/kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan sah perbuatan wakaf yang dilakukan *wakif* terhadap objek wakaf berupa ... pada tahun
- (c) Dalam pemeriksaan isbat wakaf harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Status atau legalitas objek wakaf.
 - ii. Kepentingan hukum pengajuan permohonan isbat wakaf antara lain:
 - i) kepastian hukum status objek wakaf karena dokumen legalitas wakaf yang hilang atau belum ada;
 - ii) perlindungan hukum terhadap aset wakaf; dan/atau
 - iii) mencegah potensi sengketa.
- (d) Apabila wakif telah meninggal dunia maka seluruh ahli waris dari wakif harus ikut serta sebagai pihak dalam permohonan.
- (e) Apabila terdapat ahli waris yang keberatan maka diajukan isbat wakaf

secara *contentiosa* dengan mendudukkan ahli waris yang keberatan tersebut sebagai lawan.

- (f) *Syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa wakaf yang sudah lama.⁹⁹⁴

2) Perkara Gugatan (*Contentiosa*)

a) Bidang Perkawinan

(1) Cerai Gugat⁹⁹⁵

- (a) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan/atau izin tergugat.⁹⁹⁶
- (b) Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan cerai diajukan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat.⁹⁹⁷
- (c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁹⁹⁸
- (d) Gugatan cerai dapat digabung dengan gugatan harta bersama, nafkah lampau, pemeliharaan anak, nafkah anak, dan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pascaperceraian.⁹⁹⁹
- (e) Meskipun gugatan harta bersama dapat digabungkan dengan gugatan cerai, akan tetapi sedapat mungkin diajukan dalam

⁹⁹⁴ SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

⁹⁹⁵ Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 KHI.

⁹⁹⁶ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 ayat (1) KHI.

⁹⁹⁷ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁹⁹⁸ Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁹⁹⁹ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

perkara terpisah untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut.

- (f) Perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 *junctis* SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- (g) Gugatan Perceraian dari anggota TNI/Polri/PNS/ASN maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut maka majelis hakim/hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung penggugat/pemohon/ tergugat/termohon.¹⁰⁰⁰
- (h) Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat berbunyi:
 - Menjatuhkan talak satu bain shugra
Tergugat (.....) terhadap
Penggugat (.....).
- (i) Majelis hakim/hakim secara *ex officio* dapat membebaskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang penggugat tidak terbukti *nusyuz* dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.¹⁰⁰¹
- (j) Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pascaperceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan

¹⁰⁰⁰ SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

¹⁰⁰¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

kalimat: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.¹⁰⁰²

- (k) Dalam hal penggugat tidak mengajukan gugatan *hadhanah*, majelis hakim/hakim dapat menggali fakta terkait kuasa asuh anak (*hadhanah*). Jika tidak ada kesepakatan para pihak berdasarkan fakta persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak, majelis hakim/hakim dapat menetapkan anak di bawah *hadhanah* salah satu dari kedua orang tua dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* serta memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰⁰³
- (l) Gugatan cerai dengan alasan *syiqaq* harus dibuat sejak perkara diajukan dan tidak diperbolehkan merubah gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi perkara *syiqaq* atau sebaliknya mengubah alasan *syiqaq* menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- (m) Pemeriksaan dan penyelesaian perceraian atas dasar *syiqaq* harus memedomani ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

¹⁰⁰² SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

¹⁰⁰³ SEMA Nomor 1 Tahun 2025.

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- (n) Dalam hal gugatan diajukan oleh istri terhadap suami dengan mekanisme khuluk, proses penyelesaian gugatan dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat yang amarnya berbunyi: “Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp.... (..... rupiah)”.

Keterangan: *Iwadh* tersebut dapat pula berupa rumah atau benda lainnya secara bersama.

- (o) Terhadap putusan talak khuluk dapat diajukan upaya hukum sehingga ketentuan khuluk sebagaimana tersebut dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan pelaksanaannya.
- (p) Dalam hal suami atau istri *riddah* (keluar dari agama Islam), putusannya memfasakh perkawinan penggugat dan tergugat, dengan amar sebagai berikut:
- Memfasakh perkawinan Penggugat (nama ... binti ...) dengan Tergugat (nama ... bin ...).
- (q) Terhadap putusan perkara perceraian sebagaimana huruf (o) tetap diterbitkan akta cerai dengan alasan fasakh.

(2) Cerai Talak ¹⁰⁰⁴

- (a) Permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi

¹⁰⁰⁴ Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KHI.

tempat tinggal termohon kecuali termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan/atau izin Pemohon.¹⁰⁰⁵

- (b) Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan cerai talak diajukan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon.¹⁰⁰⁶
- (c) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁰⁰⁷
- (d) Permohonan cerai talak dapat digabungkan dengan pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak.¹⁰⁰⁸
- (e) Meskipun gugatan harta bersama dapat digabungkan dengan gugatan cerai, akan tetapi sedapat mungkin diajukan dalam perkara terpisah untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut.
- (f) Perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 *junctis* SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- (g) Permohonan perceraian dari anggota TNI/Polri/PNS/ASN maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut maka

¹⁰⁰⁵ Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 129 KHI.

¹⁰⁰⁶ Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

¹⁰⁰⁷ Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

¹⁰⁰⁸ Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

majelis hakim/hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/ termohon/ tergugat.¹⁰⁰⁹

- (h) Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak berbunyi:
 - Memberi izin kepada Pemohon (nama bin) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (nama binti) di depan sidang Pengadilan Agama
- (i) Dalam hal suami atau istri *riddah* (keluar dari agama Islam), putusannya bukan memberikan izin untuk mengikrarkan talak, akan tetapi memfasakh perkawinan pemohon dan termohon, dengan amar sebagai berikut:
 - Memfasakh perkawinan Pemohon (nama ... bin ...) dengan Termohon (nama ... binti ...).
- (j) Terhadap putusan perkara perceraian sebagaimana huruf (h) tetap diterbitkan akta cerai dengan alasan fasakh.
- (k) Majelis hakim/hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* (selama istri tidak nusyuz) dan nafkah *madhiyah* serta nafkah anak apabila secara nyata anak bersama termohon, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.¹⁰¹⁰

¹⁰⁰⁹ SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

¹⁰¹⁰ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

- (l) Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pascaperceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat: "...dibayar sebelum pengucapan ikrar talak." Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.¹⁰¹¹
- (m) Selama pemeriksaan cerai talak sebelum pembuktian, istri dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), di antaranya mengenai nafkah anak, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*.
- (n) Dalam hal pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.¹⁰¹²
- (o) Dalam hal pemohon tidak mengajukan gugatan *hadhanah*, majelis hakim/hakim dapat menggali fakta terkait kuasa asuh anak (*hadhanah*). jika tidak ada kesepakatan para pihak berdasarkan fakta persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak, majelis hakim/hakim dapat menetapkan anak di bawah *hadhanah* salah satu dari kedua orang tua dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada orang tua yang ditetapkan

¹⁰¹¹ SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

¹⁰¹² SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

sebagai pemegang *hadhanah* serta memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰¹³

- (p) Ketentuan mengenai perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq* berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perkara cerai talak dengan alasan *syiqaq*.
- (q) Dalam hal perkara diajukan dengan alasan istri berzina dilakukan berdasarkan hukum acara sebagaimana permohonan cerai talak biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa istri melakukan tindak pidana zina atau dengan cara *li'an*.¹⁰¹⁴
- (r) Syarat formil sumpah *li'an*:¹⁰¹⁵
 - i. Tuduhan istri berbuat zina tercantum atau dibuat secara kronologis dalam surat gugatan atau permohonan.
 - ii. Istri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.
 - iii. Sumpah *li'an* dilaksanakan atas perintah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- (s) Syarat materiel sumpah *li'an*:¹⁰¹⁶
 - i. Suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina terhadap istrinya, hakim harus

¹⁰¹³ SEMA Nomor 1 Tahun 2025.

¹⁰¹⁴ Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

¹⁰¹⁵ Pasal 127 KHI.

¹⁰¹⁶ Pasal 127 dan Pasal 128 KHI.

- menjatuhkan putusan sela untuk pengucapan sumpah.
- ii. Sumpah suami diucapkan dalam sidang majelis hakim (pengadilan) yang dihadiri oleh istri pemohon.
 - iii. Sumpah suami dibalas pula dengan sumpah istri yang disampaikan dalam sidang pengadilan pula.
 - iv. Sumpah *mula'annah* (saling melaknat) menurut teks sumpah yang sudah ditentukan.
- (t) Tata cara sumpah *li'an* dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁰¹⁷
- i. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “Laknat Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta”; dan
 - ii. istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “Tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “Murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut benar”.
 - iii. Tata cara angka romawi i dan angka romawi ii tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (u) *Li'an* hanya sah jika dilaksanakan di muka persidangan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang akibat hukumnya mengakibatkan putusnya

¹⁰¹⁷ Pasal 127 KHI.

perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.¹⁰¹⁸

- (v) Proses pemeriksaan cerai talak dengan *li'an* adalah:
- i. Setelah pemohon dan termohon melakukan jawab menjawab, dilanjutkan dengan pembuktian.
 - ii. Bila tidak ditemukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. selain bukti sumpah, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menanyakan kepada suami, apakah akan melakukan sumpah *li'an*.
 - iii. Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan sumpah *li'an* maka pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memerintahkan suami mengucapkan sumpah *li'an* melalui putusan sela.
 - iv. Sumpah suami sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii dilakukan sebanyak empat kali yang berbunyi: "*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan: "Saya siap menerima laknat Allah bila saya berdusta."
 - v. Setelah suami disumpah, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menanyakan kepada istri apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik).
 - vi. Bila istri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik),

¹⁰¹⁸ Pasal 125 dan Pasal 128 KHI.

pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memerintahkan istri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi: "*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan: "Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta."

vii. Amar putusan dengan alasan *li'an* bukan memberikan izin cerai akan tetapi memutuskan perkawinan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dengan *li'an*.

(3) Gugatan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan *Madhiyah* ¹⁰¹⁹

- (a) Gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* dapat diajukan bersama-sama atau terpisah dengan perkara perceraian.¹⁰²⁰
- (b) Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diajukan terpisah dengan perkara perceraian, gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.
- (c) Dalam menetapkan nominal pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi tergugat, serta fakta kebutuhan dasar hidup penggugat (istri)¹⁰²¹ atau berdasarkan standar biaya

¹⁰¹⁹ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152 dan Pasal 158 KHI.

¹⁰²⁰ Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

¹⁰²¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

hidup minimal di daerah setempat.

- (d) Untuk menjamin terlaksananya putusan atas hak mantan istri pascaperceraian, pengadilan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan cara pemotongan langsung gaji/penghasilan mantan suami oleh bendahara tempat mantan suami bekerja dan diserahkan kepada mantan istri setiap bulan atau kerja sama lainnya yang dapat memastikan terpenuhinya hak mantan istri pascaperceraian.
 - (e) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak mantan istri, majelis hakim/hakim dapat mencantumkan dalam pertimbangan hukum bahwa kelalaian dalam membayar hak mantan istri pascaperceraian termasuk perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- (4) *Hadhanah* dan Nafkah Anak ¹⁰²²
- (a) Demi kepentingan terbaik bagi anak, gugatan *hadhanah* diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak senyatanya. Jika jumlah anak lebih dari satu orang dan tinggal terpisah maka gugatan diajukan ke salah satu pengadilan yang daerah hukumnya

¹⁰²² Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 KHI, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

meliputi tempat tinggal anak atau beberapa anak tersebut.¹⁰²³

- (b) Kedua orang tua berhak memelihara dan mengasuh anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun meskipun perkawinan keduanya putus.¹⁰²⁴ Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak maka pengadilan dapat menetapkan siapa orang tua yang berhak memegang hak *hadhanah*.¹⁰²⁵
- (c) Pada dasarnya, hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.¹⁰²⁶
- (d) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama anak.¹⁰²⁷
- (e) Pengalihan pemeliharaan anak sebagaimana dimaksud pada huruf (d), harus didasarkan atas putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan mengajukan gugatan *hadhanah*.
- (f) Dalam hal anak telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun (mumayiz), di dalam persidangan majelis hakim/hakim harus mendengarkan keterangan dari anak mengenai memilih untuk mendapatkan

¹⁰²³ SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

¹⁰²⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰²⁵ Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf e KHI.

¹⁰²⁶ Pasal 105 huruf a KHI.

¹⁰²⁷ Pasal 156 huruf c KHI dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

hak asuh dari ayah atau ibunya.¹⁰²⁸

- (g) Persidangan dalam rangka mendengarkan pilihan anak sebagaimana dimaksud pada huruf (f), pengadilan harus memperhatikan hukum acara yang mengatur tentang persidangan anak.
- (h) Apabila orang tua pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjaga dan memelihara kepentingan terbaik bagi anak, termasuk tidak memberikan akses kepada orang tua yang bukan pemegang hak *hadhanah* maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.¹⁰²⁹
- (i) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.¹⁰³⁰
- (j) Dalam menetapkan nominal pembebanan nafkah anak, harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi tergugat serta fakta kebutuhan dasar hidup anak.¹⁰³¹
- (k) Dalam pembebanan nafkah anak sebagaimana dimaksud pada huruf (j) hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, termasuk kewajiban membayar biaya pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan

¹⁰²⁸ Pasal 105 huruf b KHI.

¹⁰²⁹ SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

¹⁰³⁰ Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰³¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

kebutuhan riil anak.¹⁰³²

- (l) Nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.¹⁰³³
- (m) Dalam gugatan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam perkara konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan tersendiri.¹⁰³⁴
- (n) Amar putusan gugatan pemeliharaan anak berbunyi: “Menetapkan anak bernama bin/binti, umurtahun/tanggal lahir berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun/dewasa dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut” dan “Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana dimaksud pada amar putusan angka... kepada Penggugat”.
- (o) Dalam hal pemeliharaan anak dimintakan pencabutan ke pengadilan agama/mahkamah syar’iyah maka amarnya berbunyi:
 - 1. Mencabut hak *hadhanah* dari Tergugat (nama ... bin/binti ...);
 - 2. Menetapkan anak bernama ... bin/binti ... berada di bawah *hadhanah* Penggugat (nama ... bin/

¹⁰³² SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

¹⁰³³ SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

¹⁰³⁴ SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

binti ...);

3. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mecurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik bagi anak;

(p) Amar putusan gugatan nafkah anak berbunyi:

“Menghukum Tergugat (... bin/ binti ...) untuk membayar nafkah anak masing-masing bernama:

1. ... bin/binti ..., umur ... tahun/ tanggal lahir ...;
2. ... bin/binti, umur ... tahun/ tanggal lahir ...;

sejumlah Rp... (... rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar ... persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun/ dewasa.”

- (q) Untuk menjamin terlaksananya putusan atas hak nafkah anak pascaperceraian, pengadilan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan cara pemotongan langsung gaji/penghasilan ayah atau ibu yang diwajibkan pengadilan oleh bendahara tempat ayah atau ibu bekerja dan diserahkan kepada anak melalui orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah setiap bulan atau kerja sama lainnya yang dapat memastikan terpenuhinya nafkah anak.
- (r) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak anak

pascaperceraian, majelis hakim/hakim dapat mencantumkan dalam pertimbangan hukum bahwa kelalaian dalam membayar hak anak pascaperceraian termasuk perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(5) Harta Bersama ¹⁰³⁵

- (a) Gugatan harta bersama diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah:
 - i. yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat; atau
 - ii. yang daerah hukumnya mewilayahi objek harta bersama atau salah satu objek harta bersama dalam hal objek tersebut dalam bentuk benda tetap.
- (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas penggugat dan tergugat;
 - ii. alasan gugatan:
 - i) hubungan hukum penggugat dengan tergugat; dan
 - ii) objek-objek harta bersama dan status perolehannya; dan
 - iii. petitum yang menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama

¹⁰³⁵ Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI.

penggugat dengan tergugat.

- (c) Putusan perkara dalam gugatan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara,¹⁰³⁶ kecuali terhadap pihak ketiga yang memiliki hak sewa dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum.
- (d) Untuk kepentingan penyelesaian sengketa harta bersama, majelis hakim/ hakim dapat memerintahkan lembaga/ instansi terkait (perbankan, BPN, dan lain-lain) untuk memberikan keterangan atau informasi terkait objek sengketa harta bersama.
- (e) Dalam hal salah satu suami atau istri telah meninggal dunia dan keduanya telah bercerai, namun harta bersama belum dibagi maka gugatan harta bersama harus melibatkan seluruh ahli waris suami atau istri yang telah meninggal dunia sebagai pihak.
- (f) Dalam hal salah satu suami atau istri telah meninggal dunia namun keduanya belum bercerai maka gugatan harta bersama dikumulasi dengan gugatan waris yang melibatkan seluruh ahli waris suami atau istri yang telah meninggal dunia sebagai pihak.
- (g) Hasil pengembangan secara produktif terhadap harta bersama meski perkawinan telah putus harus diperhitungkan sebagai harta bersama

¹⁰³⁶ SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

dengan mempertimbangkan kontribusi pihak yang aktif mengembangkannya.

(6) Izin Poligami ¹⁰³⁷

- (a) Permohonan izin poligami diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal termohon.¹⁰³⁸
- (b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas pemohon dan termohon;
 - ii. alasan permohonan:
 - i) hubungan hukum pemohon dan termohon;
 - ii) identitas calon istri kedua/ketiga/keempat;
 - iii) latar belakang diajukannya permohonan izin poligami;
 - iv) harta bersama antara pemohon dan termohon; dan
 - v) persetujuan termohon atas kehendak pemohon untuk melakukan poligami; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami dengan dan menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon.
- (c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

¹⁰³⁷ Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 KHI.

¹⁰³⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KHI.

- i. permohonan izin poligami harus bersifat *contentiosa*, pihak istri didudukkan sebagai termohon;
- ii. alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat alternatif, bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat memberi izin poligami;
- iii. persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi;
- iv. dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami, sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- v. harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami

masih terikat perkawinan dengan istri pertama maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

- vi. ketentuan harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka romawi (v) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan dari harta pribadi suami untuk istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan untuk istri kedua, ketiga dan keempat tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta pribadi suami; dan
- vii. bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
 - i) untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan pertama, ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri

pertama, ditambah 1/5 (seperlima) dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, kedua, ketiga dan keempat; dan

- ii) harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hibah, hadiah atau warisan.

(7) Pembatalan Perkawinan ¹⁰³⁹

- (a) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya¹⁰⁴⁰ kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal suami dan istri, suami/istri. ¹⁰⁴¹
- (b) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam.
- (c) Perkara permohonan pembatalan perkawinan bersifat *contentiosa*.
- (d) Permohonan pembatalan perkawinan

¹⁰³⁹ Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁴⁰ Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 72 dan Pasal 73 KHI.

¹⁰⁴¹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 KHI.

oleh suami atau istri dengan alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau penipuan atau salah sangka terhadap diri salah satu suami atau istri, dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilangsungkan.¹⁰⁴²

- (e) Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) di atas berakhir apabila ancaman sudah berakhir atau salah satu suami/istri menyadari adanya penipuan atau salah sangka terhadap diri salah satu suami/istri namun yang bersangkutan tetap melanjutkan ikatan perkawinan dalam batas waktu lebih dari 6 (enam) bulan.¹⁰⁴³
- (f) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan,¹⁰⁴⁴ kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (g) Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dan terbukti dilakukan dengan tidak beriktikad baik.¹⁰⁴⁵

¹⁰⁴² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI.

¹⁰⁴³ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) KHI.

¹⁰⁴⁴ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI.

¹⁰⁴⁵ SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

(8) Gugatan Pencabutan Wali ¹⁰⁴⁶

- (a) Gugatan pencabutan wali diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat.
- (b) Gugatan pencabutan wali bersifat *contentiosa* dengan mendudukkan wali yang akan dicabut hak perwaliannya sebagai tergugat.
- (c) Gugatan pencabutan wali harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas penggugat dan tergugat;
 - ii. alasan gugatan:
 - i) anak saat ini berada dalam perwalian tergugat; dan
 - ii) tergugat sudah tidak memenuhi syarat lagi atau tidak dan/atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagai wali atau wali tidak diketahui keberadaannya; ¹⁰⁴⁷ dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mencabut perwalian tergugat dan menetapkan penggugat sebagai wali yang baru.
- (d) Pencabutan dan penunjukan wali dapat diajukan oleh keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum.
- (e) Penunjukan wali dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Gugatan pencabutan wali harus

¹⁰⁴⁶ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 109 KHI serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

¹⁰⁴⁷ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 109 KHI.

melampirkan surat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.¹⁰⁴⁸

- (g) Gugatan pencabutan wali dapat dikumulasikan dengan gugatan ganti rugi terhadap harta anak yang diselewengkan secara hukum oleh wali.
- (9) Gugatan Peningkaran Anak ¹⁰⁴⁹
- (a) Gugatan diajukan oleh ayah yang mengingkari anak ke pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat sebagai ibu yang melahirkan anak tersebut.
 - (b) Penggugat yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah anak dilahirkan, 360 (tiga ratus enam puluh) hari sesudah putusnya perkawinan, atau setelah Penggugat mengetahui istrinya melahirkan anak dan ia memungkinkan untuk mengajukan gugatan.¹⁰⁵⁰
 - (c) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas penggugat dan tergugat;
 - ii. alasan gugatan:
 - i) penggugat bukan sebagai orang tua sah atau orang tua biologis dari anak yang dilahirkan oleh tergugat meskipun lahir dalam perkawinan yang sah; dan
 - ii) penggugat bersedia mengucapkan sumpah *li'an*

¹⁰⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

¹⁰⁴⁹ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 101 dan Pasal 102 KHI.

¹⁰⁵⁰ Pasal 102 ayat (1) KHI.

atas pengingkaran anak
tersebut;¹⁰⁵¹ dan

- iii. petitum yang meminta agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan anak tersebut bukan anak sah atau anak luar kawin penggugat.

(d) Gugatan pengingkaran anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara *li'an*,¹⁰⁵² dengan ketentuan:

- i. jika anak lahir sebelum masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil hubungan suami istri sebelum dilakukan perkawinan); atau
- ii. jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dalam kandungan istrinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan istrinya; dan
- iii. Sumpah *li'an* dilakukan dengan cara:
 - i) penggugat bersumpah empat kali dengan kata "*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa benar Tergugat telah berzina dan anak yang dilahirkan Tergugat bukan anak saya", sumpah tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata

¹⁰⁵¹ Pasal 101 KHI.

¹⁰⁵² Pasal 101 KHI.

“Laknat Allah atas diri saya apabila tuduhan dan pengingkaran saya terhadap anak tersebut adalah dusta”; dan

- ii) tergugat menolak tuduhan dan pengingkaran penggugat dengan bersumpah empat kali dengan kata “*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa tuduhan dan pengingkaran Penggugat adalah tidak benar”, sumpah tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata “Murka Allah atas diri saya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut benar adanya”.

iv. Tata cara sebagaimana dimaksud pada angka romawi i) dan angka romawi ii) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan apabila tidak diikuti dianggap tidak terjadi *li'an*.

- (e) Pengadilan dapat memerintahkan Penggugat untuk melakukan pemeriksaan tes *DNA* (*Deoxyribonucleic Acid*) untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan putusannya.
- (f) Gugatan pengingkaran anak yang tidak dilakukan dengan acara *li'an*, dilakukan dengan pembuktian biasa.

b) Selain Bidang Perkawinan

(1) Kewarisan ¹⁰⁵³

- (a) Gugatan kewarisan diajukan kepada

¹⁰⁵³ Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 KHI.

pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tergugat atau salah satu tergugat atau objek atau salah satu objek sengketa dalam hal objek sengketa berupa benda tetap.

- (b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di mana penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal.
- (c) Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang sesuai asas personalitas keislaman dalam bidang kewarisan. sengketa kewarisannya yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama.
- (d) Surat gugatan dalam perkara kewarisan sesuai dengan asas *ijbary* dan individual, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak karena harta warisan secara hukum telah berpindah dari pewaris kepada ahli waris yang berhak dan dimiliki secara individual terhitung sejak terjadinya kematian pewaris. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰⁵⁴
- (e) Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau baitulmal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

¹⁰⁵⁴ SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.¹⁰⁵⁵

- (f) Pengajuan permohonan oleh Baznas atau baitulmal dilakukan setelah adanya putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang menetapkan Baznas atau baitulmal sebagai pengelola harta pewaris yang tidak mempunyai ahli waris sebagaimana dimaksud huruf (e) dengan tahapan:
- i. pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama memberitahukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Baznas atau baitulmal kabupaten/kota setempat;
 - ii. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka romawi i tersebut, Baznas atau baitulmal kabupaten/kota mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk ditetapkan sebagai pengelola harta warisan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris untuk kepentingan sosial sebagaimana isi putusan tersebut; dan
 - iii. ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan Baznas atau baitulmal kabupaten/kota sebagai pengelola harta warisan

¹⁰⁵⁵ SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

pewaris yang tidak mempunyai ahli waris untuk kepentingan sosial.

- (g) Harta warisan merupakan milik semua ahli waris, dengan demikian, pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris.¹⁰⁵⁶
- (h) Dalam pembagian warisan berlaku asas *ijbary*, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Karena itu, ketika sengketa waris terjadi setelah harta warisan berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan maka terhadap harta warisan yang produktif harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.¹⁰⁵⁷
- (i) Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak maka anak kandung pewaris dari hasil perkawinan di bawah tangan yang memenuhi rukun dan syarat menurut fikih tetapi tidak dicatatkan menurut hukum perkawinan di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.¹⁰⁵⁸
- (j) Anak tiri dan anak angkat yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris dan telah terjalin hubungan yang harmonis dengan pewaris sepanjang hidupnya, dapat diberi bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat

¹⁰⁵⁶ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

¹⁰⁵⁷ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

¹⁰⁵⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

wajibah.¹⁰⁵⁹

- (k) Ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung tersebut sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung tersebut diberikan bagian melalui wasiat wajibah.¹⁰⁶⁰
- (l) Putusan perkara dalam gugatan waris yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, kecuali penguasaan melalui sewa oleh pihak ketiga dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum.¹⁰⁶¹
- (m) Untuk kepentingan penyelesaian sengketa waris, majelis hakim/hakim dapat memerintahkan lembaga/instansi terkait (perbankan, BPN, dan lain-lain) untuk memberikan keterangan atau informasi terkait objek sengketa waris.
- (n) Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan dicatat dalam register penitipan (konsinyasi), sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/baitulmal khusus

¹⁰⁵⁹ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

¹⁰⁶⁰ SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

¹⁰⁶¹ SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

wilayah Aceh.¹⁰⁶²

(2) Wasiat ¹⁰⁶³

- (a) Gugatan pembatalan wasiat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau salah satu tergugat atau tempat objek sengketa berada dalam hal objek benda tersebut berupa benda tetap.
- (b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau tempat tinggal salah satu di antara para penggugat.
- (c) Sengketa wasiat dapat diajukan karena wasiat tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang serta hukum *syara'*.
- (d) Dalam memeriksa perkara wasiat, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memedomani beberapa petunjuk sebagai berikut:
 - i. gugatan pembatalan wasiat harus berbentuk *contentiosa*;
 - ii. ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan wasiat apabila wasiat tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan pemberi wasiat;¹⁰⁶⁴ dan
 - iii. wasiat kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai harta

¹⁰⁶² SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

¹⁰⁶³ Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI.

¹⁰⁶⁴ Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 201 KHI.

warisan, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris.¹⁰⁶⁵

- (e) Putusan perkara dalam gugatan pembatalan wasiat yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, kecuali penguasaan melalui sewa oleh pihak ketiga dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum.¹⁰⁶⁶

(3) Hibah ¹⁰⁶⁷

- (a) Gugatan pembatalan hibah diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau tempat tinggal salah satu di antara para tergugat atau objek sengketa berada dalam hal objek benda tersebut berupa benda tetap.
- (b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau tempat tinggal salah satu di antara para penggugat.
- (c) Sengketa pembatalan hibah dapat diajukan karena hibah tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang serta hukum *syara'*.
- (d) Dalam memeriksa gugatan pembatalan hibah, pengadilan agama/mahkamah

¹⁰⁶⁵ Pasal 195 ayat (3) KHI.

¹⁰⁶⁶ SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

¹⁰⁶⁷ Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 KHI.

syar'iyah memedomani beberapa petunjuk sebagai berikut:

- i. gugatan pembatalan hibah harus berbentuk *contentiosa*; dan
 - ii. ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila hibah tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta benda pemberi hibah.¹⁰⁶⁸
- (e) Hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/istri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama maka hanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek hibah saja yang dapat dicabut, setelah majelis hakim/hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.¹⁰⁶⁹
- (f) Putusan perkara dalam gugatan hibah yang objek perkaranya berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, kecuali penguasaan melalui sewa oleh pihak ketiga dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum.¹⁰⁷⁰
- (g) Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.¹⁰⁷¹

¹⁰⁶⁸ Pasal 210 ayat (1) KHI.

¹⁰⁶⁹ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

¹⁰⁷⁰ SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

¹⁰⁷¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

(4) Wakaf ¹⁰⁷²

- (a) Gugatan wakaf diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau salah satu di antara para tergugat atau tempat objek perkara atau tempat salah satu objek perkara berada dalam hal objek benda tersebut berupa benda tetap.
- (b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau tempat tinggal salah satu di antara para penggugat.
- (c) Pihak yang dapat mengajukan gugatan wakaf adalah wakif, nazir, ahli waris dari wakif, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), atau pihak terkait.
- (d) Sengketa mengenai wakaf dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:
 - i. antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan nazir yang mengelola harta wakaf;
 - ii. antara wakif dan nazir dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dalam hal nazir melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya maupun karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain;
 - iii. antara nazir dan wakif atau keluarga wakif dalam hal wakif/keluarga

¹⁰⁷² Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

wakif yang menguasai kembali harta wakaf;

- iv. antara masyarakat dengan nazir, karena nazir dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan maupun pengalihan harta wakaf kepada pihak lain yang dapat diajukan dengan gugatan kelompok (*class action*);
 - v. antara para nazir mengenai siapa yang berhak mengelola harta wakaf jika nazir lebih dari satu;
 - vi. antara nazir dengan BWI, dalam hal sengketa sah tidaknya surat keputusan BWI tentang penggantian nazir; atau
 - vii. antara nazir dengan pengawas wakaf.
- (e) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:
- i. identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat;
 - ii. uraian gugatan, berupa:
 - i) kronologis terjadinya wakaf;
 - ii) menguraikan hal-hal terkait wakaf (ikrar wakaf, benda wakaf, nazir dan tujuan); dan
 - iii) pelanggaran yang telah dilakukan tergugat (misalnya: nazir menyalahgunakan hasil wakaf); dan
 - iii. petitum yang meminta agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengabulkan sesuai dengan kepentingan pengajuan gugatan wakaf (misal: mengesahkan

wakaf, atau mengganti nazir).

- (f) Dalam pemeriksaan sengketa wakaf harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. harta wakaf yang disengketkan harus jelas;
 - ii. Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) yang dibuat di hadapan PPAIW;
 - iii. sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam hal harta wakaf berupa tanah;
 - iv. surat keterangan wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA);
 - v. surat keterangan pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
 - vi. bukti dokumen pengelolaan; dan
 - vii. rekomendasi BWI.

(5) Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* ¹⁰⁷³

- (a) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁰⁷⁴
- (b) *Infaq* adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah *Subhanahu Wata'ala*.¹⁰⁷⁵
- (c) *Shadaqah* adalah perbuatan seseorang

¹⁰⁷³ Pasal 49 huruf f, g, dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

¹⁰⁷⁴ Penejelasan Pasal 49 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

¹⁰⁷⁵ Penejelasan Pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah *Subhanahu Wata'ala* dan pahala semata.¹⁰⁷⁶

(d) Sengketa Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* dimungkinkan antara lain:

- i. orang-orang yang berzakat, berinfaq, dan bershadaqah dengan Badan Amil Zakat;
- ii. pejabat yang berwenang mengawasi zakat, *infaq* dan *shadaqah* dengan Badan Amil Zakat;
- iii. mustahik dengan Badan Amil Zakat; atau
- iv. pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Amil Zakat dalam hal diketahui adanya penyalahgunaan harta zakat, *infaq* dan *shadaqah* oleh Badan Amil Zakat. Dalam kasus terakhir ini dimungkinkan adanya *class action*.

(6) Ekonomi Syariah¹⁰⁷⁷

(a) Acara Biasa¹⁰⁷⁸

- i. Gugatan ekonomi syariah diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau tempat tinggal salah satu di antara para tergugat atau tempat tinggal tergugat utama atau pengadilan yang ditunjuk

¹⁰⁷⁶ Penejelasan Pasal 49 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

¹⁰⁷⁷ Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, serta PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

¹⁰⁷⁸ Pasal 2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016, sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

dalam akad.

- ii. Kriteria perkara ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh nomenklatur akad syariah secara eksplisit, tetapi dapat pula ditentukan dari materi akad yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sesuai kaidah *al-ibratu fi al-'uqudi li al-maqashidi wa alma'ani laa li al-alfadzi wa al-mabani* (yang menjadi acuan dalam kontrak adalah tujuan dan substansi, bukan nama dan redaksi).¹⁰⁷⁹
- iii. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara:
 - i) para pihak yang berakad karena terjadinya wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH); atau
 - ii) pihak ketiga dengan para pihak yang berakad terkait pembatalan akad, pembatalan akta pengikat hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang.
- iv. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akad yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) maka pengadilan agama/mahkamah

¹⁰⁷⁹ SEMA Nomor 1 Tahun 2025.

syar'iyah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰⁸⁰

- v. Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i) dalam gugatan wanprestasi, majelis hakim/hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan;¹⁰⁸¹ dan
 - ii) pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.¹⁰⁸²
- vi. Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama, kecuali objek

¹⁰⁸⁰ Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹⁰⁸¹ SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

¹⁰⁸² SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

- pengosongan dikuasai pihak ketiga.¹⁰⁸³
- vii. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰⁸⁴
 - viii. Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah maka ketua pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.¹⁰⁸⁵
 - ix. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*mas'uliyah taqsiriyah/dhaman 'udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.¹⁰⁸⁶
 - x. Gugatan perlindungan konsumen yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait lembaga keuangan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama.¹⁰⁸⁷

¹⁰⁸³ SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

¹⁰⁸⁴ SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

¹⁰⁸⁵ SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

¹⁰⁸⁶ SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

¹⁰⁸⁷ Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

(b) Acara Sederhana ¹⁰⁸⁸

- i. Proses Pengajuan Gugatan dan Pemeriksaan Pendahuluan
 - i) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat.
 - ii) Dalam hal penggugat dan tergugat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, penggugat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. ¹⁰⁸⁹
 - iii) Gugatan harus memenuhi persyaratan berikut:
 1. perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiel paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); ¹⁰⁹⁰
 2. penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; ¹⁰⁹¹ dan
 3. gugatan harus dilampiri bukti-bukti surat yang

¹⁰⁸⁸ Pasal 2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016, sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan sederhana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹⁰⁸⁹ Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹⁰⁹⁰ Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹⁰⁹¹ Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

sudah dilegalisir.¹⁰⁹²

- iv) Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas gugatan sederhana secara elektronik tanpa persidangan mengenai:
 - 1. materi dan persyaratan gugatan;¹⁰⁹³ dan
 - 2. menilai sederhana tidaknya pembuktian.¹⁰⁹⁴
- v) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iv) menunjukkan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, hakim yang ditunjuk menerbitkan penetapan secara elektronik dan mengunggah ke dalam SIP dengan amar sebagai berikut:¹⁰⁹⁵
 - 1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
 - 2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara tersebut dari register perkara;
 - 3. Memerintahkan Panitera mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;
- vi) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iv) menunjukkan bahwa gugatan merupakan

¹⁰⁹² Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹⁰⁹³ Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹⁰⁹⁴ Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹⁰⁹⁵ Pasal 11 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

gugatan sederhana, hakim menetapkan hari sidang melalui SIP.¹⁰⁹⁶

- vii) Hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil para pihak secara elektronik.
- viii) Juru sita/juru sita pengganti mengunggah bukti panggilan ke dalam SIPP.

ii. Persidangan Gugatan Sederhana

- i) Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.¹⁰⁹⁷
- ii) Dalam melaksanakan sidang, hakim dibantu oleh panitera sidang untuk membuat BAS melalui SIP.¹⁰⁹⁸
- iii) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, gugatan dinyatakan gugur.¹⁰⁹⁹
- iv) Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dilakukan pemanggilan kedua secara elektronik.¹¹⁰⁰
- v) Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil dengan sah dan patut, hakim memutus perkara dengan verstek.¹¹⁰¹
- vi) Terhadap putusan verstek, tergugat dapat mengajukan

¹⁰⁹⁶ Pasal 12 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹⁰⁹⁷ Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹⁰⁹⁸ Pasal 20 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹⁰⁹⁹ Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹¹⁰⁰ Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹¹⁰¹ Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan putusan secara elektronik.¹¹⁰²

- vii) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* dalam persidangan elektronik.¹¹⁰³
- viii) Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur acara gugatan sederhana, tata cara pembuktian, dan upaya hukum kepada para pihak.¹¹⁰⁴
- ix) Hakim mendamaikan para pihak pada sidang pertama¹¹⁰⁵ dan para pihak dapat pula melakukan perdamaian di luar persidangan.
- x) Perdamaian di luar sidang harus dilaporkan kepada hakim, jika tidak dilaporkan kepada hakim, hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.¹¹⁰⁶
- xi) Dalam hal terjadi perdamaian saat persidangan atau perdamaian di luar sidang yang dilaporkan kepada hakim, selanjutnya hakim membuat akta perdamaian yang bersifat

¹¹⁰² Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹¹⁰³ Pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹¹⁰⁴ Pasal 14 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹⁰⁵ Pasal 15 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹⁰⁶ Pasal 15 ayat (5) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum terhadapnya.¹¹⁰⁷

- xii) Dalam hal tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara secara elektronik.¹¹⁰⁸
- xiii) Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan.¹¹⁰⁹
- xiv) Jika tergugat mengajukan eksepsi dan/atau rekonvensi atau ada pihak lain yang mengajukan intervensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- xv) Gugatan yang diakui secara bulat tidak memerlukan pembuktian tambahan.¹¹¹⁰
- xvi) Jika tergugat membantah gugatan, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku.¹¹¹¹
- xvii) Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat.¹¹¹²
- xviii) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP yang

¹¹⁰⁷ Pasal 15 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹⁰⁸ Pasal 16 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹⁰⁹ Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹¹⁰ Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹¹¹¹ Pasal 18 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

¹¹¹² Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.¹¹¹³

xix) Hakim mengucapkan putusan secara elektronik melalui SIP.¹¹¹⁴

xx) Hakim wajib memberitahukan secara elektronik melalui SIP hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum *verzet* atau keberatan jika tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan.¹¹¹⁵

xxi) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.¹¹¹⁶

iii. Pemeriksaan *Verzet* atas Putusan Verstek Gugatan Sederhana

i) *Verzet* bukan perkara baru tetapi satu kesatuan dengan gugatan asal sehingga nomor perkaranya tetap menggunakan nomor perkara asal dengan mengganti kode Pdt.GS menjadi Pdt.Plw.GS.

ii) Permohonan *verzet* diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan secara elektronik atau setelah pemberitahuan putusan secara elektronik kepada tergugat yang tidak hadir.¹¹¹⁷

iii) Dalam hal permohonan *verzet* diajukan melampaui batas

¹¹¹³ Pasal 20 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹¹⁴ Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹¹⁵ Pasal 20 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹¹⁶ Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹¹⁷ Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan secara elektronik, berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan membuat penetapan melalui SIP dengan diktum permohonan tersebut tidak dapat diterima.

- iv) Permohonan *verzet* diperiksa oleh hakim yang mengadili dan memutus verstek paling lambat 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama *verzet*.
- v) Dalam hal penyelesaian perkara gugatan sederhana lebih dari 25 (dua puluh lima) hari karena ada permohonan *verzet* maka pengadilan harus melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- vi) Putusan *verzet* dapat diajukan upaya keberatan.
- iv. Pemeriksaan Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana
 - i) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan secara elektronik atau setelah pemberitahuan putusan secara elektronik kepada tergugat yang tidak hadir.¹¹¹⁸
 - ii) Dalam hal permohonan keberatan diajukan melampaui

¹¹¹⁸ Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan membuat penetapan melalui SIP dengan diktum permohonan keberatan tidak dapat diterima.

- iii) Permohonan keberatan diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.¹¹¹⁹
- iv) Ketua majelis membuat PHS melalui SIP.
- v) Majelis hakim/hakim memeriksa putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan, memori keberatan dan kontra memori keberatan.¹¹²⁰
- vi) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.
- vii) Majelis hakim mengucapkan putusan secara elektronik melalui SIP.
- viii) Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan majelis hakim.¹¹²¹
- ix) Majelis hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti memberitahukan putusan keberatan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat

¹¹¹⁹ Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹²⁰ Pasal 26 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹²¹ Pasal 27 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

3 (tiga) hari sejak diucapkan.¹¹²²

- x) Putusan keberatan tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.¹¹²³

(7) Arbitrase Syariah ¹¹²⁴

(a) Kewenangan Mengadili

- i. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang mengadili perkara ekonomi syariah kecuali sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase/klausul arbitrase syariah.¹¹²⁵
- ii. Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang menunjuk arbiter atau majelis arbitrase dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, atau atas permohonan para pihak dalam arbitrase syariah *ad hoc* jika para pihak tidak terdapat kesepakatan dalam menunjuk arbiter.¹¹²⁶
- iii. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya.¹¹²⁷
- iv. Perlawanan terhadap eksekusi putusan arbitrase syariah menjadi

¹¹²² Pasal 29 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹²³ Pasal 30 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

¹¹²⁴ Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016.

¹¹²⁵ Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹²⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹²⁷ Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 14 Tahun 2016.

kewenangan peradilan agama.

- v. Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah internasional dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

(b) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional

- i. Pendaftaran putusan arbitrase syari'ah nasional (*deponir*):
 - i) pemohon mengajukan permohonan pendaftaran putusan arbitrase syari'ah ke panitera pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan arbitrase syariah diucapkan;¹¹²⁸
 - ii) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran putusan arbitrase syariah nasional;
 - iii) pemohon membayar biaya pendaftaran putusan arbitrase syariah nasional;
 - iv) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat permohonan pendaftaran putusan arbitrase syariah nasional kemudian meneruskan berkas permohonan kepada panitera;

¹¹²⁸ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- v) panitera dan arbiter atau kuasanya melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syariah dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;¹¹²⁹ dan
 - vi) arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.¹¹³⁰
- ii. Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional:
- i) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional;
 - ii) pemohon membayar panjar biaya permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah nasional;
 - iii) pemohon mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah nasional dengan melampirkan:¹¹³¹
 - (i) putusan arbitrase syariah yang telah didaftar di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (telah

¹¹²⁹ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹³⁰ Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹³¹ Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- terdapat catatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syariah oleh panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan arbiter atau kuasanya); dan
- (ii) lembar asli pengangkatan sebagai arbiter;
 - iv) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;
 - v) ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberikan perintah pelaksanaan/eksekusi jika permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;¹¹³²
 - vi) perintah sebagaimana dimaksud pada angka romawi v) ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase syariah.¹¹³³
 - vii) perintah eksekusi tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan eksekusi putusan arbitrase

¹¹³² Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹³³ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

didaftarkan;¹¹³⁴

- viii) perintah eksekusi selanjutnya dilaksanakan mengikuti prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan (eksekusi);¹¹³⁵
- ix) ketua pengadilan agama/ mahkamah syari'ah menolak permohonan eksekusi jika permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;¹¹³⁶ dan
- x) atas penolakan sebagaimana dimaksud pada angka romawi ix), tidak ada upaya hukum.³⁵⁴

(c) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional

- i. Pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional (*deponir*):
 - i) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional;
 - ii) pemohon membayar biaya pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional;
 - iii) pemohon mengajukan permohonan pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional ke Panitera

¹¹³⁴ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹³⁵ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹³⁶ Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pengadilan Agama Jakarta
Pusat,¹¹³⁷ dengan
melampirkan:¹¹³⁸

- (i) lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase syariah internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- (ii) lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase syariah internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- (iii) keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase syariah internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan

¹¹³⁷ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹³⁸ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- pelaksanaan putusan
arbitrase syariah
internasional;
- iv) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat permohonan pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional kemudian meneruskan berkas permohonan ke panitera.
 - v) panitera dan arbiter atau kuasanya melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syariah internasional dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- ii. Proses eksekusi putusan arbitrase syariah internasional:
- i) pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;¹¹³⁹
 - ii) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah internasional;
 - iii) pemohon membayar panjar biaya perkara eksekusi putusan arbitrase syariah internasional;
 - iv) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat perkara permohonan kemudian menyampaikan kepada panitera;

¹¹³⁹ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- v) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi putusan arbitrase syari'ah internasional kepada ketua pengadilan;
- vi) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional jika permohonan pemohon memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- vii) atas pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi vi) tidak dapat diajukan banding dan kasasi;¹¹⁴⁰
- viii) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional jika permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- ix) atas penolakan sebagaimana dimaksud pada angka romawi viii), dapat diajukan kasasi.¹¹⁴¹
- x) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberikan perintah pelaksanaan/eksekusi jika mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syariah internasional

¹¹⁴⁰ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹⁴¹ Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

atau jika permohonan kasasi atas Putusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menolak untuk pengakuan dan melaksanakan putusan arbitrase syariah internasional dikabulkan Mahkamah Agung;

- xi) perintah sebagaimana dimaksud pada angka romawi x) tersebut di atas ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase syariah internasional; dan
- xii) pelaksanaan perintah eksekusi tersebut dilimpahkan kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang secara relatif berwenang melaksanakannya dan pelaksanaannya mengikuti prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan (eksekusi).¹¹⁴²

(d) Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah.¹¹⁴³

- i. Putusan arbitrase syari'ah nasional dapat dimohonkan pembatalannya apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹¹⁴⁴
 - i) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

¹¹⁴² Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹⁴³ Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹⁴⁴ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- ii) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - iii) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- ii. Pembatalan putusan arbitrase syariah bukan merupakan upaya hukum banding.
- iii. Pembatalan putusan arbitrase syariah nasional memedomani ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- iv. Prosedur pengajuan pembatalan putusan arbitrase syariah:
 - i) prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pembatalan putusan arbitrase syariah:
 - (i) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pengajuan perkara pembatalan putusan arbitrase syariah;
 - (ii) pihak berperkara membayar panjar biaya perkara;
 - (iii) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat perkara pembatalan putusan arbitrase syariah ke dalam

- register induk perkara gugatan melalui SIPP; dan
 - (iv) petugas pelayanan administrasi perkara melengkapi berkas perkara dengan instrumen yang dibutuhkan;
 - ii) tahapan pendaftaran perkara pembatalan putusan arbitrase syariah secara elektronik sama dengan pendaftaran perkara gugatan biasa dengan tambahan mengunggah putusan arbitrase syariah yang telah diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah setempat;
 - iii) pendistribusian dan persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase syariah mengikuti prosedur dan tata cara persidangan perkara biasa; dan
 - iv) pendistribusian dan persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase syariah secara elektronik mengikuti prosedur dan tata cara persidangan elektronik perkara biasa.
- (8) Gugatan Pelindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ¹¹⁴⁵
- (a) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah:
 - i. yang daerah hukumnya meliputi

¹¹⁴⁵ PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

tempat kediaman tergugat;¹¹⁴⁶

- ii. yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu Tergugat yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), dalam hal tergugat lebih dari satu dan salah satunya merupakan PUJKS;¹¹⁴⁷ atau
- iii. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁴⁸

(b) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:

- i. identitas penggugat (OJK) dan tergugat/para tergugat;
- ii. alasan gugatan:¹¹⁴⁹
 - i) tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK terhadap PUJKS, kecuali terhadap gugatan yang tergugatnya adalah pihak lain (bukan PUJKS);
 - ii) daftar konsumen yang telah dirugikan; dan
 - iii) jumlah kerugian dan mekanisme distribusi pembayaran ganti rugi; dan
- iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan PUJKS telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti rugi/ mengembalikan harta kekayaan

¹¹⁴⁶ Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

¹¹⁴⁷ Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

¹¹⁴⁸ Pasal 14 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

¹¹⁴⁹ Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

milik pihak yang dirugikan.

- (c) Putusan diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak sidang pertama.¹¹⁵⁰
 - (d) Pihak yang keberatan atas putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diucapkan/diberitahukan kepada para pihak yang sejak awal tidak hadir.¹¹⁵¹
 - (e) Perkara gugatan perlindungan konsumen oleh OJK termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- (9) Pembatalan Penetapan Ahli Waris
- (a) Pembatalan penetapan ahli waris diajukan oleh pihak ketiga (di luar para pihak dalam penetapan ahli waris) dan/atau para pihak yang semula menjadi pihak dalam penetapan ahli waris sebagai penggugat dan mendudukan para pihak yang lain dalam penetapan ahli waris sebagai tergugat kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang menjatuhkan penetapan ahli waris tersebut.
 - (b) Penetapan ahli waris dapat dibatalkan jika terdapat kekeliruan, iktikad tidak baik, atau tidak dilibatkannya ahli waris lain dalam permohonan penetapan ahli waris yang sudah ditetapkan.
 - (c) Gugatan harus memenuhi syarat formal,

¹¹⁵⁰ Pasal 22 PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

¹¹⁵¹ Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

minimal:

- i. identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat;
- ii. alasan gugatan berupa:
 - i) adanya ahli waris yang berhak namun tidak diikutsertakan;¹¹⁵²
 - ii) terdapat ahli waris yang tidak berhak akan tetapi diikutsertakan;
 - iii) prosedur penetapan cacat hukum; atau
 - iv) penipuan atau pemalsuan dokumen dalam proses penetapan yang dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membatalkan penetapan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah ... nomor ... tanggal

(10) Pembatalan Akta Perdamaian ¹¹⁵³

- (a) Gugatan pembatalan akta perdamaian diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus akta perdamaian.
- (b) Gugatan pembatalan akta perdamaian dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan perdamaian dalam hal kesepakatan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh pihak ketiga yang dirugikan atas putusan akta perdamaian

¹¹⁵² SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

¹¹⁵³ Pasal 1859 sampai dengan Pasal 1863 KUHPerdara.

tersebut.

- (c) Pembatalan akta perdamaian harus melibatkan seluruh pihak yang membuat atau menandatangani kesepakatan perdamaian.
- (d) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - i. identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat;
 - ii. alasan gugatan berupa:
 - i) hubungan hukum antara penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat; dan
 - ii) uraian tentang persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau kerugian yang diderita akibat akta perdamaian tersebut; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membatalkan akta perdamaian pengadilan agama/mahkamah syar'iyah ... nomor ... tanggal

(11) Perubahan Amar

- (a) Pihak yang dapat mengajukan gugatan perubahan amar adalah pihak dalam putusan yang diajukan perubahan tersebut.
- (b) Gugatan perubahan amar diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang telah memutus perkara pada tingkat pertama dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
- (c) Gugatan perubahan atau perbaikan amar di antaranya untuk:
 - i. penambahan amar yang bersifat

condemnatoir;

- ii. kesalahan administrasi (salah tulis nama, nomor, tanggal) yang tidak dapat dikoreksi melalui mekanisme *renvoi*;
 - iii. mengoreksi kesalahan materiel seperti salah ketik, salah hitung, atau salah sebut yang tidak mengubah esensi putusan; atau
 - iv. melengkapi hal-hal yang terlewat tetapi merupakan konsekuensi logis dari putusan.
- (d) Dalam memeriksa gugatan perubahan amar harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- i. putusan telah berkekuatan hukum tetap;
 - ii. tidak mengubah pertimbangan hukum atau maksud substansi putusan;
 - iii. dapat dimintakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
 - iv. majelis hakim/hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi atau substansi dari putusan *declaratoir*, karena materi putusan *declaratoir* tersebut telah selesai dengan dijatuhkannya putusan yang dimohonkan tersebut.
- (e) Majelis hakim/hakim hanya memeriksa dan mengadili terbatas mengenai dapat atau tidaknya putusan yang diajukan tersebut untuk dieksekusi.
- (f) Majelis hakim/hakim dalam mengabulkan gugatan serta merta harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan

tingkat banding.¹¹⁵⁴

(12) Perlawanan (*Verzet*)¹¹⁵⁵

- (a) *Verzet* adalah perlawanan tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan verstek.¹¹⁵⁶
- (b) *Verzet* diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pembacaan putusan atau pemberitahuan putusan kepada tergugat.¹¹⁵⁷
- (c) *Verzet* bukan perkara baru tetapi satu kesatuan dengan gugatan asal sehingga nomor perkaranya tetap menggunakan nomor perkara asal dengan mengganti kode Pdt.G menjadi Pdt.Plw.
- (d) Dalam *verzet*, pelawan adalah tergugat dan terlawan adalah penggugat.
- (e) *Verzet* diperiksa dan diadili oleh majelis hakim/hakim yang sama dengan majelis hakim/hakim yang mengadili gugatan asal, kecuali ketua majelis atau hakim anggota berhalangan tetap.
- (f) *Verzet* ditujukan pada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal.
- (g) *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat dalam persidangan dianggap tidak relevan karena forum untuk membahas masalah tersebut sudah dilampaui.
- (h) Pengadilan yang menerima pengajuan *verzet* harus memeriksa perkara kembali karena dengan adanya *verzet* putusan verstek menjadi mentah kembali.
- (i) Surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan pada

¹¹⁵⁴ SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

¹¹⁵⁵ Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg.

¹¹⁵⁶ Pasal 129 ayat (1) HIR/Pasal 153 ayat (1) RBg.

¹¹⁵⁷ Pasal 129 ayat (2) HIR/Pasal 153 ayat (2) RBg.

hakikatnya sama dengan surat jawaban.

- (j) Apabila dalam pemeriksaan *verzet*, terlawan (penggugat asal) tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir*. Sedangkan apabila pelawan (tergugat asal) yang tidak hadir maka majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi dapat diajukan upaya hukum banding.¹¹⁵⁸
- (k) Dalam hal tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek dan penggugat mengajukan upaya hukum banding maka upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat dinyatakan gugur.
- (l) Pernyataan gugur sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diterbitkan oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan surat keterangan panitera yang menyatakan tergugat mengajukan *verzet*.
- (m) Contoh amar putusan verstek untuk kedua kali sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Pelawan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - 2. menguatkan putusan Nomor ... tanggal ... dengan verstek;
 - 3. Menghukum/Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

¹¹⁵⁸ Pasal 129 ayat (5) HIR/Pasal 153 ayat (5) RBg.

- (n) Contoh amar putusan mengabulkan *verzet* sebagai berikut:
1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor ... tanggal ... tersebut tepat dan beralasan;
 2. Menyatakan Pelawan/semula Tergugat/Termohon adalah Pelawan yang benar;
 3. Membatalkan putusan verstek Nomor ... tanggal;
 4. Menolak gugatan Terlawan/semula Penggugat/Pemohon;
 5. Menghukum/membebankan kepada Pelawan/semula Tergugat/Termohon atau Terlawan/semula Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);
- (o) Contoh amar putusan menolak *verzet* sebagai berikut:
1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor ... tanggal ... tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
 2. Menyatakan perlawanan Pelawan/semula Tergugat/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
 3. Mempertahankan putusan verstek Nomor tanggal....;
 4. Menghukum/membebankan kepada Pelawan/semula Tergugat/Termohon atau Terlawan/semula Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);
- (p) Terhadap putusan *verzet*, kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding maka berkas

perkara *verstek* dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menggunakan satu nomor perkara.

(13) Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)¹¹⁵⁹

- (a) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau salah seorang dari para tergugat.
- (b) Surat gugatan harus memenuhi syarat formal dan memuat:
 - i. identitas penggugat/para penggugat (sebagai perwakilan kelompok) dan identitas tergugat/para tergugat; dan
 - ii. alasan gugatan sebagai berikut:
 - i) definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - ii) keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - iii) posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, dikemukakan secara jelas dan terinci; dan
 - iv) uraian kerugian yang diderita oleh kelompok.

¹¹⁵⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

- (c) Gugatan dapat diajukan oleh wakil kelompok secara elektronik dengan ketentuan:¹¹⁶⁰
 - i. jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;
 - ii. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan dan bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan
 - iii. wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- (d) Majelis hakim/hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian kuasa, jika kuasa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.¹¹⁶¹
- (e) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.¹¹⁶²
- (f) Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.¹¹⁶³

¹¹⁶⁰ Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶¹ Pasal 2 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶² Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶³ Pasal 3 huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

- (g) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.¹¹⁶⁴
- (h) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, majelis hakim/hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok.¹¹⁶⁵
- (i) Majelis hakim/hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok.¹¹⁶⁶
- (j) Sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.¹¹⁶⁷
- (k) Apabila majelis hakim/hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah maka segera setelah itu, majelis hakim/hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan majelis hakim/hakim.¹¹⁶⁸
- (l) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan:¹¹⁶⁹
 - i. segera setelah majelis hakim/hakim memutuskan bahwa pengajuan tata

¹¹⁶⁴ Pasal 3 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶⁵ Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶⁶ Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶⁷ Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶⁸ Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁶⁹ Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan ke luar; dan

- ii. pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

(m) Pemberitahuan memuat: ¹¹⁷⁰

- i. nomor gugatan dan identitas penggugat/para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat/para tergugat;
- ii. penjelasan singkat tentang kasus;
- iii. penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- iv. penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
- v. penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dan keanggotaan kelompok;
- vi. penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
- vii. penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
- viii. apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
- ix. formulir isian tentang pernyataan ke luar anggota kelompok; dan
- x. penjelasan tentang jumlah ganti rugi

¹¹⁷⁰ Pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

yang akan diajukan.

- (n) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan majelis hakim/hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis hakim/hakim diberi kesempatan menyatakan ke luar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir.¹¹⁷¹
- (o) Pihak yang telah menyatakan diri ke luar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.¹¹⁷²
- (p) Apabila majelis hakim/hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan majelis hakim/hakim.¹¹⁷³
- (q) Majelis hakim/hakim mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.¹¹⁷⁴
- (r) Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, majelis hakim/hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan

¹¹⁷¹ Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁷² Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁷³ Pasal 5 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁷⁴ Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

pemberitahuan atau notifikasi.¹¹⁷⁵

(14) Pengukuhan Kesepakatan Damai di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian ¹¹⁷⁶

- (a) Permohonan pengukuhan kesepakatan damai di luar pengadilan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi:
 - i. tempat tinggal tergugat/salah satu di antara para tergugat dalam hal diajukan dalam bentuk gugatan;
 - ii. tempat objek perkara berada dalam hal objek kesepakatan perdamaian berupa benda tetap; atau
 - iii. tempat yang disepakati oleh para pihak.
- (b) Permohonan pengukuhan kesepakatan damai di luar pengadilan menjadi akta perdamaian dapat diajukan dengan mekanisme pengajuan gugatan¹¹⁷⁷ atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.¹¹⁷⁸
- (d) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (c), berupa kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat.¹¹⁷⁹
- (e) Dalam hal permohonan diajukan dengan

¹¹⁷⁵ Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

¹¹⁷⁶ Pasal 36 dan Pasal 37 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹¹⁷⁷ Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹¹⁷⁸ Pasal 36 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹¹⁷⁹ Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

mekanisme gugatan, harus memenuhi syarat formal, minimal:

- i. identitas para pihak (penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat);
 - ii. alasan permohonan:
 - i) hubungan hukum antara penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat; dan
 - ii) menyebutkan alasan/kepentingan hukum diajukannya permohonan pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian; dan
 - iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menghukum para pihak mentaati akta perdamaian tanggal ...
- (f) Kesepakatan perdamaian harus dipastikan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan/atau dapat dilaksanakan.¹¹⁸⁰
- (g) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (e) harus diucapkan oleh majelis hakim/hakim paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak gugatan didaftarkan.¹¹⁸¹
- (h) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (f), majelis hakim/hakim memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki.¹¹⁸²

¹¹⁸⁰ Pasal 36 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹¹⁸¹ Pasal 36 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹¹⁸² Pasal 37 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- (i) Para pihak wajib segera memperbaiki kesepakatan perdamaian sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh mejelis hakim/hakim sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (g).¹¹⁸³
 - (j) Majelis Hakim/Hakim segera mengucapkan putusan akta perdamaian paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan kesepakatan perdamaian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dari para pihak.
2. Pedoman Beracara Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh ¹¹⁸⁴
- a. Ketua membuat penetapan majelis hakim/hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah setelah perkara didaftar.
 - b. Panitera di hari yang sama dengan penetapan majelis hakim menunjuk panitera sidang.
 - c. Ketua majelis hakim/hakim menetapkan hari sidang melalui SIP.
 - d. Majelis hakim/hakim memeriksa perkara dengan cara:
 - 1) mempelajari bundel A dan bundel B melalui SIP; atau
 - 2) mempelajari bundel A dan bundel B cetak untuk banding atas perkara yang didaftarkan secara manual sejak awal pada pengadilan tingkat pertama.
 - e. Dalam hal majelis hakim/hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, majelis hakim/hakim memerintahkan kepada pengadilan pengaju melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan mencantumkan batas waktu pengadilan agama/mahkamah syar'iyah melakukan pemeriksaan tambahan tersebut.
 - f. Putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera pengadilan

¹¹⁸³ Pasal 37 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹¹⁸⁴ Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

tingkat banding kepada pengadilan pengaju.

- g. Pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf e juga dapat dilakukan langsung oleh pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- h. Hasil pemeriksaan tambahan, baik oleh pengadilan pengaju atau langsung oleh pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf g dituangkan ke dalam berita acara yang merupakan bagian dari berkas bundel A, kemudian diunggah ke dalam SIP.
- i. Setelah mempelajari perkara sebagaimana dimaksud pada huruf d, majelis hakim/hakim menuangkan pertimbangan dan pendapat masing-masing secara tertulis dalam lembar pendapat.
- j. Majelis hakim melakukan musyawarah, baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi.
- k. Pengucapan putusan dilakukan:
 - 1) secara elektronik untuk perkara yang diproses secara elektronik; atau
 - 2) secara langsung dalam sidang terbuka untuk umum untuk perkara yang didaftarkan secara manual sejak awal pada pengadilan tingkat pertama.
- l. Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf k dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah musyawarah.
- m. Sidang pengucapan putusan dirumuskan dalam catatan sidang yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim/hakim dan panitera sidang dan catatan tersebut menjadi bagian bundel B.

C. Teknis Peradilan Perkara Jinayat

1. Mahkamah Syar'iyah

- a. Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim anggota dan dibantu oleh seorang panitera sidang.
- b. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal, misalnya pada perkara dengan pemeriksaan acara

cepat¹¹⁸⁵ dan praperadilan.

- c. Perkara-perkara jinayat yang diperiksa dan diadili di persidangan Mahkamah Syar'iyah terdiri atas: perkara dengan acara biasa; perkara dengan acara singkat; dan perkara dengan acara cepat.
- d. Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Biasa
 - 1) Perkara yang telah diregister diserahkan kepada ketua mahkamah syar'iyah untuk ditetapkan majelis hakim/hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
 - 2) Dalam menetapkan majelis hakim/hakim, ketua mahkamah syar'iyah dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua.
 - 3) Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah majelis hakim.
 - 4) Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh ketua majelis dan hakim anggota.
 - 5) Sebelum perkara disidangkan, majelis hakim terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiel.¹¹⁸⁶
 - 6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a) nama;
 - b) tempat lahir;
 - c) umur atau tanggal lahir;
 - d) tempat tinggal;
 - e) pekerjaan terdakwa;
 - f) jenis kelamin;
 - g) kebangsaan; dan
 - h) agama.
 - 7) Syarat-syarat materiel sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a) waktu dan tempat *jarimah* dilakukan (*waqt wuqu'i*

¹¹⁸⁵ Pasal 208 ayat (1) huruf (d) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁸⁶ Pasal 139 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

al-jarimah);

- b) perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya; dan
 - c) hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan *jarimah* itu yang dapat menimbulkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
 - d) syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) bersifat imperatif, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan.¹¹⁸⁷
- 8) Dalam hal ketua mahkamah syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnyanya maka dikembalikan kepada JPU dengan penetapan untuk dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah atau pengadilan lain yang berwenang mengadilinya.¹¹⁸⁸
 - 9) JPU dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima.¹¹⁸⁹
 - 10) Dalam hal isi penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah lain, mahkamah syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perlawanan tersebut diajukan.¹¹⁹⁰
 - 11) Dalam hal isi penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilimpahkan ke pengadilan lain, mahkamah syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Agung dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perlawanan tersebut diajukan.¹¹⁹¹
- e. Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Singkat
 - 1) Perkara dengan acara singkat adalah perkara jinayat yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya

¹¹⁸⁷ Pasal 139 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁸⁸ Pasal 145 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁸⁹ Pasal 146 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹⁰ Pasal 146 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹¹ Pasal 147 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

sederhana.¹¹⁹²

- 2) Pemeriksaan dengan acara singkat hanya dapat dilakukan terhadap jarimah dengan ancaman '*uqubat* maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu.¹¹⁹³
- 3) Pengajuan perkara jinayat dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan.
- 4) Ketua mahkamah syar'iyah sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan kepala Kejaksaan negeri setempat.
- 5) Setelah sidang dibuka, ketua majelis hakim/hakim menanyakan identitas terdakwa kemudian penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan *jarimah* yang didakwakan secara lisan, hal tersebut dicatat dalam BAS sebagai pengganti surat dakwaan.¹¹⁹⁴
- 6) Pendaftaran perkara jinayat dengan acara singkat dilakukan panitera muda jinayat setelah pemeriksaan perkara.
- 7) Apabila pada hari persidangan yang ditentukan, terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir maka berkas dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan, dan dicatat dalam buku ekspedisi.
- 8) Dalam hal majelis hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang mahkamah syar'iyah dengan acara biasa.¹¹⁹⁵
- 9) Putusan perkara jinayat singkat tidak dibuat secara

¹¹⁹² Pasal 206 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹³ Pasal 206 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹⁴ Pasal 206 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹⁵ Pasal 206 ayat (3) huruf (d) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

khusus tetapi dicatat dalam BAS.¹¹⁹⁶

- 10) Ketua mahkamah syar'iyah berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri setempat, agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3 (tiga) hari kalender sebelum hari persidangan.

f. Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Cepat

- 1) Perkara dengan acara cepat adalah perkara jinayat yang diancam dengan hukuman paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau hukuman denda 30 (tiga puluh) gram emas murni.¹¹⁹⁷
- 2) Mahkamah syar'iyah dapat bersidang dengan hakim tunggal.
- 3) Putusan dalam perkara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum banding.
- 4) Perkara jinayat dengan acara cepat, didaftarkan dalam register *jarimah* cepat.

g. Perubahan Surat Dakwaan

Penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan sebelum hakim menetapkan hari sidang dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, perubahan tersebut diberitahukan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik.¹¹⁹⁸

h. Bantuan Hukum

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara jinayat berhak memperoleh bantuan hukum.¹¹⁹⁹
- 2) Bagi terdakwa yang didakwa melakukan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud* atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1.200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan hukuman 20 (dua puluh) kali cambuk atau denda 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara atau lebih, majelis hakim/hakim wajib menunjuk penasihat

¹¹⁹⁶ Pasal 206 ayat (3) huruf (f) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹⁷ Pasal 207 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹⁸ Pasal 140 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹¹⁹⁹ Pasal 60 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

hukum/advokat bagi terdakwa.¹²⁰⁰

- 3) Ketidakmampuan terdakwa harus dibuktikan dengan SKTM yang dibuat oleh kepala gampong/lurah di mana terdakwa berdomisili.
- 4) Dalam hal terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, hal tersebut harus dinyatakan di depan persidangan dan dicatat dalam BAS.

i. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam praktik terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

- 1) surat dakwaan tunggal yaitu terhadap terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari qanun jinayat, misalnya *khalwat*;
- 2) surat dakwaan kumulatif, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa *jarimah* secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri, dengan ketentuan:
 - a) terhadap bentuk dakwaan kumulatif, semua jarimah yang didakwakan harus dibuktikan oleh JPU dan oleh majelis hakim/hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan; dan
 - b) cara penulisan dakwaan kumulatif: Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya, atau Ke-satu, Ke-dua, Ke-tiga, dan seterusnya, atau Satu, dan Dua, dan Tiga, dan seterusnya.

Contoh:

Kesatu: Minum khamar.

Kedua : Produksi khamar, menimbun/
menyimpan, menjual dan memasukkan
khamar.

Ketiga : Mengikut sertakan anak-anak dalam
minum khamar dan memproduksi
khamar, menimbun/menyimpan khamar
dan menjual khamar serta memasukkan
khamar;

- 3) surat dakwaan subsidiaritas, yaitu dalam dakwaan

¹²⁰⁰ Pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

terdapat beberapa *jarimah* yang dirumuskan secara bertingkat (*gradasi*) mulai dari *jarimah* dengan ancaman hukuman terberat hingga *jarimah* dengan ancaman hukuman teringan.

Contoh dakwaan subsidiaritas:

- a) Primer.
- b) Subsider.
- c) Lebih Subsider.

Dalam dakwaan ini yang lebih dulu dibuktikan adalah dakwaan primer, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya, dan seterusnya;

- 4) surat dakwaan alternatif, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa *jarimah*, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, majelis hakim/hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata “atau” antara beberapa pasal *jarimah* yang didakwakan; dan
- 5) surat dakwaan kombinasi, yaitu kombinasi dari dakwaan berbentuk subsider dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsider atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif.

j. Pembuktian

- 1) Alat bukti yang sah terdiri atas:¹²⁰¹
 - a) keterangan saksi;
 - b) keterangan ahli;
 - c) barang bukti;
 - d) surat;
 - e) bukti elektronik;
 - f) pengakuan terdakwa; dan

¹²⁰¹ Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- g) keterangan terdakwa.
- 2) Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan segala hal yang saksi nyatakan di muka sidang mahkamah, berikut sebab pengetahuan saksi tentang *jarimah* yang didakwakan kepada terdakwa.
 - 3) Majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan jika telah yakin berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, baik 2 (dua) orang saksi ataupun 1 (satu) orang saksi ditambah dengan bukti lainnya, bahwa *jarimah* telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.¹²⁰²
 - 4) Majelis hakim/hakim wajib menilai kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya.
 - 5) Dalam hal keterangan beberapa saksi berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan tertentu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.
 - 6) Khusus dalam *jarimah* zina, majelis hakim/hakim memutus berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses perzinaan. Jika ternyata keterangan saksi palsu maka saksi dikenakan *jarimah qadzaf*.
 - 7) Dalam menggali keterangan saksi, majelis hakim/hakim harus dengan sungguh-sungguh menggali tentang cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayainya keterangan tersebut.
 - 8) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹²⁰³

¹²⁰² Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²⁰³ Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- 9) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.
- 10) Dalam perkara jinayat, saksi terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
 - a) saksi yang meringankan terdakwa, yaitu saksi yang dimintakan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk dihadirkan dan diperiksa guna meringankan atau membebaskan terdakwa dari dakwaan;
 - b) saksi yang memberatkan, yaitu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum guna menerangkan tentang *jarimah* yang didakwakan kepada terdakwa;
 - c) ahli, yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan *jarimah* yang didakwakan; dan
 - d) saksi korban, yaitu korban dalam perbuatan *jarimah*.
- 11) Majelis hakim/hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil saksi guna didengar keterangannya di persidangan. Jika saksi enggan hadir meskipun telah dipanggil maka ketua majelis hakim/hakim dapat memerintahkan untuk memanggil paksa saksi agar hadir di persidangan.¹²⁰⁴
- 12) Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli terlebih dahulu mengangkat sumpah sesuai agama yang dianutnya.
- 13) Untuk mewujudkan asas persamaan kedudukan di depan hukum, atas permintaan terdakwa, penasihat hukum, ataupun penuntut umum, majelis hakim/hakim wajib mendengarkan keterangan saksi/ahli yang dimintakan atau yang terdapat dalam surat pelimpahan perkara.
- 14) Jika dipandang telah cukup, tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa/penasihat hukum untuk menghadirkan saksi/ahli yang dipandang perlu untuk pembelaan, majelis hakim/hakim dapat melakukan

¹²⁰⁴ Pasal 155 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan.

- k. Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Kompensasi dalam Perkara Jinayat ¹²⁰⁵

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, ¹²⁰⁶ yang diatur sebagai berikut:¹²⁰⁷

- 1) Korban/anak korban dalam perkara jinayat berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a) ganti kerugian, baik materiel maupun imateriel, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat jarimah;
 - b) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - c) kerugian lain yang diderita korban/anak korban sebagai akibat *jarimah*, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
- 2) Permohonan restitusi harus memuat:
 - a) identitas pemohon;
 - b) identitas korban/anak korban, dalam hal pemohon bukan korban/anak korban sendiri;
 - c) uraian mengenai jarimah;
 - d) identitas terdakwa/anak (sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum)/termohon;
 - e) uraian kerugian yang diderita; dan
 - f) besaran restitusi yang diminta.
- 3) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dilengkapi dengan:
 - a) fotokopi identitas pemohon dan/atau korban/anak korban;
 - b) bukti kerugian materiel yang diderita oleh pemohon

¹²⁰⁵ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²⁰⁶ Pasal 2 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2022.

¹²⁰⁷ Pasal 4 sampai Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

- dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c) bukti biaya korban/anak korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - d) uraian kerugian immateriel yang diderita oleh pemohon dan/atau korban/anak korban;
 - e) fotokopi surat kematian, dalam hal korban/anak korban meninggal dunia;
 - f) surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali;
 - g) surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 - h) salinan atau petikan putusan mahkamah syar'iyah, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- 4) Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua mahkamah syar'iyah, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.
 - 6) Dalam hal pemohon lebih dari 1 (satu) orang, dapat dilakukan penggabungan permohonan.
 - 7) Dalam hal pelaku *jarimah* lebih dari 1 (satu) orang dan persidangan terhadap mereka dipisah, ketua mahkamah syar'iyah menunjuk hakim yang sama untuk mengadili perkara tersebut.
 - 8) Dalam hal pelaku *jarimah* dan/atau pihak ketiga melakukan pembayaran restitusi dalam proses

pemeriksaan atau sebelum putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap, uang restitusi dititipkan di kepaniteraan mahkamah syar'iyah.

- 9) Penitipan uang restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 8) mengacu pada tata cara penitipan uang jaminan penanguhan penahanan.
- 10) Pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan mahkamah syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap:
 - a) Permohonan restitusi kepada mahkamah syar'iyah selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban/anak korban.
 - b) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada penuntut umum disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi jika terdapat keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan *jarimah*.
 - c) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa/anak (sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum) atau penasihat hukumnya.
 - d) Dalam hal korban/anak korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban/anak korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban/anak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan

atau setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap.

- e) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- f) Penuntut umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi.
- g) Hakim memberikan kesempatan pada pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK, dan/atau penuntut umum.
- h) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa/anak (sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum) atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti.
- i) Dalam hal restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- j) Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan *jarimah*.
- k) Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.
- l) Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf k) wajib memuat:
 - (1) pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;
 - (2) alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan
 - (3) besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.
- m) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai

dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

- n) Dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
- o) Dalam hal terdakwa/anak (dalam pelaku *jarimah* adalah anak) dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan pemohon, penuntut umum dapat mengajukan permohonan banding dan/atau kasasi.
- p) Permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris, dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal:
 - (1) permohonan restitusi ditolak karena terdakwa/anak (dalam pelaku *jarimah* adalah anak) diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
 - (2) permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa/anak (dalam pelaku *jarimah* adalah anak) dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban/anak korban yang belum dimohonkan restitusi kepada mahkamah syar'iyah atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh mahkamah syar'iyah.
- q) Penuntut umum menyampaikan salinan putusan mahkamah syar'iyah kepada terdakwa dan/atau pihak ketiga dan LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya salinan putusan oleh penuntut umum.
- r) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf q) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.
- s) LPSK menyampaikan salinan putusan kepada korban/anak korban atau keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak salinan putusan diterima.

- t) Pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap:
 - (1) Dalam hal korban/anak korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku *jarimah*, permohonan dapat diajukan setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap.
 - (2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dapat dilakukan jika pemohon telah mengajukan permohonan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
 - (3) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diajukan oleh pemohon kepada mahkamah syar'iyah secara langsung atau melalui LPSK.
 - (4) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon mengetahui putusan mahkamah syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (5) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.
 - (6) Dalam hal permohonan restitusi dilakukan setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak termohon.
 - (7) Jaksa Agung/jaksa menjadi pihak terkait dalam permohonan restitusi.
- u) Pemeriksaan dan pencatatan permohonan:
 - (1) Panitera mahkamah syar'iyah yang membidangi perkara jinayat wajib memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan diajukan.
 - (2) Dalam hal permohonan belum lengkap,

panitera mahkamah syar'iyah mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau LPSK untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak pemberitahuan diterima.

- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, panitera mencatat permohonan tersebut dalam buku register dengan kode penomoran: Nomor ... /Res.JN/2O ... /MS *juncto*. nomor pokok perkara jinayatnya.
 - (4) Ketua mahkamah syar'iyah menunjuk hakim untuk mengadili permohonan restitusi paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
 - (5) Panitera mahkamah syar'iyah menunjuk panitera pengganti pada hari yang sama dengan penunjukan hakim.
- v) Pemeriksaan di persidangan dan penyampaian putusan:
- (1) Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang pertama paling lama 2 (dua) hari sejak menerima penetapan penunjukan, disertai dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk mempersiapkan alat bukti.
 - (2) Hakim mengirimkan salinan permohonan kepada Kejaksaan Agung/kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri setempat disertai panggilan untuk menghadiri sidang.
 - (3) Dalam hal ganti rugi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
 - (4) Panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon, termohon, Jaksa Agung/kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri dan/atau pihak ketiga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

- (5) Dalam hal pemohon atau termohon tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan dilakukan 1 (satu) kali lagi.
- (6) Dalam hal pemohon tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal termohon tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.
- (8) Pemeriksaan persidangan meliputi:
 - (a) pembacaan permohonan pemohon;
 - (b) pembacaan jawaban termohon;
 - (c) pemeriksaan alat bukti; dan
 - (d) pembacaan penetapan.
- (9) Mahkamah syar'iyah wajib memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama.
- (10) Ketentuan mengenai putusan mahkamah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf l) dan huruf m) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan yang diajukan setelah adanya putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap.
- (11) Upaya hukum terhadap penetapan mahkamah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada angka (9) hanya dapat diajukan banding.
- (12) Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada angka (9) bersifat final dan mengikat.

1. Barang Bukti

- 1) Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau sebagai objek *jarimah*, atau hasilnya, atau bukti fisik atau materiel, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau

dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*.¹²⁰⁸

- 2) Barang bukti diserahkan seluruhnya atau sebagian oleh penuntut umum ke mahkamah, bisa pada saat pelimpahan berkas perkara ataupun pada saat persidangan.
- 3) Panitera muda jinayat atau panitera pengganti wajib mencatat dalam register barang bukti setiap penyerahan, peminjaman, dan pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada panitera melalui panitera muda jinayat.
- 4) Barang bukti yang disimpan di mahkamah syar'iyah wajib distempel.
- 5) Barang bukti berupa uang dan surat berharga yang tidak ikut dilampirkan dalam berkas perkara, harus disimpan pada tempat tersendiri yang disediakan untuk itu.
- 6) Barang bukti yang telah menjadi tanggung jawab mahkamah syar'iyah tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh pejabat di lingkungan mahkamah syar'iyah (hakim, panitera dan karyawan) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 17 tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969.
- 7) Pengajuan barang bukti di persidangan dapat dilakukan dengan cara:
 - a) apabila barang bukti itu berupa barang yang karena sifat maupun jumlahnya sulit diajukan ke persidangan maka cukup diajukan contohnya saja;
 - b) jika diperlukan, ketua majelis dapat memerintahkan seorang hakim anggota didampingi oleh panitera sidang untuk memeriksa barang bukti dimaksud dan panitera sidang wajib membuat berita acara setelah mencocokkannya dengan berita acara penyitaan penyidik;
 - c) barang bukti yang sifatnya cepat rusak, sebelum

¹²⁰⁸ Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

diajukan ke muka persidangan dan telah dilelang oleh penuntut umum maka berita acara pelelangan barang bukti serta uang hasil pelelangan wajib dilampirkan dalam berkas perkara dan uang hasil pelelangan harus diajukan sebagai bukti di muka persidangan;

- d) setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh penuntut umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim/hakim; dan
- e) barang bukti yang telah disita dan diajukan ke muka persidangan, oleh majelis hakim/hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada dari mana barang itu disita, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.¹²⁰⁹

- 8) Sebelum putusan diucapkan, majelis hakim/hakim dapat mengembalikan barang bukti atas permohonan dari pemiliknya atau dari siapa benda itu disita melalui permohonan dan dengan membuat perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim.

m. Koneksitas¹²¹⁰

- 1) *Jarimah* yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam maka pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada Qanun Jinayat sehingga diperiksa dan diadili oleh mahkamah syar'iyah.
- 2) Bila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang tunduk kepada peradilan umum tidak menundukkan diri pada qanun jinayat maka ia diperiksa dan diadili di peradilan umum.

¹²⁰⁹ Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²¹⁰ Pasal 94 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- 3) Jika perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan *jarimah* yang diatur dalam KUHP atau ketentuan '*uqubat* di luar KUHP maka pelaku *jarimah* tetap diadili di mahkamah syar'iyah.
- n. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan¹²¹¹
 - 1) Pada setiap mahkamah syar'iyah ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan mahkamah yang menjatuhkan '*uqubat* dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - 2) Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat.
 - 3) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - 4) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan '*uqubat*, yang diperoleh dari perilaku terhukum atau pembinaan LP serta pengaruh timbal balik terhadap terhukum selama menjalani hukumannya.
 - 5) Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terhukum selesai menjalani hukumannya.
 - 6) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala LP menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku terhukum tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.
 - 7) Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala LP tentang cara pembinaan terhukum tertentu.
 - 8) Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh

¹²¹¹ Pasal 277 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

hakim pengawas dan pengamat kepada ketua mahkamah syar'iyah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

o. Sidang Tertutup untuk Umum

- 1) Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan, perkara dengan terdakwa atau korbannya anak-anak atau menurut peraturan perundangan-undangan dinyatakan tertutup.¹²¹²
- 2) Putusan atas perkara tersebut harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- 3) Jika di antara para terdakwa ada yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka untuk terdakwa tersebut oleh hakim ditetapkan untuk diperiksa secara tertutup.
- 4) Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

p. Penahanan

- 1) Penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 2) Penahanan hanya dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan *jarimah* berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹²¹³
- 3) Dalam masalah penahanan, sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh penuntut umum untuk kepentingan penuntutan.
- 4) Perhitungan pengurangan masa tahanan dari '*uqubat* yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan mahkamah syar'iyah kecuali '*uqubat hudud*.
- 5) Masa penahanan untuk pelaku *jarimah* yang dijatuhi '*uqubat hudud* disebutkan dalam putusan sebagai tambahan hukuman.¹²¹⁴
- 6) Pengurangan '*uqubat* untuk penahanan paling lama 30

¹²¹² Pasal 149 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²¹³ Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²¹⁴ Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

(tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.¹²¹⁵

- 7) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan disebabkan tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan surat dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan ‘*uqubat* cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.¹²¹⁶
- 8) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 7) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 9) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a) penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua mahkamah syar’iyah;
 - b) pemeriksaan di mahkamah syar’iyah diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh;
 - c) pemeriksaan banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; dan
 - d) pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 10) Masa penahanan untuk pelaku *jarimah* yang ancaman ‘*uqubatnya* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau ‘*uqubat* yang setara dengan itu diatur secara khusus dengan mengikuti ketentuan Pasal 30 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
- 11) Untuk menghindari kesalahpahaman kepala rutan dalam menghitung kapan tersangka/terdakwa harus

¹²¹⁵ Pasal 23 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²¹⁶ Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

dikeluarkan dari rutan maka tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

- 12) Sejak perkara terdaftar di mahkamah syar'iyah maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada mahkamah syar'iyah, dan sisa masa penahanan penuntut umum tidak boleh diteruskan oleh hakim.
- 13) Apabila tersangka/terdakwa tidak ditahan maka jika hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang.
- 14) Apabila tersangka/terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, maka memedomani ketentuan sebagai berikut:¹²¹⁷
 - a) Apabila masa penahanan tersangka atau terdakwa di tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit, tersangka atau terdakwa dilakukan pembantaran.
 - b) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dihitung sebagai masa penahanan.
 - c) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada huruf a), tersangka atau terdakwa berada dalam pengawasan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan.
- 15) Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan.¹²¹⁸
- 16) Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan adalah tersangka/terdakwa.
- 17) Besaran uang jaminan sesuai dengan pertimbangan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan memperhatikan berat ringannya *jarimah* yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- 18) Barang atau uang jaminan tersebut harus diserahkan

¹²¹⁷ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025.

¹²¹⁸ Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

kepada panitera mahkamah syar'iyah. Uang atau barang jaminan yang diminta penuntut umum ataupun Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap harus diserahkan dan disimpan di kepaniteraan mahkamah syar'iyah.

- 19) Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan tidak diketemukan maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan ketua mahkamah syar'iyah menjadi milik negara, dan disetor ke baitulmal.
- 20) Apabila terdakwa melarikan diri maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak, cukup mampu, dan bertempat tinggal di Indonesia.
- 21) Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh maka ketua mahkamah syar'iyah harus segera menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 22) Dalam hal terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding atau kasasi maka kewenangan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung, sejak pernyataan banding atau kasasi tersebut.¹²¹⁹
- 23) Permohonan banding atau kasasi harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung dengan mengikuti petunjuk Surat Ketua Kamar Agama Nomor 18/Tuaka-PA/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/1399/HK.01/08/2016.
- 24) Apabila Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung akan melakukan penahanan maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.

¹²¹⁹ Pasal 230 ayat (2) *juncto* Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- 25) Pada dasarnya selama tersangka/terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan, kecuali *'uqubat hudud*.
- 26) Yang berwenang mengeluarkan tersangka/terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat di tempat mana tersangka/terdakwa ditahan.

q. Status Tahanan

- 1) Tanggungjawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada mahkamah syar'iyah sejak perkara tersebut dilimpahkan, sedangkan untuk pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.
- 2) Sejak putusan berkekuatan hukum tetap, status terdakwa beralih menjadi terpidana.
- 3) Terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum banding,¹²²⁰ akan tetapi dapat diajukan upaya hukum kasasi.¹²²¹
- 4) Terhadap putusan bebas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.¹²²²
- 5) Apabila masa penahanan sama dengan *'uqubat* yang dijatuhkan oleh mahkamah syar'iyah maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 6) Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan *'uqubat* yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh baik *'uqubat* penjara, cambuk, atau denda maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan kejaksaan kalau perkaranya kasasi.
- 7) Apabila dalam tingkat banding, lamanya penahanan telah sama dengan *'uqubat* yang dijatuhkan mahkamah syar'iyah, ketua mahkamah syar'iyah dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

¹²²⁰ Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²²¹ Pasal 236 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²²² Pasal 299 ayat (2) huruf (a), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

- 8) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir, mahkamah syar'iyah wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - 9) Dalam hal proses banding dan kasasi, masa tahanan terdakwa hampir berakhir maka mahkamah syar'iyah pengaju wajib mengajukan permohonan perpanjangan penahanan.
- r. Pembantaran (*Stuiting*)
- 1) Pembantaran (*stuiting*) terhadap terdakwa karena alasan kesehatan memedomani ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 1989 tentang Pembantaran (*stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang di Rawat Inap di Luar Rutan atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.
 - 2) Pembantaran (*stuiting*) waktu penahanan terdakwa yang dirawat inap di rumah sakit didasarkan pada surat keterangan dokter Rutan.
 - 3) Pembantaran (*stuiting*) dilakukan atas dasar perbuatan melawan hukum, terhitung pada saat terdakwa dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan berakhir setelah terdakwa berada kembali dalam tahanan negara.
- s. Pengalihan Penahanan
- 1) Permohonan pengalihan penahanan dalam lingkungan mahkamah syar'iyah dapat diproses sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
 - 2) Jenis tahanan terdiri dari tahanan Rutan, tahanan rumah, dan tahanan kota.¹²²³
 - 3) Terdakwa/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau penahanan kota, baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada majelis hakim, dengan mengemukakan alasan pengalihan penahanan dengan jaminan.

¹²²³ Pasal 190 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 *juncto* Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

- 4) Dalam hal terdakwa dalam tahanan mahkamah syar'iyah, majelis hakim/hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis misalnya: jaminan kehadiran terdakwa, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan/kemanusiaan.
- 5) Permohonan pengalihan penahanan, baik dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam penetapan, ditandatangani oleh majelis hakim/hakim dan diucapkan di persidangan, serta dicatat dalam BAS.
- 6) Penetapan majelis hakim/hakim sebagaimana dimaksud pada angka 5), ditembuskan kepada terdakwa/keluarganya atau penasihat hukum, serta kepada instansi yang berkepentingan.
- 7) Dalam hal pengalihan penahanan dari tahanan kota atau tahanan rumah ke Rutan maka hakim harus memedomani Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

t. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan maka:

- 1) penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, pakaian, badan, atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu dengan surat izin ketua mahkamah syar'iyah setempat;¹²²⁴
- 2) dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum mahkamah syar'iyah lain maka harus diketahui oleh ketua mahkamah syar'iyah dan keuchik atau nama lain atau perangkat gampong setempat;¹²²⁵
- 3) apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada mahkamah syar'iyah di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah mahkamah syar'iyah yang berwenang mengadili perkara tersebut maka ketua mahkamah syar'iyah dalam

¹²²⁴ Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²²⁵ Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

wilayah hukum tempat rumah tersebut terletak, wajib memberi izin penggeledahan;

- 4) pemberian izin penggeledahan dalam *jarimah* koneksitas diberikan oleh ketua mahkamah syar'iyah tempat perkara tersebut akan diajukan; dan
- 5) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari ketua mahkamah syar'iyah, dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada ketua mahkamah syar'iyah setempat untuk memperoleh persetujuan.

u. Penyitaan

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas izin ketua mahkamah syar'iyah di wilayah tempat barang yang akan disita berada.¹²²⁶
- 2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua mahkamah syar'iyah atas benda bergerak dan penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua mahkamah syar'iyah setempat untuk memperoleh persetujuan.¹²²⁷
- 3) Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada mahkamah syar'iyah di tempat terjadinya *jarimah* maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah ketua mahkamah syar'iyah tersebut, sedangkan ketua mahkamah syar'iyah di wilayah tempat barang yang disita itu berada, hanya “mengetahui”.
- 4) Apabila dalam persidangan hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang maka perintah hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada penyidik melalui penuntut umum.

v. Praperadilan

- 1) Praperadilan dapat dilakukan dalam hal:¹²²⁸
 - a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penetapan tersangka, penghentian penyidikan,

¹²²⁶ Pasal 44 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²²⁷ Pasal 44 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 *juncto* Pasal 120 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

¹²²⁸ Pasal 82 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- atau penghentian penuntutan; dan
- b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 2) Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh:¹²²⁹
- a) tersangka/penasihat hukumnya;
 - b) penyidik atau penuntut umum; atau
 - c) pihak lain yang dirugikan.
- 3) Proses pemeriksaan praperadilan¹²³⁰
- a) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua mahkamah syar'iyah dan dibantu oleh seorang panitera sidang.
 - b) Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
 - c) Hakim mendengar keterangan tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang tentang alasan-alasan praperadilan.
 - d) Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan.
 - e) Selama pemeriksaan perkara praperadilan belum diputuskan maka pemeriksaan terhadap perkara jinayat tidak dapat dilaksanakan.
 - f) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat:
 - (1) dasar dan alasannya harus jelas;
 - (2) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau JPU pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
 - (3) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

¹²²⁹ Pasal 84 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²³⁰ Pasal 83 – Pasal 87 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- (4) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; dan
 - (5) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- 4) Ganti kerugian dapat diminta akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.¹²³¹
- 5) Rehabilitasi
- a) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh mahkamah syar'iyah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²³²
 - b) Permintaan rehabilitasi diajukan terdakwa sebagai permohonan praperadilan atas kesalahan penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dengan ketentuan sebagai berikut:¹²³³
 - (1) dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - (2) hakim membuka sidang guna mendengar keterangan dari tersangka sebagai pemohon praperadilan maupun dari pejabat yang

¹²³¹ Pasal 87 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²³² Pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²³³ Pasal 99 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

berwenang, guna memeriksa dan memutus tentang:

- (a) sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 - (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - (c) materi gugatan rehabilitasinya;
 - (d) akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 - (e) ada benda yang disita yang tidak termasuk sebagai alat bukti;
- (3) pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat dan diputus dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang pertama;
- (4) selama pemeriksaan perkara praperadilan belum diputuskan maka pemeriksaan terhadap perkara jinayat tidak dapat dilaksanakan; dan
- (5) selain memuat dasar hukum, jika praperadilan dikabulkan maka putusan praperadilan juga memuat tentang:
- (a) rehabilitasi tersangka dengan “memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya”; dan
 - (b) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- c) Rehabilitasi yang berkaitan dengan materi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di

Provinsi Aceh (APBK).¹²³⁴

- d) Ganti kerugian yang berakibat tersangka ditahan, dapat dikompensasikan setara dengan uang senilai 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni untuk setiap 1 (satu) hari penahanan.¹²³⁵
- e) Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PW-XIII/2015 *jo.* Pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana).
- 6) Upaya hukum terhadap putusan praperadilan¹²³⁶
 - a) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding.
 - b) Putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.
 - c) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- w. Kewajiban Hakim, Panitera Sidang, dan Penuntut Umum untuk Mengundurkan Diri¹²³⁷
 - 1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan ketua majelis, hakim anggota, penuntut umum atau panitera sidang.
 - 2) Ketua majelis, hakim anggota, penuntut umum atau panitera sidang wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan

¹²³⁴ Pasal 100 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²³⁵ Pasal 89 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²³⁶ Pasal 88 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²³⁷ Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

penasihat hukum.

- 3) Seorang hakim dan/atau JPU wajib mengundurkan diri, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 4) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan majelis hakim yang lain.

x. Putusan

- 1) Sistematika Putusan '*uqubat* Jinayat
 - a) Kalimat Putusan.
 - b) Nomor Putusan.
 - c) Kalimat Bismillahirrahmanirrahim (tulisan Arab).
 - d) Kepala Putusan/Irah-irah:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA
 - e) Identitas Terdakwa, yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, dan seterusnya.¹²³⁸
 - f) Tahapan penahanan, jika ditahan.
 - g) Surat dakwaan.
 - h) Tuntutan '*uqubat*.
 - i) Pembelaan.
 - j) Fakta hukum.
 - k) Pertimbangan hukum.
 - l) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan.
 - m) Terpenuhinya unsur-unsur Jarimah.
 - n) Pernyataan kesalahan Terdakwa.
 - o) Alasan yang memberatkan atau yang meringankan hukuman.
 - p) Kualifikasi dan pembedaan.
 - q) Penetapan pengurangan masa tahanan.

¹²³⁸ Pasal 200 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- r) Status tahanan Terdakwa (termasuk perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan).¹²³⁹
 - s) Penentuan status barang bukti.
 - t) Biaya perkara.
 - u) Hari dan tanggal musyawarah serta pengucapan putusan.
 - v) Nama Majelis Hakim/Hakim, Penuntut Umum, Panitera Sidang, Terdakwa dan Penasihat Hukum.
- 2) Perkara jinayat biasa yang Terdakwanya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, sidang dapat dilanjutkan secara *in absentia* (pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa), dan putusan dapat dijatuhkan.
 - 3) Ketua majelis memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.¹²⁴⁰
 - 4) Jika dalam suatu perkara lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
 - 5) Dalam hal terdakwa dihukum dengan ‘*uqubat* penjara yang lamanya sama dengan masa penahanan yang dijalannya maka dalam putusan harus disebutkan “Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan”.

y. Biaya Perkara

- 1) Putusan pemidanaan atau penjatuhan ‘*uqubat* harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya.
- 2) Dalam pedoman tambahan KUHAP ditentukan biaya perkara minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa biaya perkara maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu

¹²³⁹ Pasal 200 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²⁴⁰ Pasal 150 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

rupiah) itu adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding.

2. Pengadilan Anak pada Mahkamah Syar'iyah

- a. Dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, mahkamah syar'iyah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²⁴¹
- b. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak, baik sebagai anak berkonflik dengan hukum, sebagai korban atau sebagai saksi, batas umur anak berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹²⁴²
- c. Dalam sistem peradilan anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.¹²⁴³
- d. Dalam sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.¹²⁴⁴
- e. Pemeriksaan perkara:
 - 1) dalam hal anak melakukan *jarimah* sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang mahkamah syar'iyah setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak;¹²⁴⁵
 - 2) hakim yang mengadili perkara anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan melalui Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;

¹²⁴¹ Pasal 66 dan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

¹²⁴² Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹²⁴³ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁴⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁴⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

- 3) dalam hal belum ada hakim bersertifikat pidana anak maka ketua mahkamah syar'iyah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa;¹²⁴⁶
- 4) persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal dan dapat dilakukan dengan hakim majelis dalam hal apabila ancaman '*uqubat* atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukuman *ta'zir* lain yang setara dan sulit pembuktiannya;¹²⁴⁷
- 5) dalam hal anak melakukan *jarimah* bersama-sama dengan orang dewasa maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa;¹²⁴⁸ dan
- 6) acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut:
 - a) persidangan dilakukan secara tertutup;¹²⁴⁹
 - b) hakim, JPU dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga;¹²⁵⁰
 - c) penyidik, JPU, hakim, wajib melaksanakan diversi apabila diancam dengan '*uqubat* di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan *jarimah*;¹²⁵¹
 - d) hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ketua mahkamah syar'iyah menetapkan hakim pemeriksa;
 - e) diversi sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - f) sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai

¹²⁴⁶ Rumusan Kamar Agama angka (6) SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

¹²⁴⁷ Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁴⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁴⁹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁵⁰ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁵¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

anak yang bersangkutan;¹²⁵²

- g) selama dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan;
- h) persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruang sidang khusus anak;
- i) pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir;
- j) dalam persidangan, anak pelaku, dan anak korban dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atau pekerja sosial atas izin hakim/majelis hakim; dan
- k) putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

f. Penahanan¹²⁵³

- 1) Hakim mahkamah syar'iyah dan Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 2) Dalam pemeriksaan kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- 3) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 4) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

¹²⁵² Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁵³ Pasal 35 sampai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

g. Putusan¹²⁵⁴

- 1) Sebelum mengucapkan putusan, majelis hakim/hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
- 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan.
- 3) Terhadap anak dapat dijatuhi *'uqubat* dalam bentuk tindakan, *hudud* atau *ta'zir*.

h. Macam-macam *'Uqubat*¹²⁵⁵

- 1) *'Uqubat* yang dijatuhkan terdiri dari *'uqubat hudud* dan *ta'zir* pokok dan *'uqubat* tambahan.
- 2) *'Uqubat hudud* berbentuk cambuk.
- 3) *'Uqubat ta'zir* terdiri dari:
 - a) *'uqubat ta'zir* utama, terdiri dari: cambuk, denda, penjara, restitusi, pengembalian kepada orang tua/wali, dan ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Aceh, atau pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b) *'uqubat ta'zir* tambahan terdiri dari: pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.
- 4) *'Uqubat ta'zir* tambahan dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih oleh hakim, atas pertimbangan tertentu dalam hal penjatuhan *'uqubat ta'zir* utama saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- 5) Denda pada *'uqubat ta'zir* utama, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- 6) Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum berupa:¹²⁵⁶
 - a) mengembalikan kepada orang tua/wali;
 - b) penyerahan kepada pemerintah;
 - c) penyerahan kepada seseorang;

¹²⁵⁴ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁵⁵ Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹²⁵⁶ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

- d) perawatan di rumah sakit jiwa atau perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - e) kewajiban mengikuti pendidikan formal/latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta; dan
 - f) perbaikan akibat *jarimah*.
- 7) Terhadap anak sedapat mungkin tidak dijatuhi ‘*uqubat* penjara.¹²⁵⁷
 - 8) ‘*Uqubat* penjara dan cambuk yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama atau paling banyak 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman ‘*uqubat* bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman ‘*uqubat* bagi anak.¹²⁵⁸
 - 9) ‘*Uqubat* denda tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, apabila pasal yang dilanggar menyebutkan sanksi denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari dengan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari¹²⁵⁹, serta yang tidak mengganggu waktu sekolah anak dan tidak dilakukan pada malam hari.
 - 10) Apabila anak yang melakukan *jarimah* belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana tersebut di atas, dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

3. Mahkamah Syar’iyah Aceh

- a. Perkara banding yang telah diregister diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk ditetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
- b. Dilarang bagi hakim atau panitera yang menangani perkara jinayat mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, baik karena sedarah, semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami/istri meskipun telah bercerai.¹²⁶⁰

¹²⁵⁷ Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁵⁸ Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹²⁵⁹ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁶⁰ Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- c. Dilarang juga dalam memeriksa perkara yang sama, antara hakim atau panitera tingkat pertama yang mempunyai hubungan karena sedarah, semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan hakim atau panitera tingkat banding.¹²⁶¹
- d. Dilarang juga bagi hakim yang menangani perkara tersebut merupakan hakim yang sebelumnya memeriksa pada tingkat pertama.
- e. Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang hakim dibantu dengan 1 (satu) orang panitera sidang.¹²⁶²
- f. Dalam hal berkas perkara telah diterima oleh ketua majelis maka masing-masing hakim mempelajari dan memeriksa berkas tersebut.
- g. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, majelis hakim memerintahkan melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada mahkamah syar'iyah pengaju.
- h. Putusan sela tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh kepada mahkamah syar'iyah pengaju.
- i. Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam berita acara yang diunggah ke dalam SIP untuk dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- j. Dokumen hasil pemeriksaan tambahan merupakan bagian dari berkas bundel A.
- k. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf h, dan huruf i juga berlaku terhadap putusan mahkamah syar'iyah yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan batal.
- l. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k, status penahanan mengikuti kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- m. Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat

¹²⁶¹ Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²⁶² Pasal 230 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.¹²⁶³

- n. Panitera/panitera sidang membantu hakim dalam pemeriksaan tambahan tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang.
- o. Panitera/panitera sidang wajib menyusun catatan sidang, yang disampaikan kepada ketua majelis dan hakim anggota, guna kepentingan musyawarah dan penyusunan putusan oleh majelis hakim.
- p. Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa yang dijatuhi '*uqubat* itu ditahan maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya harus memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.
- q. Putusan yang telah dimusyawarahkan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.¹²⁶⁴
- r. Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada mahkamah syar'iyah yang memutuskan pada tingkat pertama.¹²⁶⁵

III. Ketentuan Penutup

- A. Dalam rangka menjamin keamanan, akuntabilitas, dan integritas akses penggunaan SIP, setiap pemilik akun SIP bertanggung jawab atas akunnya masing-masing.

¹²⁶³ Pasal 230 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²⁶⁴ Pasal 198 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

¹²⁶⁵ Pasal 235 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- B. Dalam hal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung telah menyediakan data perkara dan/atau salinan putusan yang menjadi kewajiban pengadilan untuk disampaikan kepada instansi terkait dan data tersebut dapat diakses oleh instansi tersebut maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan data dan dokumen dimaksud.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
SUNARTO



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 52 /KMA/SK.HK2/III/2026

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 212 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN BUKU II TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN DI
LINGKUNGAN PENGADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a, maka Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan perlu disesuaikan kembali dan dipandang perlu membentuk Tim yang ditugaskan menyempurnakan dan mengkaji serta meneliti Buku II tersebut;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 adalah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 212 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN BUKU II TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 212 Tahun 2025 tanggal 5 November 2025 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Penyusunan Buku II.
- KEDUA : Mengubah Daftar Tim Evaluasi dan Penyusunan Buku II Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi dan Penyusunan Buku II bertugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2026
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUNARTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN BUKU II

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pembina	Suharto, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial
		Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung
		Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D.	Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
2.	Ketua Tim	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.	Hakim Agung Pada Kamar Perdata Mahkamah Agung
3.	Wakil Ketua Tim	Dr Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.	Panitera Mahkamah Agung
4.	Sekretaris	Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H.	Sekretaris Kepaniteraan
		Asep Nursobah, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial Kepaniteraan
5.	Koordinator Kesekretariatan	Dr. Sobandi, S.H., M.H.	Kepala Badan Urusan Administrasi
	Anggota	Sahwan, S.H., M.H.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
		Untung Hermawan, S.T., M.M.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Urusan Administrasi
		Irwan Rosady, S.H., M.H.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Badan Urusan Administrasi
		Citra Maulana, S.Kom., M.MSi.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan
		Arfan Sambetha Megamone, S.T., M.H	Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi
		Hari Saputra, S.Kom, M.M.	Kepala Subbagian Perencanaan Kepaniteraan
		Indah Pratiwie, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Kepegawaian Kepaniteraan
6.	Koordinator Badan Peradilan Umum	Bambang Myanto, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
	Anggota	Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.	Plt. Panitera Muda Perdata Kepaniteraan
		Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Perdata Khusus Kepaniteraan
		Dr Minanoer Rachman, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana Kepaniteraan
		Mustamin, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
		Candra, S.H.	Ketua Subdirektorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tata Persidangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
7.	Koordinator Badan Peradilan Agama	Drs. Muchlis, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
	Anggota	Sutarno, S.I.P., M.M.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Dr. Musthofa, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Agama Kepaniteraan
		Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Tri Hartatik, S.E.	Kepala Seksi Tata Persidangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
8.	Koordinator Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
	Anggota	Marsma TNI Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Hendro Puspito, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Tata Usaha Negara Kepaniteraan
		Kol. Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H.	Panitera Muda Militer Kepaniteraan
		Letkol Sultan Syahrir, S.H., M.O.S.	Plt. Kepala subdirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer
		Sudiyono, S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Retno Ariyani, S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat, Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Happy Rahmawati, S.E., M.M.	Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
		Meylan, S.Sos., M.M.	Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Letkol Laut (H) Prana Kurnia Wibowo, S.H.M.H	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		May. Dr. Putra Nova Aryanto Subandi, S.H., M.H.	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H.	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO